

בעזה"י

ממון כשר

לקט

בעניני הזהירות בדיני ממונות

**ספר זה נדפס בסיועם של
ר' יוסף ופייגה טננבוים שיחיו לאו"ט
מטורנטו קנדה**

ספר זה

מוגש בהוקרה לידידינו היקרים

עושי חסד ורחמי צדקה

מורנו החבר ר' אשר הוברט נ"י

ובנו ר' יצחק אליהו נ"י ואשתו רבקה שתחי' ומשפחתם

יתן ד' שימשיכו שנים רבות

בחיזוק התורה ופעולות החסד

מתוך בריאות ונחת.

נודה לה' יתברך על שזכינו לראות ספר נוסף מסדרת
הילקוטים שראו אור בהוצאתנו.
תודתנו נתונה להרה"ג המחבר שליט"א ולכל המסייעים
והעוזרים. כלם יעמדו על הברכה.

הנהלת

הוצאת דבר ירושלים

ניסן התשמ"ב

רשימת הספרים שנדפסו בסיוע הקרן:

1. **בן תורה וישיבה**
2. **בית אבא**
3. **פתח לדופקים בתשובה**
4. **באמונתו יחיה**
5. **בנין עדי עד**
6. **גוף ונשמה**
7. **ימות עולם**
8. **קונטרס התקופה ומשמעותה**
9. **ציון בית חיינו — חלק ארץ חמדה**
10. **ציון בית חיינו — חלק המקדש ומצוות הארץ**
11. **בן יכבד אב.**
12. **דרכה של תורה**
13. **איש ורעהו**
14. **עבודת הלב**
15. **שבת המלכה**
16. **עם סגולה**
17. **כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים**
18. **אהבת ישראל**
19. **החזק במוסר**

תוכן הענינים

חלק האגדה

16 — 9

הקדמה

נסיון הממון. אדם ניכר בכיסו. הכסף יענה את הכל. תיאור
ריבוי המכשולות.

פרק א' מעלות הזהירות בעניני ממונות. 23 — 17

א. אמונה ובטחון — הראב"ע באיסור לא תחמוד. ב. קנין
מידת האמת חותמו של הקב"ה אמת. ג. קידוש ה' —
דוגמאות לקידוש השם על ידי זהירות בעניני ממון. ד. —
תיקון העולם — דברי החינוך. ה. מקרב את הגאולה. ו.
הערכת צלם אלוקים. ז. תועליות שונות.

פרק ב' חומרת איסור הפגיעה בזולת או ברכושו 37 — 24

חומר עבירות שבין אדם לחבירו. חיוב תיקון המעוות,
עבירות שבין אדם לחבירו אין תשובה ולא יום הכיפורים
ולא מיתה מכפרים. עובדות של אנשים שזכו לבקש מחילה
אחר מותם. דברי החפץ חיים על כך.
חומר עוון גזל. א. הרס החברה. ב. כפירה. ג. הנזק הנגרם
לעניני החומרים של האדם (1) אובדן הממון. (ב) שאר
עניני היזק.

פרק ג' עד היכן מגיע חיוב הזהירות

63 — 38

בעניני גזל וכו'

עד כמה מסתעפים פרטי איסור גזל. א. זהירות בנויקן. ב.

זהירות הפועל בעבודתו. ג. זהירות לפרוע שכר הפועל. ד.
זהירות באונאה. ה. זהירות במשקלות. ו. זהירות בפרעון
הלואה. ז. שואל שלא מדעת. ח. שמירת פקדון. ט. זהירות
מגזל. י. שאר עניני גזל. (1) גזל כבוד. (2) גזל שינה. (3) גזילת
חום בחורף או אויר בקיץ. (4) גזילת תור. יא. השבת אבידה.
יב. חיוב הזהירות באיסור גזל גם בדבר מצוה.

פרק ד' הזהירות מדברים העלולים להביא את האדם

למכשול בעוון גזל 69 — 64

בריחה מנסיון. א. ביקוש אחר מקצוע המפרנס בצורה שלא
יעמוד בנסיונות קשים. (1) חיוב לימוד מקצוע (2) זהירות
בבחירת מקצוע. ב. רמת חיים. ג. אי ידיעה ד. שכחה. ה.
המצאות בקרב אנשים המזלזלים באיסורים. ו. זהירות
מדבר המביא לידי נסיון.

פרק ה' דרכי קנין מעלת הזהירות בענייני גזל וזכויות

הזולת 78 — 70

א. לימוד המוסר. ב. לימוד ובירור ההלכות. ג. לימוד
ממעשי גדולי ישראל. ד. התבוננות בתועלת הגשמית
הבאה לאדם מזהירותו בענייני הזולת.

חלק ההלכה 79

פרק א' איסור לא תחמוד 82 — 80

גדר האיסור. פרטי הלכות.

א. המצוות. ב. דיני משקלות. ג. דיני המדידה.

א. האיסור. ב. קביעת המחיר והאונאה משום שינוי המחיר.
ג. אונאה בגלל מום. ד. דין הונאה בקטן. ה. הונאת גוי. ו.
הונאה בנבחר ציבור. ז. בכלל איסור הונאה.

א. המצוות והאיסורים. ב. דברים הנכללים באיסור גזל וגניבה. ג. פרטים באיסור גזל (1) על איזה סכום נאמר האיסור. (2) ליטול דבר ללא רשות בידעו שהבעלים אינם מקפידים עליו. (3) ליטול דבר על מנת להחזיר. (4) שואל שלא מדעת. (5) איסור פעולה הנראית כגניבה. (6) לקחת דבר של הזולת לצורך הצלת חיי אדם. (7) מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. (8) פגיעה בזכות יוצרים (9) אסמכתא לא קניא. (10) גזלות זמן ד. עושק. ה. איסור סיוע או שותפות בגזל. ו. גזל עכו"ם. ז. השבת גזילה.

א. האיסור להזיק. ב. הנכללים באיסור היזק — היזק ראייה. איסור גילוי סוד של השני. ג. איסור עשיית דברים המזיקים. ד. זהירות בגרימת נזק לזולת. ה. חיובי תשלומי נזק.

הקדמה

"בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו :

נשאת ונתת באמונה? (שבת ל"א.)"

"כי עיקר הצדקות הוא בממון! וכל אדם

שהוא מתנהג ביושר וממונו בכשרות, זהו צדיק

גמור (קב הישר פרק כ"ב)."

אמרו רבותינו: "אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו" (עירובין ס"ה).
במצבים אלו נבחנת דרגתו הרוחנית האמיתית של האדם. לפיכך,
נשאל אדם בתחילת דינו "נשאת ונתת באמונה". וכתב הרמח"ל
(במסילת ישרים פי"א): "ואין הקב"ה חפץ אלא באמונה, וכן הוא
אומר "אמונים נוצר ה'" (תהילים ל"א), ואומר "פתחו שערים ויבא גוי
צדיק שומר אמונים" (ישעיה כ"ד), ואומר "עיני בנאמני ארץ לשבת
עמדי" (תהילים ק"ח), ואומר "עינך הלא לאמונה" (ירמיה ה')."

נוסף לכך, איסור גזל, הוא מהעבירות החמורות ביותר, כמו
שאמרו רבותינו: "דאין לך חמור בכל האיסורין שבתורה מעונש הגזל
(תנחומא נח ד').". על כן, צריך האדם להזהר מאד בענינים אלו.

נסיון הממון, אינו מן הנסיונות הקלים לאדם. הכתוב אומר:
"והכסף יענה את הכל (קהלת י"א)", הספורנו (שם) ביאר: "יענה —
ישפיל". חז"ל אמרו: "גזל ועריות נפשו [של אדם] מחמדתן ומתאווה

להם (חגיגה י"א). עוד אמרו רז"ל: "רוב בגזל [רוב בני אדם נכשלים בגזל] (ב"ב קס"ה.)."

הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פי"א) כתב: "חמדת הממון מכשולותיו רבים, וכדי שיהיה האדם נקי מהם, צריך לו עיון גדול וקדוק רב, ואם נקה ממנו ידע שהגיע כבר למדריגה גדולה כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות, ובענין שנאת הבצע — לא יכלו להגיע אל השלימות."

ושם מבאר את הענין:

"ואולם אף על פי שבכל העבירות משתדל יצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהן שהטבע מחמדן יותר ובהם מראה לו יותר היתרים, אשר על כן מצטרך בהם יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהנקות מן החטא, והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם, אף על פי כן רובם טועמים טעם גניבה במשאם ומתנם במה שיוורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חבירו, ויאמרו, להרויח שאני. ואולם לאווין הרבה נאמרו בגזל: לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנובו, לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תונו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעך, הן כל אלה חילוקי דינים שבגזל כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים, כי לא המעשה הניכר והמפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור, אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו, הוא כבר בכלל האיסור."

"הטיב לתאר זאת הרב דוד סלומון ("אל מקורות" ח"א עמוד

:161)

הקדמה

"עומד יהודי בבית הכנסת, מכה על לוח ליבו ואומר, ככתוב במחזור: אשמנו, בגדנו, גזלנו — רגע! חולף הרהור במוחו — אני גזלתי? מתי? איפה? — הוא עוצר במהלך התפילה כשכולו תמיהה על מנסחי התפלה שמצאו לנכון לשים בפיו הודאה בפשע שלא פשע. אך מאחר והקהל "מתקדם" הלאה בתפלה ואין זמן להרבות במחשבות, מתרץ הוא לעצמו בו במקום תרוץ המניח את דעתו — הרי זה נאמר בלשון רבים: גזלנו, אנו הרי מתפללים עם העבריינים, ואני כולל עמי בתפילתי את כל אותם פורצי בנקים ושוודי יהלומים, הם גזלו, הם חמסו, ואני מתוודה עבורם, הן כל ישראל ערבים זה לזה, מכאן ואילך שוטפת תפלתו כה יפה, הן לא בו מדובר, אבן כבידה נגולה מעל ליבו, והוא ממשיך: העוינו — הם, והרשענו — הם, זדנו חמסנו וכו' — הכל עשו הם ואני מתודה עליהם, הרגשה טובה אופפת אותו. הוא מתודה על פשעי החוטאים והוא המכפר על עוונותיהם, משהו מעין כהן גדול ביום הכיפורים, ומעין הצדיק עבד ה' הנושא את חטא הרבים ולפושעים יפגיע, ותפלתו קולחת לה הלאה הלאה בנעימות נפלאה ששום נקיפות מצפון אינן פוגמות בטהרתה.

אבל בת קול עונה כנגדו ומכרזת ואומרת: אתה גזלת! אתה חמסת! אלא שמדושן עונג עצמי זה אינו שומע דבר, שהרי בת קול אינה נשמעת אלא לראויים לכך, ומי שמכוון בוידיו רק על אחרים, בודאי אינו נמנה עמהם, והוא הרי כה בטוח ש"גזלנו" יכול להתאים כמובן רק לפורצי דירות וחוטפי ארנקים, והרי מעולם לא לכלך ידיו בגניבה ובגזל, והרי הוא כמו רוב ישראל זך ונקי כפיים.

שואלים אנו את עצמנו: האומנם אין הצדק איתו? הבה נבדוק את המציאות, נעיק מבט סביבנו בחיי היום יום שלנו, ונבחן את המתרחש מנקודת ראות ההלכה, הרי כמה תמונות בזק.

סוף סוף הבוס יוצא מהמשרד, פניה של המזכירה נהרו, עם אחותה בירושלים לא שוחחה כבר מאתמול, היא התחילה לחייג בלהיטות 02 לפני שיחתה הארוכה והלבבית.

התור היה ארוך, החום היה מעצבן, והתיק שבירו הכביר. להניח אותו לא יכול היה מפני אזהרותיו של אבא, הוא השעין בהחבא את התיק על מזודתו של העומד לפניו. מזודתה יקרה היתה זו, מפעם לפעם כאשר בעליה הסתובב לאחור נאלץ להגביה בזריזות את התיק, אך מיד שב להניחו כאשר הלה חזר להסתכל קדימה.

לדני היה משעמם, שוב הושלך מהכתה על ידי המורה להיסטוריה. הוא סקר את סככת האופניים, רק זוג אחד לא היה קשור. הוא עלה עליהם ועשה כמה סיבובים בחצר, ואחר כך החזירם בזהירות למקומם.

איך הגיע לכיסו הפרקר הירוק הזה, לא הצליח להזכר. כנראה שנטל אותו ממישהו לרגע לצרכי חתימה ושכח להחזירו. מאחר ולא ידע של מי העט, השתמש בו כבשלו. בבית הסתובבו כמה עטים כאלה ובהם השתמשו ילדיו בבית הספר. הוא אדם ישר, ברגע שמישהו יטען שהעט שלו, כמובן יחזירו לו מיד.

ניתן להמשיך במעשיות כאלה עד אין סוף. כל אחד מאתנו רואה, אם הוא שם לב לכך, מקרים רבים כאלה מדי יום, מה השקפת ההלכה על המעשים? דומה שאין כמעט מקום לויכוח. פקידה המטלפנת על חשבון בעל המשרד בלי ידיעתו הרי היא גונבת ממנו את דמי שיחת הטלפון וגם את זמן השיחה, כי זמנה משועבד אף הוא לבעל הבית. כל אחד מאתנו למד אי פעם ששואל שלא מדעת גולץ הוא. כדי להיות גולץ, אין צורך להרשם לאגודת הגולנים ולשלם מס חבר. אתה פשוט שואל לרגע מכשיר

של מישהו בלי ידיעתו, משתמש בו ומחזירו מיד והרי אתה כבר גזלן (למעט אם מכיר אתה בבעל החפץ שמרשה לך להשתמש בו). חפץ של מישהו הנמצא אצלך כאבידה או כפקדון אסור בשימוש על דרך, ופרשה בתורה עוסקת בדיון שליחות יד. מה קרה לאופניים מזה שרכבתי עליהם שני סיבובים בחצר? טוען דני. מה שוויו של הדיו שנחסר מהעט כאשר כתבתי בו מספר טלפון בלי לשאול רשות מבעליו? טוען אתה, אלא שהמוקד הוא עצם לקיחת החפץ בלי רשות בעליו. "שאיילה" זו בלי דעת בעלים היא ההופכת את השואל לגזלן.

שח רופא פרטי אחד שבזמן שביתת הרופאים בקופ"ח ביקש ממנו החולה לאחר הביקור, קבלה, אבל ביקש שלא ירשום את שמו בקבלה. — מדוע? — שאל הרופא. התשובה המנומקת הסבירה את הענין: אני לא חבר בקופ"ח, אבל השכן שלי הוא חבר שם והוא יקבל בחזרה (בחזרה!) עשרים לירות, אז חבל על הכסף.

בציבור מקובל שאין דין גניבה והונאה ממוסד ציבורי ומחברה, ולכן במקרה של תיקון מכונית לאחר תאונה, תוכל לקבל במקרים רבים, קבלה על סכום גבוה יותר מסכום התיקון "כדי שלא תפסיד" אצל חברת הביטוח, מאחר שהיא משלמת, לפי תנאי הביטוח, אך ורק מסכום מסויים ומעלה.

פלוגי מבקש (ומקבל) ממעבידו אישור על משכורת קטנה מהאמיתית כדי שבעזרתה יוכל לקבל בעיריה הנחה או מילגה עבור בנו הסטודנט, איש מהעוסקים בנ"ל אינו מתבייש במעשהו ואינו מסתיר זאת. האב מספר זאת בגלוי בבית, והבנים שומעים לומדים את "תורת החיים" ישר מן המקור. עוסקים בזה כמעט הכל ומדברים על כך בפומבי ולעתים עוד מתפארים בזה, ממש חבר גנבים.

מורה נוטל לאחר הרצאה במכון ציבורי חלק מהגיר הצבעוני הנמצא ליד הלוח. הוא אינו מסתיר זאת מאיש, והוא עוד מסביר לעומדים סביבו: אצלנו בבית הספר אין גיר צבעוני ואני צריך את זה בשביל השיעור שלי. כלומר, לפניך אדם שטובת החינוך לנגד עיניו, אדם מסור לתפקידו.

הכושר לתרץ כל גניבה וגזל הוא מדהים, והתירוץ נשמע אפילו הגיוני למי שאין אמת-המדה של ההלכה בידו. בנסיעה אחת עצר האוטובוס בתחנת בית ליד. מוכרי גרעינים עטו על המכונית. אדון אחד שלח ידו מהחלון קיבל שקיק גרעינים ונפנף בידו השניה בשטר של חמש לירות וביקש עודף. הנער המוכר החל לפשפש בכיסיו, ובעוד שהוא עונה שאין לו עודף החל האוטובוס לנסוע. הנער רץ בצד האוטובוס וצעק: זרוק לי את הגרעינים! והאדון צועק לעומתו: עודף! תוך שהוא מנענע את שטר הכסף בידו האחת, ואילו ידו השניה אינה מרפה משקיק הגרעינים, האוטובוס הפליג לדרכו כשהנער הצועק מרה גשאר מאחורינו, איש לא פצה פה מלבד האדון הנ"ל שפיצח את הגרעינים להנאתו. לא התאפקתי, ניגשתי אליו ושאלתיו: איך תשלם את עשרים וחמש האגורות לנער? אני אתן אותם לצדקה — היתה תשובתו.

הכל "יודעים" שממוסד ציבורי מותר לגנוב — כלומר זו אינה נקראת גניבה כלל, והכל "יודעים" שצדקה תציל ממות ועל אחת כמה וכמה מגניבה, וכן כלל מקובל הוא שגניבה של דבר שכמוהו נגנב ממך כמובן אינה בכלל איסור גניבה, ולכן בצבא "משלימים ציוד", וכל נער בבית הספר יודע שאם נגנבו ידידות הגומי של אופניו הוא רשאי להסיר ידידות כאלה מזוג האופניים הראשון המזדמן לידו בהעדר בעליו. זהו ה"שלחן ערוך" לפיו נוהגים בחיים.

ואם בכל דור, היתה תאוות הממון מעבירה אנשים על דעתן ודעת קונם. הרי, בדורנו בעונותינו הרבים, נתרבו פשעים אלימים במידה מרובה, עד שהגיעו אנשים, לשפל נורא, כפי שאירע לאחרונה, שחטפו והרגו ילד, כדי לסחוט כסף. לפיכך, יש להרבות: א. בביאור חומר האיסור של פגיעה בזולת וברכשו. ב. להתעמק בסיבות הגורמות לצינון הרגשת חומרת איסור גזל ושאר איסורים שנאמרו לגבי זכויות הזולת. ג. בירור ההלכה עד כמה מסתעפים איסורי הגזל למיניהם, שהרי אחת הסיבות העיקריות למכשולים הרבים הוא, אי שימת לב ומיעוט התבוננות שמעשים שונים הם בכלל גזל. וכך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שפירצה קטנה במשך הזמן עלולה להיות למכשול גדול (על פי הגמרא שבת ק"ה ב').

בחיבור זה, לקטנו ממאמרי רבותינו המבארים את חומר האיסור ואספנו מקרים שכיחים שהרבה בני אדם אינם שמים לב שיש בדברים אלו משום פגיעה בזולת ונכשלים בעוון החמור של גזל.

כבר כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פרק י"א):
 "ואף איוב העיד על עצמו ואמר (איוב ל"א) "אם תטה אשורי מיני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום", והבט על יופי המשל הזה, כי דימה הגזל הבלתי נגלה כדבר המתדבק בידיו האדם, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי, אמנם באמת, כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעינים שלא יניח להיות נעים את של אחרים, העינים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד, על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה ולא הלך אחר לבו עיניו, על כן לא דבק בידיו מאום."

העצה היעוצה להמנע חלילה מכשלונות היא: להרבות ללמוד

ממון כשר

**ולהתעמק בדינים ובמאמרי רבותינו בענינים אלו. תפילתנו להקב"ה:
שלא נכשל בדבר הלכה, ולא נאמר על אסור מותר ולא על מותר
אסור. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ויהי רצון שיהיה חיבור זה
לעזר ולחיזוק שמירת מצוות חמורות אלו.**

מעלת הזהירות בעניני ממונות

א: אמונה ובטחון

"גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים,

שנאמר "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך",

אשריך — בעולם הזה, וטוב לך — בעולם

הבא" (ברכות ח' ע"א)

"כל הנושא ונותן באמונה כאילו קיים

תרי"ג מצוות" (בית המדרש ח"ג 115).

הנושא ונותן באמונה מוכיח כי מאמין הוא כי הכל מאתו יתברך, ולפיכך נחשב כאילו קיים כל התורה כולה (מכילתא פרשת בשלח).

כמו כן אדם שאינו חומד ממון זולתו הסיבה לכך היא, ההכרה שרק מה שהבורא יתברך נתן לו הוא מגיע לו, ולא ממונו של זולתו. כפי שביאר זאת הראב"ע (שמות כ' י"ד) על הדברה "לא תחמוד":

"אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה האדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו? ועתה אתן לך משל, דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו לשכב עמה, כי ידע שזה לא יתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אע"פ שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה יפה, או ממון, לא ימצאנו

אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם, ואמר קהלת: "ולאדם אשר לא עמל בן יתננו חלקו", ואמרו חכמים: "בני חיי ומזוני, לא בזכותא תליא במילתא, אלא במזלא". ובעבור זה המשכיל לא יתאודה ולא יחמוד... על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם לא רצה לתת לו, לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו, על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו".

הנאמן במעשיו הוא בעל אמונה בבורא לפיכך אמרו: "כל הנושא ונותן עם הבריות באמונה, זוכה ויושב במחיצתו של הקב"ה. כענין שנאמר: "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני, ולא עוד, אלא שהקב"ה נותן עיניו תמיד בבעלי אמונה, כענין שנאמר (ירמיה) "ה' עיניך הלא לאמונה" (מעלות האדם ערך אמונה).

ב: קנין מידת האמת

"כל מי שנושא ונותן עם חברו באמונה,

הרי הוא מודה באלקים שהוא אמת" (מעלות

המדות ערך אמונה).

הנוהג במשא ומתן ביושר, מלבד שהוא מתחזק במידת האמונה שהכל מאתו יתברך, הרי הוא גם מקפיד על האמת. ואמרו רז"ל: "חותמו של הקב"ה אמת". עוד נאמר בגמרא (תענית ח') אמר רב אמי: אין הגשמים יורדים, אלא בשביל בעלי אמנה, שנאמר "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" (תהלים פ"ה), ופירש רש"י שם: "בזמן שאמת מארץ תצמח, שיש אמונה במשא ומתן — צדק משמים נשקף, דהיינו גשמים שהם צדקה".

ג: קידוש ה'

כל אדם הנוהג את מעשיו ביושר מפני ציווי התורה, הרי הוא

מקדש שם שמים במעשיו, כאמור (יומא פ"ו א'): "ואהבת את ה' א-להיך" — שיהא שם שמים מתאהב על ירך, שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח, ויהא משאו ומתנו באמונה ודבורו בנחת עם הבריות (גרסת הב"ח), מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר: "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (ישעיה מ"ט).

הנוהג ביושר, מלבד שכרו בעולם-הבא, זוכה גם לשכר בעולם-הזה, כיון שבני אדם מאמינים לו הם באים לקנות ממנו, ולעשות עמו משא ומתן, כאמור במדרש (מובא בספר "ראשית חכמה" פרק משא ומתן באמונה):

"איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה," הנושא ונותן באמונה נכסיו מתרבין והקב"ה מזמין לו פרנסתו, מפני שבני אדם בוטחין באמונתו ויהיה ממונם מצוי אצלו תמיד."

בספר תנועת המוסר (ח"ב עמוד כ"ז) מספר על התנהגותו של תלמיד הג"ר ישראל מסלנט, רבי אליהו לוינון מקרטינגא: למרות גאוניותו הגדולה לא קיבל עליו משרה רבנית, ובשחרית ימיו התחיל להתעסק בעסקים שונים. הוא ניהל את בנק פינברג בקובנה. נאמנותו במשא ומתן עם הבריות יצרה לו שם ותהלה, וקידש שם שמים בישראל ובעמים. ויקר מקרה כי אחד מלקוחות הבנק, סוחר מפורסם, פשט את הרגל וגרם הפסד עצום לבנק, בסכום העולה על מאה אלף רובל (!) וברח למדינה אחרת. ר' אליהו הרגיש עצמו אחראי בעקיפין לדבר, והחליט משום "והייתם נקיים" לשלם לבנק את חסרונו. הוא התפטר מהבנק והתחיל בעסקים פרטיים, ובמשך שנים אחדות שילם לבנק את כל הפסדו.

מעשה אציל זה עשה לו כנפיים. העתונים הנכריים שברוסיה וגרמניה הרימו אותו לנס כסמל היושר והאחריות. הודות לאימון הרב שרכש לו, הצליח בס"ד בעסקיו שהלכו ופרצו בענפים שונים. נוסף לכך יסד בעיר ליבוי שבלטביה בנק שפעולותיו הסתעפו לארצות רבות. יצא לו שם טוב גם בחוגי הממשלה והוא מסרה לו מפעלי קבלנות גדולים שהוציאם לשביעות רצונה המלא. עסקים אלו הביאוהו לעשירות מופלגת ולעמדה חשובה במדינה. לאות כבוד והוקרה הציעה לו הממשלה הרוסית הצארית כמה פעמים, להעניק לו את התואר "אזרח כבוד" של רוסיה, אולם הוא סירב לקבל.

על הצדיק הירושלמי רבי שלמן מוצפי מסופר בספר "עולמו של צדיק" (עמ' 55) מובא בספר "הזהרו בממון חבריכם":
 "בימי עלומיו שימש רבי שלמן מוצפי כמזכירו ונאמן ביתו של הגביר האדיר של יהודי עירק מר מנחם דניאל. פעם ביקר במשרדו שיך מוסלמי לפרוע את חובותיו, יתרת החוב היתה בסך 35 דינר. השיך טעה ושילם לקופאי את העודף משטר בן מאה, בסך 65 דינר. משניכרה הטעות, יצא ר' שלמן בעצמו אל השוק מקום עסקיו של השיך, והשיב לו את ההפרש. הלה הופתע מיושרו של ר' שלמן, כי לא הסתגל למעשי יושר כאלה. אחוז היסטריה יצא הגוי לשוק והחל צועק: ראו את היהודי הזה, בא אלי והחזיר את הדינרים הללו, וכי עם ערבי היתה טעות כזאת, ההיה משיב את ההפרש? — אין כאלקי ישראל ותורתם!"

בספר "הזהרו בממון חבריכם" (עמוד שע"ח) הביא סיפור שהובא בעיתון "הצפירה" (כ"ב לשבט תרס"ב):
 "יהודי מעיר סלונים דליטא, קנה מאציל בעל האחוזה המקומי 28 ככרות דבש במחיר 5 רובל כל ככר. בבוא הסוחר הביתה שקל את הדבש ומצא שמשקלו 38 ככר. גמר בלבו לנסוע חזרה אל הגוי בעל

האחזזה ולשלם לו בעד הדבש העודף אשר מצא, בבואו אל האציל גילה לו כי בטעות נתן לו עודף של דבש, ותחת 28 ככר מצא 38, ומיד הושיט לו היהודי את יתרת הכסף סך 50 רובל. השתומם האציל הגוי להוכח מיושרו של היהודי ויאמר: עתה הנני רואה בעליל, כי אך לשוא יבקשו שונאי היהודים תואנות ועלילות רשע עליכם לבזותכם ולהשמיצכם כי אך מרמה ועושק אתם אוהבים.

המשיך האציל לחקור את הרוכל על מצבו הכלכלי, היהודי סיפר לו כי מצבו במעמד הבינוני והוא שמח בחלקו על אף שאין לו דירה משלו. כשמוע האציל כן פנה ואמר לו: אם כן איפוא יהודי ישר, בנה לך בית, ואני אצוה לכרות למענך עצים די הצורך מהיער שלי. אל תחסוך בזה, תקים לך על חשבוני בנין גדול ורחב, לכל תאלץ לנוע מדי שנה בשנה להחליף דירה בשכירות.

ועתה, סיים האציל, את 50 הרובל העודף שהשבת לי עבור הדבש, הנני מחזיר לך במתנה גמורה לאות על יושרך, והיום אני אציג אותך לאות ולמופת בפני ידידי בעלי האחוזות אשר יבואו אל ביתי אל המשתה אשר הכנתי להם, למען יאמינו כי היהודים אנשים כנים וישרים המה, ולא יוסיפו להאמין לשקרים המופיעים בכתבי העת האנטישמיים.

מדותיו ומעשיו של ה"חפץ חיים" עשו להם כנפים, ושמו הפך לסמל של מדת היושר וההטבה עם הבריות. גם הגוים סיפרו בשבחו בין בני אמונתם. נכרים תושבי עיירתו הציעו לפניו לאות הערצה את שדותיהם לזרוע בהם חנם, ויש שהשתדלו שיעבור דרך שדותיהם הזרועות, בהאמינם כי בזכותו יצליח יבולם. גם באה הצעה מצדם להקצות מגרש ציבורי לבני משפחתו לשם הקמת ביתם. הערצת הנכרים ל"חפץ חיים" הגיעה עד כדי כך, שהכומרים בכל אותו מחוז דרשו בכנסיותיהם על מעשיו המופלאים, והציגוהו כדוגמא ומופת לטוהר המדות ותפארת האדם (תנועת המוסר ח"ד).

"הנושא ונותן באמונה, אותה מלאכה שהוא עוסק בה, נעשית עטרה לראשו, ושם שמים מתקדש במעשיו, אשריו ואשרי יולדתו! נמצא שמלאכתו ועסקו נחשבים לו כמעשי צדקה, ונחשב כאילו עוסק בתורה ובמצוות, כיון שמעשיו מוצאים חן בעיני ה' (מעם לועז, דברים תתקע"ג)."

ד: תיקון העולם:

בספר החינוך (מ' רכ"ט) כתב על טעם מצוות איסור גזל: "שהוא דבר שהשכל מחייבו ומרחיקו הרבה וראוי להרחיק, כי יודע הגזול החלש ממנו, כי יבא עליו תקיף ממנו, והיה גם הוא נגזל והיא סיבה לחורבן העולם."

ובמצוה (של"ז) באיסור הונאה כתב: "שאינ ראוי להיות בני אדם זוכין דרך שקר ותרמית, אלא כל אחד, יזכה בעמלו במה שיחננו אלקים בעולמו באמת וביושר ולכאור"א יש בדבר הזה תועלת, כי כמו שהוא לא יונה אחרים, גם אחרים לא יונו אותו, ואף כי יהיה אחד יודע לרמות יותר משאר בני אדם אך הבנים לא יהיו כן, וירמו אותם בני אדם, ונמצא שהדברים שוים לכל ושהוא תועלת רב בישובו של עולם והשם ברוך הוא לשבת יצרו."

"רבי אומר איזו דרך ישרה שיבור לו האדם?...יש אומרים, יחזיק באמונה יתירה שנאמר "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי" (תמיד כ"ח) רש"י שם פירש: ישא ויתן באמונה ולא יאנה את הבריות, לשבת עמדי — ישב במחיצתו של הקב"ה."

ה: מקרב את הגאולה:

"השומר עצמו להתנהג בדרך המשפט בעיני ממונות, הוא מהמקרבים ישועת ה' על ישראל, כדכתיב (ישעיה נ"ז): "שמרו משפט

ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות" (אהבת חסד ח"ב כ"ד).

ו: הערכת צלם אלוקים:

"...כמה יכול אדם להתקדש על ידי זהירותו לא להזיק ולצער חבירו, כגון תלמיד הנכנס לחדרו בפנימיית הישיבה וכו' ורואה שחברו ישן, והוא נזהר שלא לגרום רעש או להדליק את החשמל, כדי שלא לגזול את מנוחתו, הרי זה בא מתוך אהבת הבריות הנובעת מתוך אמונה "כי בצלך אלוקים עשה את האדם", כמה קדושה ואור אלוקי שופעים על אדם זה! כמה מאושר הוא ומוצא חן בעיני הקב"ה עבור זהירות זו, אין לשער כמה יכול הוא להצליח בזה לעלות מעלה מעלה בשלבי התורה ועבודת ה' (לב אליהו ח"א קפ"ד)."

במצוות ואהבת לרעך כמוך, נכלל החיוב לדאוג לחבר ולשמור על רכושו – שכמו שאדם רוצה לשמור על רכושו שלו שלא יזיקהו, כך צריך אדם לשמור עצמו שלא יזיק לחבירו, המשתדל שמעשיו והנהגותיו בעניני חבירו יהיו על פי ההלכה מקיים מצוה זו.

ז: תועלויות שונות:

הזהיר מפגיעה בזולת וברכושו זוכה לדברים הרבה גם בעולם הזה: א. בנים (שם עולם ח"א ח'). ב. זוכה לראות במפלת הרעים והרשעים (היכל הברכה אוצר החיים שמות קע"ד). ג. עושר (גמרא נדה ע'). ד. ניצול מגזלנים (דרך ארץ זוטא ה'). ה. בני אדם אוהבים את חברתו כיון שהם בטוחים מנזקו (חזה"ל שער הבטחון). ו. ניצול ממחלה (מכילתא בשלח לפרק ט"ו). ז. רכושו מתקיים בידו (שפת תמים).

חומרת איסור הפגיעה בזולת או ברכושו

חומר עבירות שבין אדם לחבירו:

"עבירות שבין אדם לחבירו אין יום

הכיפורים מכפר עד שירצה און חבירו (יומא

פ"ה:).

פגיעה בזולת היא חמורה מאד. מו"ר הגר"ח"ש זצ"ל, האריך לבאר, כי פגיעה בזולת מענישה בטבעה, כהכנסת יד לתוך אש שורפת. לפיכך, פנינה שצערה את חנה, אף שהיתה כונתה לשם שמים, כדברי רבותינו (ב"ב פ"ק) שהיא הכעיסה את חנה בעבור הרעימה — כדי שתתפלל ותפקד בבנים, בכל זאת, נענשה מאד ובניה מתו.

בגמרא (כתובות ס"ב ב') מסופר על רב רחומי, שהיה מנהגו להמצא רוב השנה בישיבתו של רבא. ובכל ערב יום הכיפורים היה בא לביתו, אירע ופעם אחת בערב יום הכיפורים, השתהה בלימודו ולא הלך לביתו. אשתו המתינה וציפתה לו בכל רגע שמא יבוא. ולבסוף כאשר לא הגיע, הזילה דמעה מעיניה. הוא עמד באותה שעה על גג, נשבר הגג והוא נפל ארצה ומת. והנה אם נפרש את הענין כעונש על צערה, הרי לאמיתו של דבר, זה פוגע בה יותר מאשר בו?

אלא העונש שבא עליו הוא משום שפגיעה בזולת היא בטבעה הורסת ופוגעת, כאדם המכניס ידו לאש והיא באופן טבעי נכזית.

הפוגע בחבירו ואינו מפיסו אין נמחל לו, כאמור (יומא פ"ח) אין התשובה ולא יום הכיפורין ולא היסורין ולא המיתה יכולים לכפר חטאים של בן אדם לחבירו עד שירצה את חבירו.

מעשה שסיפר לי בעל העובדה: בעל בית חרושת נפטר לעולמו, ובתוך שבעת ימי האבלות, בא בעל הבית בחלום אל אחד הפועלים במפעלו, ושיחזר לפניו ריב שהיה להם שלושים שנה לפני כן וביקשו מחילה. [הפועל עצמו, שכח את העובדה לגמרי, והנפטר עמד לפניו והזכירו את כל פרטי המעשה ופייסו. הפועל ואני הכרנו את בעל הבית, שהיה בעל חסד ושאר זכויות רבות, וכפי הנראה היתה לו זכות מיוחדת, שמשמים נתנו לו רשות, לפייס את הפועל].

מעשה נוסף התפרסם בירושלים לאחרונה: אחד מיקירי ירושלים שנהרג בפיגוע חבלני, בא בחלום לאחד מתלמידי החכמים שבירושלים וביקשו שיטפל בענינו: הוא שכח לפרוע חוב ישן לבעל המכולת של מקום מגוריו הישן, אותו תלמיד חכם טיפל בדבר ומצא, כי בעל המכולת שבנתיים חיסל את עסקו, עדיין שמר את פנקס החובות ובו היה רשום לאותו אדם חוב של כמה עשרות אגורות, ופרע את החוב.

סיפור נוסף מובא בספר "הזהירו בממון חבריכם" (עמוד רכ"ג): "אחד הבחורים המצויינים משיבת "עץ חיים" בוולוז'ין חלה. בהיותו נזקק לטיפול, ארז חבילותיו ונסע לבית הוריו. אחד מחבריו נתלווה אליו לכל הדרך. לעת ערב הגיעו לאיזו עיירה והחליטו ללון שם באכסניה. בבוקר נקב בעל הבית את סכום התשלום, מנה הבחור החולה את כספו וראה כי חסר לו מהסכום שבע פרוטות. בעל האכסניה הצהיר כי הוא מאמין לו שבהזדמנות

יפרע לו את החוב הקטן. משם המשיכו בדרכם, עד שהגיעו לבית הורי החולה, כאן נפרד החבר מהחולה באיחולי רפואה שלימה במהרה.

החולה זכר את החוב, נתן ביד החבר סך שבע פרוטות וביקשו כי בחזרה לישיבה לא ישכח לשלם לבעל האכסניה. הוא הודה לו על טירחתו, והלה הבטיחו לפרוע החוב ונפרדו לשלום. בינתיים התגברה מחלתו של הבחור ולאחר זמן קצר שבק חיים לכל חי.

באחד הימים כשרבי חיים [מוולוז'ין] הסתובב במסדרוני הישיבה לאחר חצות הלילה... והנה... רואה הוא לתדהמתו עין בעין את הבחור הנפטר צועד לקראתו. ר' חיים לא נבהל הרבה, ניגש לבחור הנפטר והושיט לו יד "שלום עליכם!" — מה נשמע בדיןך למעלה? שאלו ר' חיים, כאן גילה לו הנפטר, כי בהגיעו לפני בית דין של מעלה, והחלו לערוך זכויותיו מול חובותיו, התברר כי הינו זך ונקי מכל חטא ועוון, ונפסק דינו להכנס ישר לגן עדן...

והנה בהגיעו לשערי הגן, התייצב השטן, חסם את הכניסה בפניו, וזעק, כי לא יתן לו להכנס הואיל ועון גזל בידו! לתדהמת כל בני הפמליא, גילה השטן כי אותו בחור עזב את העולם הזה בהשאירו חוב של 7 פרוטות לבעל האכסניה, ואף כי אינו אשם בעוולה זו, מכיוון שמסר לחבירו את הפרוטות ועשהו שליח לפרוע את החוב, אין זה מעניין אותו אם הוא אשם או לא אשם, העיקר הוא יודע דבר אחד, כי בעל האכסניה נשאר חסר שבע פרוטות, וכי הוא לא וותר עליהם, אלא האמין שיפרעו לו בהזדמנות.

מצב ביש זה העסיק את בית דין של מעלה, והחליטו, היות ומצד אחד אין הבחור אשם כלל וכלל, כי כל מה שבאפשרותו

עשה, אך מאידך גיסא נשאר בעל האכסניה עשוק 7 פרוטות, לכן באופן יוצא מן הכלל, ניתנת רשות לבחור הנפטר להתלבש ולהראות כאדם חי, ולהפגש עם רבו לבקשו לסדר תשלום החוב. כל אלו דברי הבחור הנפטר אשר סיפר באזני רבי חיים.

ר' חיים הבטיחו שיוסדר הענין, ולפתע חלף הבחור נעלם ואיננו, ר' חיים קרא את החבר והלה אישר כי אכן קיבל סך הפרוטות לפרעם, והצטער מאד ששכח עד עכשיו מתשלום פעוט זה, הוא נסע שוב לבעל האכסניה ופרע לו את החוב, ומאז לא נראה יותר הנפטר, כי הגיע למנוחתו בגזי מרומים (מפי הרב שבתי יודלביץ מפי הגה"צ ר' אליהו לופין).

רבינו "החפץ חיים" בספרו שפת תמים פרק ד' כתב: נאמר במשנה (יומא פ"ה): עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים יכפר עד שירצה את חבירו – אין התשובה והיסורין ולא מיתה יכולין לכפר חטאי בין אדם לחבירו.

וכדאיתא במ"ר (ויקרא י"ז): ותשבר כר על המבוע, זו כרס, לאחר שלשה ימים כריסו נבקעת ומוסרת לפה, ואומרת לו: הילך מה שגזלת וחמדת ונתת לי, [ונוכל לומר שזוהי כונת הכתוב (משלי י') ופי רשעים יכסה חמס], גם אמרו חז"ל שעבור זה החטא מאכילין אותו שם חול הדק. ושיניהם נשברות, כמו שנאמר שיני רשעים שיברת, וכשהם אינם רוצים לאכול, משיב להם הקב"ה: "מדוע כשהייתם אוכלים גזל בעולם הזה היה מתוק בפיכם."

ואפילו אחר כל העונשים, לא יהיה לו תקנה גמורה עד שישוב בגלגול להשיב את הגזלה, וראיתי בספרים מעשה נפלא שהיה

בימים הראשונים, שבא אחד בגלגול סוס, והיה עובד בכל כחו כדי לשלם את חובו, וזהו מן הגלגולים הקשים.*

ולפחות יצטרך לבוא עוד הפעם לאותו העולם, לחזור ולהבראות, כדי לפרוע את גזילתו, כמו שמובא בכמה מקומות, וכן כתב הגר"א במשלי על הפסוק "מציל נפשות עד אמת."

ואל יתפתה האדם מיצרו לאמר מה היזק יגיע לי אם אבוא עוד הפעם לעולם הזה, אמשול לך למה הדבר דומה: לאחד שהיה יורד מנכסיו, ועזב את אשתו ובניו הקטנים במר נפשו, והלך למדינה רחוקה באי הים כמה אלפים פרסאות מביתו, לבקש טרף לביתו, והיה שם כמה שנים ולא הרויח כי אם לחם חוקו, והתמרמר כמה פעמים על רוע מצבו, שמוכרח להיות גלמוד ולא לראות בניו החביבים לו כנפשו. אחר כך במשך השנים הצליחו הקב"ה ונעשה עשיר גדול, ותיכף הודיע זה לאנשי ביתו, ובישרם שיבוא לביתו במשך שבעה חדשים, שהוא מוכרח לנסוע על שבעה ימים, כל יום מהלך חודש שלם, וישמחו כל אנשי ביתו שמחה גדולה, וגם כל קרוביו ומשפחתו שמחו על זה, ותיכף קיבץ את כל ממונו ויחל לנסוע לביתו.

ובעת החל לנסוע, ויפגע בו אחד ממיודעיו, ויאמר לו: עצתי שתראה לעלות על זכרון ולהתבונן, אולי מגיע למי שהוא מאנשי המדינה ממך מעט מעות, ולהחזיר לו, כדי שישאר ממוןך

(*) זה תוכן הסיפור: מעשה באדם שנשאר בעל חוב לחבירו ונפטר לבית עולמו, מכיון שלא שילם את החוב חזר בגלגול כסוס, והיה עובד את אדוניו באופן נפלא, עד שהיה הדבר לפלא. אירע, שמקובל אחד נקלע לבית אותו אדם, לאחר ששמע את סיפור הסוס, שאל את בעל הבית האם יש מי שהוא מבעלי חובותיו שעדיין לא פרע חובו? בעל הבית חיפש ומצא את חובו של אותו אדם שלא נפרע. אותו מקובל שאל את בעל הבית אם הוא מוכן להחזיר לו את שטר החוב ולמחול את החוב. משהשיב בחיוב לקח את השטר וקרעו, לאחר מכן כאשר נכנס בעל הבית לאורוה מצא את הסוס המופלא שוכב ללא רוח חיים.

נקי מגזל, ואז תלך לבטח ותשוב בשלום לביתך, אי לאו הכי יעכבוך הפרוטות הקטנות באמצע הדרך, ויהי כמצחק בעיניו, וישם לדרך פעמיו ויודיע לביתו כי החזיק בדרך, ובא יבוא ליום המוגבל.

ויהי בכלות שבעת החדשים, ובא אותו יום המוגבל, יצאו בבקר כל אנשי ביתו וכל משפחתו לחוץ לעיר, עד מקום הקף החומה שהיתה מפסקת בין העיר ובין הים, כדי לקבל את פניו בשמחה בעת בואו מן הים לחומת העיר, וימתינו שם כמה שעות, ויכלו עיניהם להמתין שם לבואו. בתוך כך ראו שבאה ספינה לשפת הים, וישמחו שמחה גדולה, כי חשבו שתיכף ירד אביהם אליהם.

אבל שמחתם נהפכה לתוגה, שפתאום ראו שנסגרה החומה, וימתינו שם עד בוש, וישמעו את קול אביהם שהוא מתנפל לפני השרים ושופטי המדינה, שירשוהו לילך לביתו, וישיבו לו כי בינתיים באה להם ידיעה ממקום המדינה שהיה שם, איך שלפני עשר שנים עשה שם עוולה לאדם בממון, ונכתב זה שם בספר הזכרונות, וזה המעשה היה שם באחד מן האיים שאין מקום לדואר לילך שם ולהשיב את הגזילה, על כן מן ההכרח הוא לשוב בעצמו לשם, ולפרוע חובותיו, ואח"כ יוכל לבוא לכאן, וכשמעו זה, התחיל לבכות עד מאוד, ויתחנן להם כי זה יותר מעשר שנים שלא ראה את בני ביתו, והוא מתרצה עתה להשיב עתה הגזילה עשר פעמים, אך שירשוהו לחזור לביתו. וימאנו ליתן אוזן קשבת לדבריו, ויאמרו לו, אחרי שלא יגיע מזה תועלת לנגזל, מה יועיל אם יקנוס עצמו בכפלים, גם הזכיחוהו על פניו ויאמרו לו, הלא אנו יודעים שהתרו בך בעודך במקומך שלא תוכל לצאת מן הים ליבשה עד שתפרע לכל אחד ואחד את המגיע לו, וכראותו שאין דבריו עושים פרי, התחיל לבקש תרשוני על כל פנים לירד לביתי

ול להיות שם חודש ימים ולשמוח עם אנשי ביתי, ואחרי כן תשיבוני למקומי הראשון, וגם לזה לא הטו אוזן לדבריו, ויבך עד מאוד במר נפשו, ויאמר תרשוני על כל פנים על זמן מה לראות את אנשי ביתי, כי זה שבעה חדשים שסכנתי עצמי על הים בשבילם, ומי יודע מתי אראה אותם עוד, ויענו לו ויאמרו, כן הדבר, אבל לא תרד לשם, רק נפתח דלת החומה ותראה אותם מרחוק, והנה כאשר נפתחה דלת החומה, וישמחו אנשי ביתו עד מאוד, כי חשבו שהורשה לירד אתם לביתם, אבל כעבור זמן מועט, והשוטרים אצים לאמור חזור למקומך הראשון, מי יוכל לשער גודל הצער והבכי שנעשה לו ולהם אז, באמרם שזה כמה שנים שחכו לו, וביותר באלו השבעה חדשים האחרונים, שיום לשנה היה לו ולהם אז, ועתה הוכרח לחזור לגירותו ולסכנתו על הימים, ומי יודע אם אולי עוד הפעם ישאר בידו ממון אחרים באיזה ענין ויצטרך לחזור עוד.

כן הדבר אחי, הנה עיקר ירידת האדם מהעולם העליון לפה, הוא אך להשתכר מעט תורה ומצות, כדי להאיר אחרי כן באור הנצח בעולם העליון. והוא צריך להתנהג בזה כמו גר בארץ אחרת, שבא לשם על עסקי סחורה, שאינו חושב רק בעניני סחורתו, איזה לקנותה ואיזה שלא לקנותה, אבל לא על שאר הענינים, אחר שאין דעתו להשתקע שם. אך מסיבת היצר, ועוד כמה ענינים שוכח האדם בנערותו על מה בא לפה, ויחשוב כי תושב הוא ולא גר, אך בבא ימי הזקנה, מתחיל להרגיש בגירותו, ומתחיל לקבץ את סחורותיו לתיבתו, [והם התורה ומעשים טובים שעשאם בימי חייו] וככלות ימיו, מתחיל לנסוע לביתו, והנה ידוע מהזהר הקדוש ששבעה דינים עוברין על האדם, עד שיבוא למקום מנוחתו, ומי יוכל לשער גודל כח של כל דין ודין, דהלא ידוע מאמר הגמרא על הפסוק עוברי בעמק הבכא מעין ישיתהו, שמורידין דמעות כמעין של שיתין קודם שהולכין לגיהנום, והוא

אחד משבעה דינין, ומסתמא צער חיבוט הקבר וכן שאר הדינים, גם כן לא נקלים המה, ובודאי בכל דין ודין כלו עיניו ליחל, מתי יגמר הדין ויצא ממות לחיי נצח בגן עדן ולהתראות שם עם מעט מצוותיו שהם עיקר תולדות שלו, כמאמרם עיקר תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים ושמח בהם יותר ממה שהאדם שמח עם בניו בעולם הזה, וככלות כל הדינים וכל הענינים, אך שנמצאו בידו עון עושק וגזל, לא יניחוהו הכרובים שומרי הפתח להכנס לגן עדן אל מקומו בשום אופן, רק יניחוהו מרחוק לראות את מקומו, אם יש לו זכות גדולה, אבל לא יניחוהו להכנס לפנים ולהשתקע שם, והוא בוכה במר נפשו על זה שמוכרח לירד עוד בגולה בעולם השפל, ולחזור ולהבראות, ולמות, ולסבול עוד הפעם חיבוט הקבר ושאר דינים. ומי יודע אם יזכה, אולי יקלקל עוד יותר ויותר ח"ו [ויצטרך לחזור בגלגול נוסף].

ודע עוד, שאדם הגונב וחומס לחבירו, לא די שממון העול ילקח לבסוף מידו, אלא על חלקי הצער שציער או בזה לחבירו, ינתן לו גם כן במדה ומשקל ממש.

ובזה ביארתי הפסוק בקהלת, "ושבתי אני ואראה את כל העשוקים הנעשים תחת השמש והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם", ועיין בפירש"י, והנה כפל לשון של שתי פעמים, ואין לו מנחם, וגם תיבת עושקיהם כח, אין לה ביאור? אך בזה יבואר בפשיטות, דהנה אנו שעיני בשר לנו, אם נראה איש עני שלוח מאחד עשרים רובל כסף, ויסע מביתו לנוד באשר ימצא, להשתכר מעט להחיות את נפשו, ובהיותו בדרך, מצאו לסטים אחד, ויתחנן לו העני כי ירף ממנו, והרוצח לא שמע לדבריו, ויכהו מכות נמרצות, ויגזלוהו עד פרוטה האחרונה, והעני הזה בכה במר נפשו עד מאד, ואין לו מנחם, עד שנתחלש ונתעלף בדרך, וימצאוהו אנשים מושכב בשדה, וברוב

עמל ויגיעה השיבו את רוחו, ויספר להם את כל הקורות אותו ויתמהו איש אל רעהו לאמר, מה סיבב אלקים לאיש כזה, שהוא איש עני, ובמה יבוא עתה לביתו לפרנס הטף שלו.

אבל כל זה הוא רק לעיני בשר, שאין אנו יודעין מה עשה עד עתה, אבל באמת מי חשוד קב"ה דעביד דינא בלא דינא, ומסתמא הוא עשה ג"כ כעין זה, בגלגול זה או בגלגול ראשון לאיש אחר, בהפטר המעות ובסיבות הצער, עד שלא היה לאיש ההוא ג"כ מנחם מרוב הדאגה, ולכן פרע לו הקב"ה עתה מדה במדה.

וזהו כוונת הכתוב, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים הנעשים תחת השמש, היינו שנעשו עשוקים פה בעולם הזה, והם בוכים במר נפשם על זה ואין להם מנחם, והתבוננתי ברוח הקודש וראיתי, אשר מעושקיהם לבסוף ינטל מהם זה הממון, וג"כ בצער כל כך עד שאין להם המנחם, וזהו שאמר ושבתי אני ואראה את כל העשוקים וגו' ואין להם מנחם, והראה לו הקב"ה, שמיד עושקיהם ינטל לבסוף גם כן הכח, והבכיה תהיה רבה כל כך עד שלא יהיה להם גם כן מנחם מרוב הדאגה."

חומר עוון גזל:

דאין לך חמור בכל האיסורין שבתורה מעונש

הגזל

(מדרש תנחומא פרשת נח ד')

"סאה מלאה עוונות מי מקטרג בה? גזל

(ויק"ד ל"ג)." "כ"ד חטאות סדר יחזקאל ומכלם

לא סתם אלא בגזל (שם).

חייב אדם להזהר מאד בענין גזל לכל יכשל בו חלילה. "מי שיש בידו עוון גזל אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה שנאמר "לא יגורך רע", לא יגור במגורך רע (מדרש מובא ב"שפת תמים" פרק ג')."

בן הרמב"ם כותב בספרו "המספיק לעבדי ה'": "ודע כי עשר שנות צום מתוך חסידות יתקפחו לך בעוון אכילה אחת מן הגזל ומן הגניבה."

ההמנעות מגזל, כבר הוטבעה בבריאה, כדברי רז"ל: "אלמלא נתנה תורה, היינו למדין צניעות מחתול, גזל מנמלה (עירובין ק')."
במדרש (דברים רבה ה') אמרו: "דרך ארץ שיש בה (בנמלה) שבורחת מן הגזל, מעשה בנמלה שהפילה חטה אחת והיו כולם באות ומריחות בה, ולא היתה אחת מהן נוטלה, באה אותה שהיתה שלה ונטלה." עוד נאמר בגמרא (מו"ק) בענין העונש הבא לאדם בטבע: "לאחר ג' ימים [כריסו של המת] נבקעת על פניו ואומרת לו: הא לך מה שגזלת ונתת בי."

א. הרס החברה. "דור המבול לא נחתם דינם אלא משום הגזל (סנהדרין ק"ח)."

רבותינו פירשו, את הסיבות להבדל, שבין העונש שניתן לדור המבול שנכחדו מן העולם, לבין עונש דור הפלגה, שלמרות חטאם הגדול, רק הפיצם ה'. וזה לשון רש"י בביאורו לתורה (בראשית י"א ט'): "ו"

"וכי איזו קשה, של דור המבול או של דור ההפלגה, אלו לא פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו. ואלו נשטפו, ואלו לא נאבדו מן העולם? אלא, שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם, לכך נאבדו, ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם, שנאמר "שפה אחת ודברים אחדים", למדת ששנאווי המחלוקת וגדול השלום."

עוד אמרו רבותינו (סנהדרין ק"ט). שחורבן סדום היה משום חטא בין אדם לחבירו וגזל: "ואנשי סדום רעים וחטאים" "רעים" בגופן

ו"חטאים" בממונם, מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון ומושכין אותו אל קיר נטוי, ודוחין אותו עליו, ובאים ונטלים את ממונו. "אף ירושלים חרבה על שפסקו בה אנשי אמנה (שבת קי"ט). וכן נאמר (ישעיה א.) "כספך היה לסיגים" — רש"י מפרש: "שעושינן להונות".

גזל הוא דבר שפוגע מאד באדם, ואמרו רבותינו (ב"ק קי"ט): "כל הגונב את חברו שוה פרוטה כאילו נטל נשמתו ממנו". ואף לרציחה ממש הדברים מגיעים, כדברי רבותינו (מובא רש"י בביאור התורה שמות כ"ב א'): "אם במחתרת כשהיה חותר את הבית, אין לו דמים — אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כאן למדתך תורה: אם בא להורגך השכם להורגו, וזה להרגך בא, שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממנו בפניו ושותק, לפיכך, על מנת כן, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו."

גם כשאין כרוך בגזל ענין של נפשות, הורס הוא כל אחדות חברתית, וכשאין אחדות חברתית הרי זו סיבה לעונשים רבים, כדברי רבותינו (ילק"ש הושע ד' רמז תק"כ): "חבור עצבים אפרים הנח לו" — רבי אומר גדול השלום, שאפילו עובדי אלילים ושלום ביניהם, כביכול, אינו יכול לשלוט בהם, שנאמר "חבור עצבים אפרים הנח לו", אבל משנחלקו מהו אומר "חלק לבם עתה יאשמו".

ב. כפירה:

"כל הגונב, הרי זה כשופך דמים, ולא שופך דמים בלבד, אלא כאילו עובד ע"ז וכמגלה עריות ומחלל שבתות (שמחות ב' י"א)."

"מי שאינו עוסק במשא ומתן באמונה, איסורו כפול — הן בין אדם לחבירו והן בין אדם למקום, כי מגלה בזה שאין לו אמונה

ובטחון באלקי ישראל, אם היה מאמין שאין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, וכל מה שנגזר עליו בראש השנה יגיעו ולא יעדיף ולא יחסיר — לא היה בא לידי גזל (על פי רחמי האב אות י"ד)."

גם ה"חפץ חיים" (בסוף ספרו "אהבת חסד" בהשמטה) כתב אודות מי שרוצה להשיג ממון באופנים שאינם על-פי דרך התורה:

"והנה בענין זה לבד, לבד שהוא עובר על כמה לאוין, מורה שאין לו אמונה בהשגחת השם יתברך, והוא חושב שכל מה שאדם חוטף, בהיתר ושלא בהיתר ישאר תחת ידו, שאלו היה מאמין, שהשם יתברך משגיח בעולם ושהוא מפרנס לברואיו, וכמו דכתיב "כי ה' אֱלֹהֶיךָ הוּא הַנוֹתֵן לְךָ כַּח לַעֲשׂוֹת חֵיל", ונאמר "נותן לחם לכל בשר", ובלעדי רצונו אין אדם יכול להתעשר. לא היה מכניס עצמו לזה, דצריך להאמין שלא יפלא מה' שום עצה להעשירו אף אם לא יעסוק בעסק הזה, ולהיפך כשיעסוק בעסק ריוח כזה אשר הוא מתנגד לרצון השם יתברך, אף שהוא מרויח בעת הזה, צריך לידע בבירור שסוף דבר הוא שלא ישאר הממון תחת ידו."

(אמנם מצינו, שהגנב אינו סובר שהוא עושה נגד רצונו יתברך, ואדרבה, אמרו חז"ל גנב אפוס מחתרתא רחמנא קריה [הגנב מתפלל בעת חתירתו את המחותרת שהקב"ה יצליחנו] ("עין יעקב", ברכות ס"ג). דבר זה יתכן, משום שכה גדול כח ההטעיה העצמית של האדם. כמו כן יש ללמוד מעובדה זו, עד כמה גדול כחה של האמונה הטבועה בלבו של האדם, שגם בעשותו מעשה שכולו אומר כפירה, בתוך ליבו פנימה, עדיין קיימים רגשות של אמונה הפורצים בצורת תפילה. ברם, מי שידיו מלוכלכות בגזל, "הוא קורא להקב"ה והקב"ה אינו עונה אותו, למה? שתפלתו בעבירה (שמו"ר כ"ב)". ואף שאין העבירה קשורה ישירות עם התפילה בכל-זאת היא אינה מתקבלת, ומדוע? לפי ההסבר האמור, הדברים מובנים: שהגנב ממון כופר בהנהגת הבורא, לכן אינו ראוי שתשמע תפילתו.

ג. הנזק לעניניו החומריים של האדם:

1. אבדן הממון: "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו

יעזבנו ואחריתו יהיה נבל (ירמיה י"ז י"א)."

בתנא דבי אליהו (רבה פרק ט"ז) מביא סיפור באדם אחד שגזל גוי ומיד הפסיד כל מה שהרויח וזה לשונו:

"רבי, מעשה היה בי שמכרתי לגוי ד' כורים תמרים, ומדרתים בבית אפל מחצה על מחצה. אמר לי הגוי, אתה והא-להים שבשמים יודע במדה שאתה מודד לי. וחסרתיו במדידה ג' סאין, לאחר מכן נטלתי המעות ולקחתי בהם כד של שמן, ונקרע הכד ונשפך השמן. אמרתי לו: ברוך המקום שאין לפניו משוא פנים, הכתוב אומר "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" וגזל הגוי גזל."

לא רק הרכוש שנרכש בדרכים שאינם מהוגנות יורד לטמיון, אלא, גם שאר רכושו כמו שאמרו: (סוטה ט'): "הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שביקש לא נותנים לו, מה שבידו נוטלין ממנו" ובר"א זוטא ג' אמרו: "אם נטלת את שאינו שלך, את שלך יטלו ממך."

החפץ חיים המשיל את הדבר לדם מורעל אשר משחית את יתר הדם שבגוף. וקל וחומר; אם כשלא עושים צדקה די הצורך הממון אבד ואף מאבד ממון אחר, כדברי בתו של נקדימון בן גוריון לרבן יוחנן בן זכאי, כאשר שאלה לפשר עניותה הנוראה, שהגיעה למצב שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמה? והיא ענתה לו: משום שלא עשו צדקה כפי מידת עושרם. חזר רבן יוחנן בן זכאי ושאלה וממון של בית חמיך להיכך הלך? ענתה: בא זה ואיבד את זה (כתובות 50:).

גם בגזל נכרי אמורים הדברים כנ"ל מדברי התנא דבי אליהו בהונאת דגוי. לכן כתב המהרש"א בחידושי אגדות (כתובות ס"ז).

"ורבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם, שלא באמונה ובחילול השם, כגזלת עובר כוכבים, ואח"כ מנרבים מאותו ממון, להיות להם לכבוד, בכל שנה ולתת להם ברכת מי שברך להיות להם שם ותפארת, ואין זה אלא מצוה הבאה בעבירה, ואין לעושר הזה מלח וקיום."

וכן כתב גם ב"באר הגולה" (חור"מ סי' שמ"ח סק"ה) ע"ש.

2. שאר עניני היוזק:

העולם הגשמי תלוי בעולם הרוחני, ואם מצבו הרוחני של האדם ירוד, הרי זה פוגע בעניניו החומריים. אמרו רבותינו (קהלת רבה ז'): "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי", קלקולים רבים נגרמים על ידי עוון גזל, לפיכך באים עונשים רבים בעקבות זאת, אמרו רבותינו: "אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל (תענית ז'): "על ד' דברים נגעים באים... ועל הגזל (ערכין ט"ז)". "בעוון גזל גובאי [ארבה] עולה, ובני אדם אוכלין בשר בניהם ובנותיהם (שבת ל"ב)". "בד' פרקים הדבר מתרבה... ובמוצאי שביעית מפני גזל מתנות עניים (אבות פ"ה מ"ט)". נענש בקיצור ימים, שנאמר "אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש (משלי כ"ב)". ונאמר "כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו (איוב כ"ז)", בגמרא (ב"ק קי"ט) פירשו: נפשו של גזלן.

עד היכן מגיע חיוב הזהירות בענייני גזל וכו'

כבר הבאנו בהקדמה את דברי הרמח"ל המבאר כי אמנם אין האדם גוזל בגלוי, אך האדם עלול להכשל בעניינים רבים שגם הם כלולים באיסור החמור של גזל:

"איוב העיד על עצמו ואמר (איוב ל"א) אם תטה אשורי מני הדרך ואחרי עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום", והבט יופי המשל הזה, כי דימה הגזל הבלתי נגלה כדבר המתדבק ביד האדם, שאף על פי שאין האדם הולך לכתחילה ליטול אותו, ונשאר דבק מאיליו, סוף סוף בידיה הוא, כן הדבר, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי."

מסופר בגמרא (ברכות ה'): מעשה ואירע שהחמיצו בבת אחת, ארבע מאות חביות יין, של רב הונא. באו אליו רב יהודה אחיו של רב סלא חסידא ושאר חכמים, אמרו לו: היות וזה דבר בלתי רגיל, עליך לבדוק על מה אירע לך עונש זה, כאשר שאל אותם, אם שמעו דבר מה שעליו לתקנו? ענו לו: שהם שמעו עליו שאינו נותן לאריסו חלק מזמורות הגפנים. כאשר הצטדק: הרי האריס לא משאיר לי כלום, כיון שגנב ממני את הכל. אמרו לו: זהו מה שאומרים העולם: "כתר גנבא גנוב וטעמא טעים" [הגנוב מהגנב אף הוא טועם טעם גניבה] "אמר להם: אני מקבל עלי ליתן לו! מיד, נעשה נס, וחזר החומץ

הפך ליין, ויש אומרים, שהתייקר מחיר החומץ שלו, והיה ערכו כשל היין. הרי שגם לקיחת דבר שהוא שלו הרי הוא בכלל גניבה.

רבותינו אמרו (סוטה י'. חולין צ"ב): "צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם, מפני שאין פושטין ידיהם בגזל". הסבא מקלם ביאר את הטעם להתנהגות זו של הצדיקים: הם זהירין מאד באיסור גזל, לכן חוששין שמא יחסר להם ממון, ויצטרכו לעמוד בנסיון, לכן שומרים את ממונם לבל יכשלו בנסיונות החיים. נראה שיש לפרש את המאמר הנ"ל באופן נוסף: צדיקים מפני זהירותם באיסור גזל, יודעים שאם אין מנצלים את הממון בצורה הנכונה, הרי שזו מעילה בפקדון. שהרי הממון של האדם הנמצא אצלו פקדון הוא, ומעילה בפקדון כזה, גם היא נחשבת בעיניהם של הצדיקים כאיסור גזל. הרי שאיסור גזל הוא רחב בהרבה ממה שבני אדם חושבין אודותיו.

תלמידו של ר"י מסלנט, רבי שמחה זיסל מקלם, כותב עליו:

"אדמו"ר ז"ל האיר עיני הגולה ברוב חקירותיו וידיעותיו בדיני ממונות, גזל ונזיקין, אשר ממש יחיד היה בדורות הללו: הוא הכניס בשטח זה הרבה דינים חדשים, אשר אינם ידועים ומקובלים בין הקהל ושהיו מעוררים לפעמים תמהון, הוא הראה נפלאות כמה דוגמאות על פי משפט התורה, איך אדם נכשל בקל, בעוון גזל ומילי דנזיקין. לא הלך אחר הנחות מקובלות לחשוב לגזלן, רק את החוטף חפץ מחבירו, לאדם המזיק רק את הגורם היוק בידים. אלא כל מי ששולל מחבירו, בכוונה או שלא בכוונה, איזו טובת הנאה שיש לו זכות עליה, או נהנה מחבירו הנאה כל שהיא שלא ברשות — הרי הוא גזלן. וכל מי שברשלנותו ואי זהירותו או בהחרשלותו בשמירת ממונו ותקלתו, בא לחבירו איזה הפסד שהוא בגוף או בממון, או איזה צער ואי נעימות, הרי זה אדם המזיק או ממון המזיק, והם חייבים מן התורה. בניסוח הדברים

להלכה אין בהם משום חידוש, אבל בחיים במעשי יום יום, עוררה השקפה והנהגה זו תמהון רב, (תנועת המוסר ח"א עמוד 350).

דוגמא לחומר ענין גזל, שגם אי התחשבות בזכות השני היא בכלל גזל, יש להביא מדברי הגמרא (ברכות ח' ב'): "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום. שנאמר "בקש שלום ורדפהו" (תהילים ל"ד), ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן, שנאמר "ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם (ישעיה ג') "פירש רש"י: גזלת העני — והלא אף גזלת העשיר גזילה היא? אלא גזלת העני שאין לו כלום לגזול ממנו אלא שלא להשיב על שלומו."

אף הגורם נזק רוחני, נקרא גזלן. כמו שאמרו רז"ל (ברכות ל"ה ב'): "א"ר חנינה בר פפא כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. שנאמר "גזול אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית" [רש"י: גזול להקב"ה את ברכתו, ולכנסת ישראל, שכשחטאו פירות לוקין]."

רבי ישראל היה נזהר בעובדות הללו בצורה מפליאה ושימש מופת חי לתשומת לב ועירנות בשטח זה, הוא היה לומד מוסר מיוחד בנושאים אלו.

"רב גדול נקרה פעם לביתו, הזמינו ר' ישראל לטעום דבר מה, והוסיף שהמאכל כשר בלי חשש, תמה האורח ולא הבין פשר דבריו, רבי ישראל הסביר לו, דלגבי ידיה יוכל להיות כי המאכל אינו כשר, באשר הוא נהנה משל אחרים — משל תלמידו הנריב שתמך בו, כידוע. ואולי הם טועים בו ומעריכים אותו יותר מערכו, והרי זה מתנת טעות והוא גזל בידו. אבל לגבי האורח אין כל חשש ופקפוק, שכן הוא כבר קנה בשינוי רשות והרי הוא מאכל כשר לכל הדעות, מי שהכיר את רבי ישראל, יודע שלא היה נוהג

בבדיחות, במקום שלא ראה תועלת, ובודאי נקף באמת החשש בלבו שאולי יש בממונו ספק גזל (תנועת המוסר ח"א עמוד 352).

זהירות רבה צריך האדם בענינים אלו כיון שיצרו של האדם מתגבר בענינים אלו. כבר כתב במסילת ישרים (פרק י"א):
"שאף שלא יהיה האדם הולך וגזל ממש, קשה הוא שיהיו רדיו ריקניות ממנו לגמרי, אמנם, באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעיניים שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העינים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב, שהוא לא כן עשה ולא הלך לבו אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאום. ראה נא בענין ההונאה, כמה נקל הוא לאדם להתפתות ולהכשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים ולהשתכר ביגיע כפיו, לדבר על לב הקונה למען יתרצה לו, ויאמרו על כל זה, יש זריו ונשכר ויד חרוצים תעשיר. אמנם, אם לא ידקדק וישקול מעשיו הרבה, הנה תחת חטה יצא חוח, כי יעבור ונכשל בעוון ההונאה אשר הוזהרנו עליו (ויקרא כ"ה) "ולא תונו איש את עמיתו", ואמרו ז"ל: אפילו לרמות את הגוי אסור. וקרא כתיב (צפניה ג') "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפייהם לשון תרמית". וכבר אמרו (ב"מ ס') "אין מפרכסין את הכלים הישנים כדי שיראו כחדשים, אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים, אפילו סאה בדינר, ואפילו יפה דינר וטריסית, לא יערב וימכרם סאה בדינר". כל עושה אלה כל עושה עול (דברים כ"ה) קרוי חמשה שמות: עול, שנאו, משוקץ, חרם, תועבה."

להלן מספר ענינים ללמדנו עד כמה צריך להזהר בכל דבר הנוגע לזולתו.

א. זהירות בנזיקין:

"האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיום מילי

דנזיקין (ב"ק ל' א')."

"גאון אחד טייל פעם עם ר' ישראל ברחובות העיר והחזיק את מקלו תחת בית שחיו בצורה אלכסונית שקצהו בלט לחוץ, ר' ישראל העיר לו, שיש בזה דין "מפריח קוצותיו ברשות הרבים", שחייבים עליו משום דבר המזיק... כן היה גוער בתלמידים שהיו מטים את העמוד שלמדו עליו, משום אותו טעם של בור ברשות הרבים (תנועת המוסר ח"א 353)."

"בהתפללו פעם מנחה בבית כנסת אחד, ראה — יהודי שנכנס בחפזון "לחטוף" קדושה, ותוך מרוצתו, דרך על רגליו של מי שהוא ולכלך את נעליו המצוחצחות. אחרי תפילת מנחה, פנה ר' ישראל אל היהודי הזה והעיר לו, שעליו לפצות את האיש על הנזק שגרם לו, בהוסיפו לזה, שעד כמה שתהיה חשובה אמירת הקדושה, היא מאבדת את כל ערכה אם על ידה יסובב למי שהוא איזה נזק או צער.

באחד מימות ראש השנה בקובנה, אחרי שר' ישראל הלהיב את תלמידיו לפני תקיעת שופר, בדברי התעוררותו הסוערים, והם עמדו להתפלל מוסף בהתלהבות רבה — תפס גם ר' אליעזר שלוביץ, שנמנה אז בין תלמידיו, מקום מול פתח בית המדרש והשתמך בתפילה נלבבת. כשר' ישראל סיים שמונה עשרה, ניגש אליו — בעודו מאריך בתפילה, וקרא עליו בקול "גולן!" "גולן!" בגמר התפילה נזף בו ר' ישראל: כיצד אין אתה חושש, תוך תפילת מוסף בעיצומו של יום הדין, לחסום את פתח בית המדרש המלא מפה לפה, ולגזול את אוירם של המתפללים? והרי יכול גם לקרות מקרה של התלעפות באויר כה דחוס, ונמצא אתה חייב בצערן ובהיזקן של הבריות (תנועת המוסר עמ' 359 - 360)."

"פעם בא ר' ישראל לורשה לבקר את האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור. הרבי כברו מאד ואחר הפרדו ממנו לווחו עד הרחוב, השמועה עברה חיש בין החסידים, שאדם גדול נקלע לכאן, וכשר' ישראל סר לבית הכנסת להתפלל מנחה, התמלא הבית חסידים שבאו להקביל פניו, ומה נתאכזבו החסידים בראותם שאותו צדיק ליטאי קיצר בתפילתו כאחד ההמון וגמר אותה עם הראשונים, ר' ישראל הבין לתמהונם ואמר: ראיתי שאנשים רבים בטלים ממלאכתם בגללי הסנדלר עזב את מרצעו, החייט את מחטו, הנפח את מפוחו וכו' ואם אני אהיה מאריך בתפילה, הריני נמצא גורם הפסד ממון לישראל (תנועת המוסר עמוד 361)".

על החפץ חיים מסופר:

"בשנים הראשונות לקיום ישיבתו [של החפץ חיים], היו רוב התלמידים ישנים בבית הכנסת והיו מביאים להם קדרות תבשיל למזונותיהם, בגמר אכילתם, היו התלמידים רוחצים את הקדרות בכיור הרחצה, ומחוסר זהירות היה הכיור או הקערה מתלכלכים משיוירי אוכל, מתפללי בית הכנסת שהיו מוצאים לפעמים איטריה מודבקת וכדומה, הקפידו מאד על הדבר, ור"מ ראה בזה חשש של גזל. כדי למנוע תקלה זו מהתלמידים היה ר"מ בא לבית הכנסת כל לילה בשעה שתים עשרה, לאחר שהתלמידים היו שוכבים לישון, ומנקה את הכיור והקערה (תנועת המוסר ח"ד 121)".

אברהם אבינו היה זומם את גמליו כדי שלא יאכלו משדות זרים. לכן נאמר "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו" נכרין היו משאר גמלים שהיו יוצאים זמומין מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים (רש"י בראשית כ"ד י').

על רבזנו החפץ חיים מסופר שהיתה לו פרה ומאד היה משגיח לשמור עליה לבל תצא ותזיק לאחרים.

פעם עזב ר' ישראל מאיר לזמן ידוע את ביתו, וישב ללמוד בפרישות בעיר הסמוכה וסלישוק. פעם נזדקק לעגלונים של רדין וביקש מהם למסור מכתב דחוף לאשתו. העגלונים שהיו סקרנים פתחו את המכתב, ומה השתוממו לקרוא בו שהוא מזהיר את אשתו שלא לתן את פרתה לצאת ביום השוק לרחובות העיר, כי ביום זה עוברות הרבה עגלות של נכרים והפרה עלולה לסחוב מהן קצת תבן או קש, והיות שכן נח אינו מוחל אף על פחות משהו פרוטה יכשל בזה בעון גזל. (תנועת המוסר ע' 123)

ב. זהירות הפועל בעבודתו "כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר

עני ולא יעכבנו. כך העני, מזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. שהרי הקמידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. וכן חייב לעבוד בכל כוחו שהרי יעקב הצדיק אמר "כי בכל כוחי עבדתי את אביכן", למיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר "ויפרוץ האיש מאד מאד" (רמב"ם שכירות י"ג ז').

כתב רמח"ל (מסילת ישרים פי"א):

"...וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית, מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון, ואפילו בקריאת שמע לא חייבום ליבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכור יום אסור בהן שלא לבטל ממלאכתו של בעל הבית, ואם עבר, הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא ליבטל ממלאכת רעהו. ויעקב אבינו עליו השלום

מבאר בפיו ואומר (בראשית ל"א), "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדרד שנתו מעיני", מה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו, כללו של דבר: השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כענין שאמרו ז"ל, שכירות מכירות ליומה, וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו, אינו מחול. שכבר אמרו רבותינו ז"ל (יומא פ"ו) "עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו". ולא עוד, אלא אפילו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצוה."

יעקב אבינו, כשראה את עדרי הצאן רובצים ליד הבאר אמר להם: "הן עוד היום גדול לא עת האסף הצאן — אם שומרי שכר אתם, הן עוד היום גדול, ואם שלכם אתם רועים, לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו (בראשית כ"ט, מדרש רבה וילקו"ש)."

יעקב אבינו, עבד באמונה את לבן, אף שרימהו ונתן לו את לאה, תמורת העבודה שעבד בעבור רחל. בכל זאת, "ויעבוד עוד שבע שנים אחרות (בראשית כ"ט)", כשם שהראשונות היו באמונה כך האחרונות. הוסיפו במדרש ילקו"ש (רמז קכ"ה): "בנוהג שבעולם פועל עושה מלאכה עם בעל הבית שנים ושלוש שנים באמונה ולבסוף הוא מתעצל, ברם הכא מה הראשונות באמונה אף האחרונות באמונה."

"אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר עצמו ביום, או לדוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית, ולא יהיה מרעוב עצמו [אפילו לצורך תשובה משנ"ב תקע"א ה'] ומסגף עצמו ומאכיל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו של בעל הבית, שהרי

תשש כוחו ותחלש דעתו ולא יעשה מלאכתו בכח (רמב"ם שכירות י"ג ו').

לפיכך פועל שעובד שתי משמרות, צריך רשות בעל הבית, היות ואינו יכול לעבוד כראוי (בית יחזקאל "מובא בספר הזהירו בממון חב"כ" ע' קמ"ג).

אמרו רבותינו: "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים שנאמר "יגיע כפ"ך כי תאכל אשר"ך וטוב לך" אשר"ך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא (ברכות ח') מי שעמל באמונה וביושר, משיג דרגות רוחניות גדולות, ושכרו גדול הן בעולם הזה, והן בעולם הבא.

ג. זהירות לפרוע שכר הפועל.

"וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממחר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר (מלאכי ג'). — אמר רבן יוחנן בן זכאי איז לנו ששקל קלות כחמורות — עושקי שכר שכיר כמנאפים וכמכשפים (רש"י)."

החפץ חיים באחד ממסעותיו למכור את ספריו, קרה לו פעם שברדתו לרגע מהעגלה ליושר את אבריו, האיץ העגלון בסוסיו וברח, בהשאירו אותו לבדו באמצע הדרך. רי"מ היה נאלץ ללכת רגלי עד הגיעו לעיירה.

בבואו לעיירה חקר רי"מ על מקום מגוריו של העגלון, שילם לו שכר נסיעה, ומיד שכר עגלה אחרת ועזב את המקום, מבלי שיוודע לאיש על ביקורו. הוא נימק את הנהגתו בזה שלא רצה לגרום עגמת נפש לעגלון, העגלון ודאי חשב אותו להלך עני ומשום כך הרשה לעצמו להתלוצץ בו, אבל אם היה רי"מ מתעכב בעיירה עם ספריו, אולי היתה מגיעה השמועה לעגלון שהאיש הזה שהתל בו הוא בן תורה ומוכר ספרים ויהיה מצטער מאד, כדי למנוע ממנו צער זה, הסתלק מיד מהעיירה (תנועת המוסר ח"ד עמ' 134).

זהירותו של החפץ חיים בתשלום שכר שכיר היתה רבה, ופעם שנעלם ממנו פועל ולא נתן לו את שכרו בערב שבת חיפש את מקום מגוריו לשלם לו את שכרו עוד באותו יום, וזה היה כבר סמוך לשבת (תנועת המוסר ח"ד עמוד 125). פעם העיר את בתו לקום בשעה מאוחרת בלילה, ללנות, לשלם שכר פועל, שלא הספיק לשלם לו, באותו יום.

כן נזהר מאד שלא לקפח שכר פועל, מעולם לא מסר עבודה לפועל או לבעל מלאכה, לפני שבא אתו לידי הסכם ברור, על פרטי העבודה ועל שכרה, אם קרה פעם ששכח לקבוע במפורש איזה פרט מתנאי העבודה, היה מקבל מספק את דעתו של הפועל ומשלם לפי דרישתו.

ד. זהירות באונאה. י"ג אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה גזל

ועבודת כוכבים (כ"מ נ"ט).

כבר הבאנו לעיל את דברי המסילת ישרים (פרק י"א) המבאר את גודל המכשולות המצויים בעניני הונאה במכר. על החפץ חיים מסופר:

"זהירותו העיקרית באה לידי גילוי בגזל ובאונאה, הוא היה מחשב חשבונות, רבים בכל מעשה אשר היה עושה, אם הוא נקי מכל חשש בזה, ומטכס תחבולות שונות לתקן הדבר. לשיא התמימות והצדק הגיע בעניני מסחרו, כאמור, החזיקה אשתו בימי צעירותו חנות מכולת, וכאן מצא רי"מ הזדמנות להביא לידי גילוי את ישרו ואמונת משאו ומתנו, הוא הזהיר את אשתו שתביא לחנות רק סחורה טובה. מזמן לזמן, היה בודק כל המצרכים הנמצאים למכירה, ואם מצא דבר מקולקל, היה מיד זורקו. את המחיר היה קובע לפי כל החישובים של ההלכה. המשקלות והמדות היו מדויקים ועוד הוסיפו ויתור. ולאחר הכל היה מודיע

לקונים שאיננו יודע אם סחורתו טובה, ויתכן שאצל חנוונים אחרים יש להשיג באותו מחיר סחורה נאה הימנה. כאשר ראה כי לקוחות רבים נמשכים לחנותו, חשש שמא הוא מקפת פרנסת אחרים וצויה לאשתו לסגור את החנות לאחר הצהרים.

בכל כמה ימים, היה עושה מאזן מהמזומנים הנמצאים בקופתו ומהחובות הזקופים על חשבונו, ובמקרה שהיה מוצא שחובותיו עודפים על המזומנים, היה נבהל וצועק לעצמו: מה יהיה אם אמות פתאום, הרי אשאר גזלן! והיה מצווה למכור מיד סחורות מהחנות, כדי להכניס בקופה מזומנים לאיזון החובות (תנועת המוסר ח"ד עמוד 122).

פרקים שלמים של זהירות בהלכות גזל ואונאה נגלו לפני רי"מ, בעת החילו לעסוק בהדפסת ספריו ובמכירתם, ראשית כל, היה בעצמו משגיח על ההדפסה שלא יצאו שיבושים וקילקולים, ולא סמך בזה על שום איש. למרות שספריו נדפסו בורשה, גלה מביתו וישב שם בכל פעם ירחים רבים, ובכל יום ויום היה נכנס ויוצא לבית הדפוס לפקח על העבודה, הוא היה מנמק את מאמציו אלה, שמלבד החשש שמא תפול איזו שגיאה בדבר הלכה, הרי אם יחסרו שורות או מילים או אם יצאו מטושטשים, יהיה במכירתם משום אונאה וגזל הבריות.

בנו רבי ליב מספר כי לאחר שהוא התיישב בורשה בשנת תרס"ו, סמך רי"מ עליו בהדפסת הספרים. פעם קרה שרי"מ קיבל מכתב תלונה מאיש אחד, שקנה ספר "משנה ברורה" ומצא בו קונטרס שעמודיו מוחלפים. רי"מ שלח מיד לבנו נזיפה חריפה מאד, וזו לשונו: "מה עשית לי בני! כל ימי דאגתי איך להנצל מאבק גזל, אבל בגזל גמור לא עלה על דעתי שאכשל, ועל ידך נפלתי בפח של גזל גמור, באותו מכתב הוא מצוה עליו להדפיס

מיד קונטרס חדש, ולפרסם בעתונים שכל מי שימצא בספרו קונטרס משובש יודיע, וישלחו לו קונטרס מתוקן.

גם לאחר ההדפסה, עדיין לא נרגע רי"מ ופקח על הכריכה, הוא שכר מגיהים מיוחדים, שעלו לו בהוצאות כספיות מרובות, שיבדקו כל ספר אם לא חסר או נתחלף בו איזה דף או קונטרס בשעת הכריכה, ואם לא נפלו בו קונטרסים מטושטשים או מקולקלים, לאחר הבדיקה הזאת היו רושמים בשולי הספר: "מוגה", ובמשך כל ימיו נזהר רי"מ לא למכור שום ספר שלא רשום עליו שהוא מוגה.

סח ר' משה אלכסנדרוב, מי שהיה תלמיד בישיבת רדין ועזר בזמן ידוע בהעתקת כתבי ידיו, שרי"מ קבע לו בשכר העתק כל גליון בין כך וכך שורות — מחיר קצוב. ביום בהיר אחר, לאחר שהנשכר כבר עסק בעבודה זו כמה זמן בא אליו רי"מ בבהלה ואמר לו שקרה לו אסון גדול שנכשל בעוון גזל. בתשובה לשאלת המעתיק, סיפר לו רי"מ שמצא בין הגליונות שהעתיק, כמה מהם שיש בהם יותר שורות מהקבוע ונמצא שהטעהו ושילם לו פחות ממה שמגיע לו, ובהיות שאי אפשר לברר כעת את כל הגליונות, שיצאו או נתערבבו בינתיים, הרי נעלם ממנו שיעור הגזילה ואיננו יודע כמה להשיב. המעתיק ניסה להרגיעו, והבטיח לו שהוא מוותר על התשלום הנוסף, אבל רי"מ לא רצה לשמוע ולא זו ממנו עד שבא איתו לידי סיכום ידוע, לפי המשוער, ושילם לו לאחר פיוסים ושידולים רבים את כל ההפרשים (תנועת המוסר ח"ד עמודים 124 — 125).

על ר' ישראל מסלנט מסופר:

"רבי ישראל לא הבדיל בין מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחבירו, ועוד העדיף את האחרונות על הראשונות, הוא

היה רואה במשא ומתן באמונה ובזהירות בממון אחרים – את המדריגה הגדולה ביותר, והיה מוצא לזה סמך ממאמרים תלמודיים רבים. שנינו: "חנוך תופר נעלים ועל כל תפירה ותפירה אומר: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', שיש בו יחוד וקישור כל העולמות." והיה רבי ישראל מפרש את הדברים כפשוטם, שהיה בודק כל חוט, שיהא מעובד כראוי, וכל תפירה, שתהא מתוקנת כהלכה ועשה את רצענותו באמונה. בנאמנות זו בממון אחרים, יש מהיחודים והקישורים הקדושים ביותר ומהמדריגות העליונות."

ה. זהירות במשקולות.

"קשה עונשן של מידות מעונשן של עריות
כיון שאינו יודע ממי גזל קשה לו לשוב (כ"ב
פ"ח).

איתא בתו"כ [והובא ברש"י וגם ברמב"ם]: על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שתקבלו עליכם מצוות מידות, שכל המודה במצות מידות, מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות מידות כופר ביציאת מצרים, וביאור הדבר שמי שזהיר במצות מידות מודה שהוא מודה שהבורא יתברך משגיח על עולמו על כל פרט, מודה ביציאת מצרים ששם הראה הקב"ה והודיע השגחתו הפרטית על עולמו כמו שנאמר למען תדע כי אני ד' בקרב הארץ, וכל הכופר במצוות מידות שמרמה את חבירו במידות, ודומה בנפשו כאילו אין עין רואה עליו מלמעלה כופר ביציאת מצרים (קונטרס מידות ומשקלות לבעל החפץ חיים)".

אבא שאול בן בטנית היה ממלא מדותיו מערב יו"ט... וחכמים אומרים, אף בחול עושה כן, מפני מצוי המידות (ביצה כ"ט א). רש"י: מפני מיצוי המידות, כשהיה מוכר שמן היה לו מדות הרבה, ומביאין

הלקוחות כליהן ומוודד לאיש ואיש, במדה לעצמו, ומתמצות והולכות לתוך כליהן כל הלילה.

תנו רבנן: הוא כנס שלש מאות גרבי יין ובירורי המידות, וחבריו כינסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המידות והביאום לפני הגזברים לירושלים, אמרו להם: אי אתם זקוקים לכך [כיון שהם המתינו כפי הראוי ויותר אינם חייבים ואף שמתמצין מעט הוא שלהם], אמרו להם: אף אנו אין רצוננו בכך, אמרו להם: הואיל והחמרתם על עצמכם עשו מהם צרכי רבים, דתניא גזל ואינו ידע למי גזל יעשה בהם צרכי רבים (ביצה כ"ט א').

אסור לשפוך בחוזק, כאשר מודד משקה במידה מפני שהקצף מפחית את הכמות. אפילו היתה המידה קטנה ביותר ואין במידה המתמלאת בקצף הזה שוה פרוטה. וכן צריך להוסיף תמיד הכרע לטובת הקונה. וצריך להזהר שהמאזנים יהיו מדויקות ביותר, ראה רמב"ם הלכות גביה (פ"ז ופ"ח) ושו"ע (חז"מ רל"ב).

צריך ליזהר מאד בדיוק במשקלות אפילו כששוקל במאזנים על גבי ניר, ישים על כף המאזנים השניה, נייר באותה מידה לבל יעשה עוול במשקל.

"סח רבי שלמה בלוח: שמעתי מר' יוסף הנפח מראדין כי ה"חפץ חיים" הרשה לו לייצר את גוף מבנה המשקלות עבור חנוני העיירה, אולם את הקוים — סימני המשקל לא הניח לאיש לעשותם, כי אם הוא בעצמו היה עובד על כל קו וקו במשך שעות הגונות, כדי שיהיו בתכלית הדיוק, כך נהג הח"ח שנים רבות. הפטיר הנפח: אני יהודי עני מרוד ואילו היו משלמים לי 25 רובל לשעה להתאמץ כמו הח"ח בשירטוט קוים, הייתי מוותר על כל הרווח (מובא בספר "הזהרו בממון חבריכם" עמוד ד"ש)."

ו. זהירות בפרעון הלואה: "איזהו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם,

ר"ש אומר הלואה ואינו משלם אחד הלואה מן

האדם כלואה מן המקום שנאמר "לוא רשע ולא

ישלם וצדיק חונן ונותן" (אבות פ"ב מ"ט).

הזכרנו לעיל את זהירותו של החפץ חיים כאשר היה מוצא שקניותיו בהקפה עולות על המזומנים מיד היה מצווה למכור סחורה כדי שיהיה כיסוי לחובות. ומי שאינו פורע חובותיו חייב לחזור בגלגול לשלם.

ראוי לעורר הרבה אל אודות העוול שיש באי פרעון חוב במועד מפני ההפסד הנגרם למלוה, ונועל דלת בפני לוויין אחרים, לפיכך צריך לעשות הכל כדי לפרוע את החוב.

מי שלוה מעות צריך לחשב: א. אם ההלואה נחוצה באמת, כי פעמים רבות אדם מלוה עבור מותרות, והמלוה סבור שהלואה נזקק לצרכיו ממש, והוא מלוה לו, בשעה שהוא עצמו דחוק למעות. ואילו ידע, שהלואה אינו דחוק לצרכיו ממש, לא היה מלוהו, והרי זה כגול, כיון שהלואה המעות היתה בטעות.

ב. צריך לדעת, אם יש לו אפשרות לפרוע את החובות בזמן. שהרי אם ממתין בפרעון החוב לאחר הזמן הקצוב, גורם הפסד לבעל המעות שצריך למעותיו, ומכל שכן, בעידן האינפלציה, שערך המעות יורד מזמן לזמן, הרי הוא ממש מזיק.

על רבינו ישראל מאיר הח"ח מסופר:

"פעם בא אליו ברדין אחד האברכים החשובים של ישיבתו בשם ר' גרשון מבלטרמנץ, ובישר לו בשמחה שהצליח לרכוש לו תפילין עם כל ההידורים. את הפרשיות כתב סופר מצויין וירא שמים ידוע מעיר פלונית, את הבתים התקין האומן המפורסם

מעיר אלמונית והן פרודות, מעור אחד וכו', את הרצועות עיבד יהודי כשר לפי כל החומרות, וכן הלאה והלאה רי"מ שאל אותו בתמימות באיזה מחיר עלו לו תפילין אלו? ר' גרשון השיב לו ששילם תמורתם שמונה עשרה רובל. כששמע רי"מ את המספר הנקוב, שהיה בשעתו סכום גדול מאד ביחס למחיר תפילין, החל לנדנד בראשו לאות תמהון וחזר כמה פעמים לעצמו: שמונה עשרה רובל, שמונה עשרה רובל, במחיר זוג תפילין מהודרים! והאם מדקדקים שגם שמונה עשרה רובל יהיו מהודרים, כשם שמדקדקים שהתפילין יהיו מהודרים? מי יודע היאך השיגו את השמונה עשרה רובל, אם לא על חשבון אחרים, אם לא הסתבכו בחובות, אם יוכלו לפרוע אותם בזמנם וכו' וכו'. אמנם ראוי מאד להדר במצוות — המשיך רי"מ — אבל יש להדר שגם הממון יהיה כשר בכל ההידורים, והוסיף כהנה וכהנה (תנועת המוסר ח"ד עמוד 138).

גדולי ישראל היו זהירים לפרוע חובותיהם ברגע שהיה אפשרי בידם. ראה ב"אור אלחנן" (ח"א) כיצד הקפיד הגר"א וסרמן, לפרוע חוב, גם בשעה של קור וגשם והוא מאד עייף. מכיון שבאותה שעה היה בידו כסף, השתדל מיד לפרוע הקפותיו.

ז: שואל שלא מדעת. "שואל שלא מדעת, גזלן הוא וחייב

באונסין כגזלן."

מסופר בגמרא (תענית כ"ג א'): :

אבא חלקיה היה נכדו של חוני המעגל, פעם הוצרכו ישראל לגשמים שלחו אליו שני ת"ח לבקשו להתפלל על הגשמים. כשבאו אליו מצאוהו עובד בשדה, אמרו לו שלום ולא ענה להם, הם המתינו עד שגמר עבודתו לעת ערב. כשחזר לביתו, ראוהו שהוא שם בגדו על כתף אחד וערימת עצים על כתיפו האחר. בבואם לביתו שאלוהו

מדוע לא ענה להם כשפנו אליו וברכוהו לשלום? ענה: הרי שכיר אני ואיני רשאי לבטל ממלאכתי, כאשר שאלוהו מדוע הקפיד להניח את העצים על בשרו ולא על מלבושו דבר שהיה מיקל עליו! ענה: הבגד הוא שאול, ללבישה שאלתיו לשים עליו עצים לא שאלתיו.

יש ללמוד מהאמור, שגם אם קיבלנו רשות להשתמש בדבר, יש לבחון את אופן השימוש, שהרי פעמים רבות אדם שמשאל חפץ למטרה מסוימת, מסרב ליתנו למטרה אחרת, או מתנגד להשתמשות באופן שעלול להזיק לדבר השאול.

כל שכן שאין להשתמש בדבר ללא נטילת רשות. "מעשה ב"חפץ חיים" שפעם בבואו לבית המרחץ ברדין, הרגיש שאיש אחד עזב לרגע את דליו והמטאטא שלו, ובא אחר והשתמש בהם שלא ברשות חבריו, רי"מ ניגש אליו ולחש על אזנו: אדם המתרחץ בדליו ובמטאטא של אחרים, יוצא מהמרחץ מלוכלך יותר מאשר לפני היכנסו בו (תנועת המוסר ח"ד 120).

"כן היה מצווה על תלמידי ישיבתו, בזמן שלמדו בבית הכנסת, שיזהרו בערב שבת להחזיר למקומם את העמודים שהם לומדים עליהם במשך כל השבוע, כדי שבעליהם מתפללי בית הכנסת לא יקפידו עליהם ולא יכשלו בגזל. הוא היה מתריע בכלל על אשר משתמשים בעמודים האלה ללא רשות, והיה טוען שאנו דומים בזה לרועי בהמות, שדינם סתם כגזלנים משום שהם רועים בשדות זרים שלא ברשות (שם)."

גם בדבר שהוא מצוה יש להזהר, לכן החפץ חיים היה מזהיר שמוטב לא ללמוד אם אין לו אפשרות ללמוד אלא בספר שאינו שלו או על גבי סטנדר שאינו שלו ללא נטילת רשות, אם יתכן שהבעלים יבואו ויחפשו את הסטנדר שלהם או את הגמרא ויתכן שיבואו לידי הקפדה, ואף הפטיר הח"ח שלימוד כזה אין לו ערך. ראה "החפץ חיים חייו ופעלו" (ח"א וח"ג עמ' ק"ה).

ח. שמירת פקדון:

מסופר על החפץ חיים:

"שני יהודים מתושבי רדין שהיה להם סכסוך בעניני ממון, השלישו אצלו שלושים רובל עד שהרבנים יוצאו פסק דינם. כעבור זמן רב ועדיין לא נגמר דינם של יהודים האלה, פנה רי"מ ואמר: עד אימתי תמשיכו את דינכם, הרי בגללכם איני יכול להשתמש בחדרי, כי אני נאלץ להחזיק את תריסוי סגורים כדי לא להיות פושע בשמירת כספכם, משום ההלכה: כספים אין להם שמירה אלא בקרקע.

מקרה דומה לזה מספרים באחותו של רי"מ, כנראה מתוך השפעתו, במשך זמן ממושך לא יצאה כמעט מפתח ביתה וגם חסכה רגליה מלבוא לבית הכנסת אף בימים הנוראים, כשהרי"מ שאל אותה לסיבת הדבר, השיבה לו בתמהון: הכי גם אתה תשאל שאלות כאלה? הרי ידוע לך שבביתי שמורים פקדונות מיתומים ואלמנות והיאך אעזוב את הבית ואמעול בשמירתם (תנועת המוסר ח"ד עמוד 130).

כעין זה מסופר על רבי ישראל מסלנט: "פעם בערב יום הכיפורים, ראו את ר' ישראל מחזר אחרי חתול ומשדלו להכניסו לביתו. התברר, שיש בידו ספרים שאולים, והוא חושש שמא ביום הכיפורים, בשעה שכל בני הבית יעזבו את הדירה, יגרמו העכברים נזקים לספרים ונמצא עובר על דין שמירת שואל.

באחד הימים ביקר ר' ישראל בעיר לומז'ה, בשעה שהלך לבית הכנסת לדרוש את דרשתו, ירד גשם חזק, ואחד מאנשי המקום, מדרי אותו הרחוב שעבר, השאיל לו מטריה לשם מחסה, ר' ישראל, לא הוציא כל הזמן את המטריה מידו, ואף בשעת דרשתו, העמידה על ידו על הבמה, כדי שלא יעבור על הדין: "אין השואל רשאי להשאיל,

ואין השוכר רשאי להשכיר, שאין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר" (תנועת המוסר ח"א עמוד 353).

ט. זהירות מגזל:

1. עד כמה צריך להזהר: "לרבי ישראל נזדמן פעם, לנסוע לאחד ממקומות המרפא שבגרמניה עם רב גדול אחד, בדרך ניגש ר' ישראל למזנון באחת התחנות וקנה לחמניות לארוחת הבוקר, הרב ההוא – שהצטייד לכל ימי הנסיעה בלחם, שכבר הספיק להתיבש ולהתקלקל, כדי שלא יתגאל בפת עכ"ם – תמה מאוד על ר' ישראל שאיננו נוהר בכך. רבי ישראל ביאר לו, שהוא נוסע למקום ההבראה על חשבון ידידו, שנתן לו את הכסף בתנאי מפורש, שיעזוב את כל החומרות המפריעות את הבראתו, כדי שיוכל לשוב לאיתנו. אם יתנהג גם הוא כאותו רב להכין לו צידה מהבית – יסתייג מאכילת פת פלטר שאינה אלא חומרה יתירה, אבל לעומת זה, יתפטם במזונות מקולקלים ויעבור על איסור גזל וגניבת דעת (תנועת המוסר ח"א עמוד 359).

"בימי שבתו בממל, נתמנה בבית הכנסת שהוא היה מתפלל בו, חזן חדש, החזן בא לשאול את פי ר' ישראל, אלו כוונות עליו לכוון בשעת התפילה, ר' ישראל השיב לו, שעליו, ראשית כל, לשנן היטב את כל ניגוני התפלה, כדי לעשות מלאכתו באמונה ולא לעבור משום גזל הבריות (שם עמוד 358).

"פעם אחת בשוב החפץ חיים לביתו ממסעותיו, מצא שאשתו תיקנה את המדרגות המובילות מרשות הרבים לביתו וקצתן נוגעות באדמת רשות הרבים. רי"מ סירב להיכנס לביתו, בטענה שיש בזה משום גזל, וציוה מיד לשנותן (תנועת המוסר ח"ד עמוד 124).

יש ללמוד מכאן עד כמה יש להזהר שלא להכניס מבנה שלו לרשות שאינה שלו, וביותר מצוי המכשול. בחלונות ראווה המובלטים

כלפי חוץ הבנין [כשנעשים לאחר זמן כשכבר הפך הרחוב לשטח שבו הולכים רבים, ואז אפילו, היתה בעבר הקרקע של בעל החנות] משום שאסור להוציא בליטה לרשות הרבים.

2. זהירות אפילו בדבר מועט:

כך נהג החפץ חיים: "פעם בהתאכסנו לרגל אחת האסיפות באחד המלונות בפטרבורג, היה זקוק בשעה מאוחרת לגליון נייר, החנויות כבר היו סגורות, וגם במלון לא נמצא במקרה שום נייר. האדמו"ר מליובוויץ שהתאכסן באותו מלון, הגיש לו את הנייר הדרוש לו, רי"מ הושיט לו מיד את תמורתו, וכשהאדמו"ר סירב בחיוך לקבלה, החזיר לו רי"מ את הנייר ולא נאות לקבלו עד שהאדמו"ר קיבל את שויו שתי קופיקות.

הנדיב ר' זליג פרסיץ שנוכח בזה, שאל בתמהון את רי"מ: הרי כת"ר יודע שאצל האדמו"ר מליובוויץ אין כל ערך בשתי קופיקות? אמנם לשתי קופיקות אין ערך השיב רי"מ — אבל מגזל שתי קופיקות יוכל להוצר מלאך חבלה שבכוחו לחבל ולהרוס כל חומות פטרבורג, והוא הוסיף להסביר את חומרו של עוון גזל, וכמה יש לחשוש אף במקרה שאדם נותן מתנה מרצונו הטוב, שמא אינו נותן אלא מפני הבושה, או הכבוד ויש בזה משום גזל, וכבר קבעו חז"ל כלל: "לא פלוג" (תנועת המוסר ח"ד 129 — 130).

רבי שמחה זיסל מקלם, היה נוסע להתרים עבור הישיבה, אף שעשה זאת שלא על מנת לקבל פרס, הוצאות הנסיעה היו על חשבון הישיבה. פעם אחת כשחזר נכנס למשרד והגיש דין וחשבון. הביא עמו חצי סיגריה, שנשארה אצלו בגמר פעולתו והחזירה למשרד.

"פעם נתן ר' ישראל כתב המלצה לעני אחר, לאחר זמן באו וסיפרו לו כי אותו עני אינו נוהג כשורה, ויש לטכס עצה איך

להוציא מידו את התעודה. ר' ישראל השיב להם: תעודה זו נתתי לו במתנה גמורה, ועתה היא רכושו ואם אוציאנה מידו הרי זה גזל גמור (תנוה"מ א' 352).

י. ענין גזל בדברים שונים:

1. גזל כבוד:

"בשבת כלולותיו של אחד מנכדיו [של הח"ח] בעיר סומיאטץ, השתתפו גדולי הרמ"ם וכל אחד דרש את דרשתו כמנהגו של עולם, ר' ישראל מאיר לא דרש כלום. למרות כל הבקשות וההפצרות, מבלי לתת כל נימוק. לאחר זמן, סח לפני תלמידיו על הנושא של גזל, כמה חמור הדבר וכמה שהבריות פרוצים בו, ונתן להם דוגמאות שונות היאך כל אחד בעסקיו ובאומנותו נכשלים בזה, ואף תלמידי חכמים – סיים רי"מ – שתורתם אומנותם ואין להם כל עסק בעניני ממון, יש להם לחשוש משום גזל כבוד, לשם דוגמה ציין לפנייהם את העובדה שלא דרש בחתונת נכדו. אם אני רואה צורך לדרוש – אמר רי"מ – הרי אני מכנס את הקהל ודורש לפנייהם, אבל כאן היו רבים שדרשו, וזו היא בבחינת: שבת של מי היום, וכדוגמה שחז"ל מציינים: שבת של ר' אליעזר בן עזריה היום וכדומה, ומה לי להכנס לתחומם של אחרים? אם לא הייתי מצליח, הרי אין בזה תועלת, ואם הייתי מצליח יותר מאחרים הרי היה בזה גזל כבוד הזולת. (תנועת המוסר ח"ד, עמ' 132).

2. גזל שינה:

"פעם התארח [ר"י מסלנט] בבית תלמידו ר' נפתלי זילברברג. בבוקר, ראה את ר' נפתלי משכים קום ועובר דרך חדרם של שכניו, שעדיין ישנו באותה שעה, כדי להגיע את המים לשם נטילת ידים

של שחרית. ר' ישראל גער בו על מעשהו זה ואמר: הרי נטילת ידיים אינה אלא מדרבנן, ואילו גזילת שנתם של אחרים היא מדאורייתא (תנועת המוסר ח"א עמוד 357).

3. גזילת חום בחורף או איר בקיץ:

כבר הבאנו לעיל, כיצד נזף ר"י מסלנט בתלמידו, אשר עמד להתפלל מוסף בר"ה בפתח הבית-כנסת, וכינה אותו מזיק, מפני שמונע את האיר הנחוץ למתפללים. כן נזף, במי שגורם לאבדן החום בבית מוסק.

"באחד ממקומות נדודיו, הגיע פעם בימות החורף, לאכסניה בלווית אחד הרבנים הגדולים, הרב הקדים לפתוח לפניו את הדלת וחיכה שיכנס ראשונה. רבי ישראל סגר מהר את הדלת ושאלהו: האם ספק מצוות עשה דוחה לא תעשה וודאית? כשהרב תמה לשאלתו, הסביר לו רבי ישראל שכאן יש ספק, מי צריך לכבד את מי, והרי זה ספק מצוות עשה "והדרת פני זקן", לעומת זה, בהחזיקו את הדלת פתוחה והחום יוצא מהבית, הרי יש כאן גזל ודאי, שאינו ניתן להידחות אף מפני מצוות עשה ודאית (תנועת המוסר ח"א 359).

4. גזילת תור:

ראה לקמן בחלק ההלכה פרק ו' בדיני "עני המהפך בחררה", כי גניבת תור היא גם בכלל איסור עני המהפך בחררה, ויש בזה גם משום גזל זמן.

בספר "זהירו בממון חבריכם" (עמוד ש"מ) הביא מספר דוגמאות של זהירות בענין גזל זמן:

"בשנת תש"ח בחודשי ההפגזה על ירושלים הנצורה, היה מחסור חמור במים. בהתאמצות יתירה עלה להשיג פחי מים,

תורים ארוכים השתרכו ליד תחנות חלוקה בנקודות שונות בעיר, זמן רב היה הציבור ממתין עד שעלה בידו לרכוש מים במשורה.

באחד הימים, הלכה הרבנית מלצר להשיג מים לביתה, ולאחר זמן לא רב הגיעה עם פח מלא מים ונעצרה ליד הבית, היא קראה לבעלה רבי איסר זלמן שירד ממדרגות הבית לסייע בידה להעלות הפח, מיד נחפז רא"ז למרפסת הבית, פנה ואמר: המתני נא מעט, לפני שנעלה את הפח, ברצוני שתאמרי לי, הכינר עלה בידך להשיג את המים בזמן קצר כל כך... האם ביקשת מן המוכר שימלא לך הפח מחוץ ל"תור", או שנתנו לך מבלי שתבקשי. בירור זה כיון רא"ז כלפי רעיתו, לאחר שהיתה מדי פעם מתאוננת, כי בזמנינו ירד פלאים מושג "כבוד התורה", וכי גם עליה להמתין בכל מקום ככל אדם, מבלי להתייחס במעמדה כי הינה אשת גדול הדור, הרבנית אישרה כי גם הפעם המים נרכשו תוך כדי עמידה בתור.

"באחרית ימיו כשנסע רבי אליהו אליעזר דסלר מנהל רוחני ישיבת פונביוז', בליווי תלמיד למרפאת בית חולים בירושלים לבדיקות רפואיות, המתינו רבים בתור, רצה התלמיד להודיע לרופא על בואה של אישיות נכבדה, מיחה בידו הרב שלא ינסה לעקוף התור בגללו, חס ושלום מלעשות כן! אני אמתין בתור כיתר האנשים, ולא הסכים להכנס מיד (שם עמוד שמ"א)."

מקור לדין זה, שיש משום איסור גזל, גם בדברים שאינם ממון; כבר הבאנו לעיל את דברי הגמרא (ברכות ו'): שאף השבת שלום נחשב כגזל. גם החפץ חיים, הביא ראיה לכך, מדברי הגמרא (ברכות ו'): "הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, שנאמר: "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגיתם", ומפרש רי"מ, שהעבירה בחמשה קולות זוהי עבירה של גזל, כי הרי המחותנים הכינו סעודה

ומשתה כדי להרבות שמחה, וכל הנהנה מאותה סעודה חייב, איפוא, לקיים את מטרתה ולתת חלקו באותן דרגה השמחה השונות, ואם הוא מסתייג מהן, כמודו כגזל חמשה קולות השמחה (תנועת המוסר ח"ד 121).

יא. השבת אבידה:

"שלח יהודי אחד מעיר טרסטינה אל החפץ חיים מכתב בענין ידוע, והוסיף למכתב בול של שבע קופיקות לצורך התשובה, רי"מ לא השיב לו על מכתבו משום נימוקים מסויימים, לאחר עשרים שנה, פגש רי"מ באותו יהודי בעיר ביאליסטוק והשיב לו שבע קופיקות תמורת אותו בול, ועוד ביקש סליחה על אשר לא ענהו בשעתו (תנועת המוסר ח"ד 130)."

גם על החזון איש מסופר:

"ילד צעיר טיפס יום אחד בחשאי על עליית הגג במעונו של ה"חזון איש", וחייט בשקי הדואר שהטמין שם למשמרת, פתח מעטפות שונות ומצא בקצת מהם בולים שצירפו הפונים אליו לצורך המכתב ששייב להם, קרע הילד את המעטפות ואת הבולים הביא אל החזון איש, הוא נרתע לאחוריו, ושאל את הילד בניחותא, אם עודנו זוכר באילו מעטפות נמצאו הבולים, כי חפץ להשיב תמורתם למי ששלח אליו, אך הילד השיב בתמימות שקרע את המעטפות והשליכן מאחר שהיו משומשות, הצטער ה"חזון איש" על הדבר, ושלשל מיד מעות במחיר הבולים לקופת הצדקה לזכות בעליהם (פאר הדור ח"ד עמ' רל"ד)."

"מעשה ברבי מאיר מיכל רבינוביץ גאב"ד שאט בעל ה"מאיר לעולם", שהתאכסן בעיר ליבוי לשם רחיצה בים. באחד הימים מצאוהו כשהוא עומד בחדרו ומקל בידו וחובט בזריזות ספר תהילים ישן ובגד ארבע כנפות. התברר שלפני כעשרים שנה בעת השריפה

בעיירתו שאט, נמצאו ברחוב ספר התהילים והבגד ולא הוכרו בעליהם, וכפי הלכות אבידה מסרו המוצא לרב העדה ר' מאיר מיכל שיהיו מונחים אצלו עד שיבואו בעליהם. והיות שלפי ההלכה יש לנער ספר או כסות של מציאה אחת לשלושים יום, לקח עמו הרב את המציאה לבית ההבראה בליבוי, כי באותו זמן חל יום השלושים וקיים את מצות הניעור (מובא בספר "הזהרו בממון חבריכם" עמוד רס"ח).

"פעם אחת השאיר גוי בטעות דג מלוח שקנה בחנותו של החפץ חיים, כאשר לא הצליח לברר על אף כל המאמצים מי הגוי, נתן החפץ חיים במתנה דג מלוח לכל גוי שמאותו הכפר כדי שודאי ישיב את הדג המלוח לבעליו (תנועת המוסר ח"ד 123)". ואם כך נהג כלפי גוי שיש לומר בו אבידת עכו"ם מותרת, כיצד יש לנהוג בישראל!?

יב. חיוב הזהירות באיסור גזל גם בדבר מצוה:

"אני ה' שונא גזל בעולה"

(ישעיה ס"א.).

אמרו רבותינו (ב"ק צ"ד): ולא בלבד שמצוה הבאה בעבירה אינה מתקבלת, אלא שהמצוה נעשית קטיגורו, כדברי רז"ל (ויק"ר פרק ל' סי' ו'): "אמר רבי לוי מי שלוקח לולב גזול, למה הדבר דומה? לליסטים שהיה יושב בפרשת דרכים ומקפח לעוברים ושבים. פעם אחת, עבר עליו לגיון אחד, לגבות את מסי המדינה, קפח אותו ולקח כל מה שהיה בידו. לימים נתפס אותו גזולן ונחבש בבית סוהר. שמע אותו לגיון ובא אליו לבית הסוהר, ואמר: אם תחזיר לי את כל מה שגזלת ממני אלמד עליך זכות לפני המלך, אמר לו: מכל מה שגזלת ולקחתי ממך, לא נשאר לי כלום, אלא המצע שתחתיו והיא שלך. אמר לו: תנה אותו לי ואלמד עליך זכות, נתנו לו, אמר לו: דע, למחר יכנוסוך לפני המלך לדין והמלך ישאלך האם יש מי שילמד עליך זכות? ואתה אמור לו, לגיון פלוני ילמד עלי זכות, והוא ישלח לקרוא

עד היכן מגיע חיוב הזהירות בגזל

לי ואני אלמד עליך זכות. למחר העמידוהו לפני המלך לדין, שאל המלך: האם יש מי שיכול לסנגר עליך? אמר: פלוני הלגיון ילמד עלי זכות, שלח המלך לקרוא לו, ובא. אמר לו המלך: האם אתה מכיר זכות לאדם זה? אמר: מכיר אני אותו, שכאשר שלחתני לגבות את המס במדינה פלונית, קדם וגזל אותי ולקח את כל מה שעמי, והמצע הזה שהיה שלי וגזל על ידו, מעיד על כך, ענו כל העם ואמרו: אוי לזה שנעשה סניגורו קטיגורו."

הזהירות מדברים העלולים להביא את האדם למכשול בעון גזל

”ואל תביאני לא לידי נסיון

(מתפילת ברכות השחר).“

כל אדם צריך להשתדל בכל יכולתו, לברוח מנסיון. לפיכך צריך לכוון את אורחות חייו באופנים שבהם מעטים הנסיונות העלולים להכשילו בחטא. ולהתחזק בכל כוחו, בענינים המסייעים בידיו, להתגבר על המכשולות שבדרכי החיים. אמרו רז"ל: "שאין נותנין פרצה לפני הכשר, ביותר לפני הגנב." מעשה בר' ישראל, מסלנט שהונח אצלו כסף של אחרים שלא בעדים ולא היה הכסף מנוי, מיד ברח החוצה, ואמר: אם נאסר יחוד עם ערוה, כל שכן שיש לאסור יחוד עם ממון, שבו נכשלים בני אדם יותר מבערוה, כדברי רז"ל: "רובם בגזל ומיעוטם בעריות".

**א: ביקוש אחר מקצוע המפרנס את האדם בצורה שלא יעמוד
בנסיונות קשים:**

1. חיוב לימוד מקצוע: אמרו רבותינו: כל מי שאינו מלמד בנו אומנות, כאילו לימדו ליסטות (קידושין כ"ט), "שאם אין בידו אומנות הרי בהכרח עלול הוא לגזול כדי לפרנס עצמו.

הזהירות מדברים העלולים להביא את האדם למכשול בעוון גזל

2. זהירות בבחירת מקצוע: ראוי להמנע מלבחור במקצוע שבו רבים הנסיונות יותר מאשר במקצועות אחרים אמרו רבותינו: "לא ילמד אדם את בנו, חמר, גמל, קדר, ספן, רועה וחנוני שאומנתו אונמנות ליסטים (קידושין פ"ח)".

ב: רמת חיים:

צריך אדם לחנך את עצמו ובניו לשמח בחלקם ולא להתרגל בתענוגות מופרזים, שהרי בן סורר ומורה נהרג מפני שהורגל בטרמיטר בשר ולוג יין, אמרו רבותינו: "בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו, ומבקש לימודו [הרגלו] ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים, ומלסטם את הבריות, אמרה תורה: ימות זכאי ואל ימות חייב (סנהדרין ע"ב)".

כבר האריך מרן החפץ חיים בגנות חיי המותרות ובמכשלות העלולים להגרם מצורת חיים זו, וכך כתב בספרו "אהבת חסד" (פרק כ')::

"מהתקנה שתקנו חז"ל [המבזבז אל יבזבז יותר מחומש], אנו יכולים להתבונן, כמה יש לו לאדם, לחוס על ממונו שלא לפזר לעניני הבל, ומה בדברים העומדים ברומו של עולם, כענין צדקה ושאר צרכי מצוות, שהם חיוו של אדם, והצלתו מן היסורין בעולם הזה ובעולם הבא, הזהירו שיחוס על ממונו ולא יפזרם ביותר, כדי שלא יבוא לידי עוני. אף דבזה, לפעמים יחול רחמיו של השם יתברך עליו, לעשות עמו עבור זה למעלה מדרך הטבע. על אחת כמה וכמה, כמה יש לאדם, להיות זהיר שלא לפזר ממונו, לענין ריק של כבוד המדומה, היינו להתלבש במלבוש רקמה, ולדור בהיכלי כבוד, ולהשתמש בריבוי המשרתים, ובכלים היותר יקרים, שכל זה מכלה ממונו של אדם בזמן קצר ומביאו לידי עוני, ולבסוף לידי גזל גם כן, שמופקר אצלו, ממון אחרים, מפני רוב דוחק ועוני.

ג. אי ידיעה.

סיבה מרכזית הגורמת למכשולים רבים היא חסרון הידיעה בדיני ממונות, מכשולים רבים נגרמים על ידי חיכוכים בין אדם וזולתו. במקרה ונהגו עמו שלא כשורה, גם הוא מתיר לעצמו לנהוג כלפי זולתו שלא כהוגן. לדוגמה: פועל המקבל שכר נמוך מהמקובל, משום שאין לו מקום עבודה אחר. עלול להתיר לעצמו לנהוג במוסר עבודה ירוד. וביותר קיים החשש, במקום שישנם אחרים המקבלים שכר גדול ממנו, שהרי דבר זה כואב לו מאד, והוא מתיר לעצמו לנהוג שלא כשורה. כל זאת היא תוצאה מאי ידיעת ההלכה, ואילו היה אדם זה בקי בהלכה, היה יודע שאף אם נהגו כלפיו שלא כהוגן, אין זה מתיר לנהוג כלפי אחרים שלא כהוגן, ואם קפחו את שכרו בהסכמתו, אף שהיתה מחוסר ברירה מצדו, הרי הוא חייב לעבוד בכל כוחו.

כתב בספר "פלא יועץ" ערך "ממון":
 "דיני ממונות הם מקצוע גדול, ואדם ניכר בכיסו, לפי שנפשו של אדם מחמדתו, ובפרט בדורות הללו, דור של ממון, ודרך איש ישר בעיניו, ומורה התירא מט' פנים לטהר את השרץ, כגון איסור גניבה וגזילה, אונאה וריבית והשגת גבול, וכהנה רעות רבות.

ויש אשר נגע יראת ה' בלבבו ואינו עושה האיסורים המפורסמים, רק עושה דוגמתן, ועושה להם שינוי השם, ואותם יקרא בשם "ריוח" ו"הצלחה", ו"חריפות", ו"חריצות", ואמור יאמר האיש: בזמן הזה, כל הולך ישר, יכה ראשו בכותל ולא יוכל לאכול אפילו סובין.

האיש אשר הוא יהודי, ומאמין בה' ובתורתו הקדושה, ובדברי חז"ל הקדושים, יאמין באמונה שלימה, כי עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, ואחריתו יהיה נבל לעולם הבא. ואם

הזהירות מדברים העלולים להביא את האדם למכשול בעוון גזל

לא יעזבנו, יהיה עושר שמור לבעליו לרעתו, והוא בכלל: "משלם לשנאיו אל פניו להאבידו" ואוי לו, ואוי לנפשו. והולך בתום, ילך בטח וברכת ה' היא תעשיר, ואין מעצור לה' להושיע בין רב למעט, ומשכיל על דבר זה ימצא טוב, — או בעולם הזה או בעולם שכולו טוב, ובוטח בה' אשריו בעולם הזה ובעולם הבא, וזה כלל גדול בכל התורה, ובפרט במילי דממונות, כי יצר סמוך יעוור פקחים ומשיב חכמים אחור וכו'... וראוי להתחזק ברוב עוז, ולדרוש ולתור, מפי ספרים ומפי סופרים, ולדעת את אשר יעשה, והדרך אשר ילך בה, ולא יהא הכסף נחשב בעיניו למאומה, במקום שיש צד נדנוד איסור, וירחק מן הכיעור ומכל הדומה לו, ומוטב לו לאדם שימות ברעב, ולא יהא רשע לפני המקום שעה אחת ומה גם, כי דורשי ה' לא יחסרו כל טוב."

כאשר סיפרו לר' ישראל מסלנט, על שלושה חסידי רייסין, שהתחברו יחדיו לעבוד את ה' אמר: שאם יאמרו לו שהגיעו לדרגות נשגבות ביותר הוא יאמין. אך על דבר אחד שעשו הגיב בהסתייגות, הם התחילו ללמוד מסכת שבת, על כך אמר: שהיו צריכים להתחיל במסכת בבא קמא ללמוד את אשר צריך להזהר במילי דנזיקין (מפי מו"ר הגר"ח"ש). כמו כן, היה דורש ללמוד עם הנערים מסכת בבא קמא, כדי להשריש בלבם את החובה לשמור את עצמו ורכושו מלהזיק לזולת, מפני שקשה להחדיר לתודעת האדם, שאם רק רכושו הזיק ולא הוא עצמו שחייבים לשלם.

ד. שכחה.

טבעו של אדם שהוא שכחן לפיכך הרבה עבירות של ממונות הם תוצאה של שכחה, כבר כתבו בספרים הק' (ראה גם בשל"ה) שצריך אדם לרשום כל חוב שחייבים לו או שחייב לאחרים, כדי שלא ישכח, וכן נהגו עובדי ה' לרשום כל פרט שצריכים לפייס את הזולת, או לפרוע חוב, או לשלם נזק שנגרם על ידו.

"החפץ חיים בעת התגוררו בעיר סומיאטץ, אסף לפני תפילת נעילה את תלמידיו ונאם לפניהם נאום ארוך על דבר הגזל, הרי עומדים אנו לפני גמר דין – התחיל רי"מ – ובודאי על עבירות שבין אדם למקום כבר חזר כל אחד בתשובה, בחרטה לשעבר ובקבלה להבא, אבל עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו. ויתכן שכל אחד מאתנו לזה כסף ושכח לשלם, וכלל הוא שלא נמחל עד שיפרע, ומה נעשה כעת והיאך נכריז בתפילת נעילה, "ונחדל מעושק ידינו", ולכן נפלה במוחי עצה, שכל אחד יקבע לו כעת יום שמקבל עליו לבדוק בו את כל פנקסיו ולברר את כל עניניו וחשבונותיו שיש לו עם אחרים, ואם יווכח שיש לו חוב למי שהוא, יפרענו מיד, הקבלה הזאת צריכה להיות בלב שלם ואז תחשב כאילו כבר קיימנוה ונזכה ליום הדין, ובזה סיים את הדרשה וציוה להתפלל תפילת נעילה (תנוה"מ ח"ד 119).

רישום כל דבר, מלבד שמונע שכחה, הוא גם, מעורר את האדם, להזהר בענינים אלו.

ה. המצאות בקרב אנשים המזלזלים באיסורים:

כח ההשפעה של הסביבה הוא רב, הרמב"ם (דעות פ"ו א') מבאר שדרך האדם להיות נוהג כאנשי מדינתו. ה"בית הלוי" (פרשת נח) מוסיף לבאר, שכח ההשפעה אינה רק מפני הרצון להדמות ליתר האנשים, אלא, כח ההשפעה גדול הוא מעבר לרצון להדמות לאמרם: זו מציאות, המקרינה על הסובב להיות כמוהו. לפיכך כאשר חטאו אנשי דור המבול, גם בעלי החיים השחיתו דרכם. מי שנמצא בחברת בני אדם שאינם זהירים במעשיהם, בעל כרחו, גם הוא מושפע לנהוג בחוסר זהירות. מאידך, מי שנמצא בקרב אנשים הזהירים בכל מעשיהם ובמיוחד בעניני גזל ושאר עניני ממון, הרי גם הוא משתדל להזהר.

זהירות מדברים העלולים להביא את האדם למכשול בעוון גזל

ו. זהירות מדבר המביאו לידי נסיון:

“מרצה קוראת לגנב”

כבר הבאנו לעיל, שר' ישראל מסלנט, ברח כאשר שמו אצלו מעות לא מנויות, ואמר אם אסרו יחוד עם ערוה שבעוון זה נכשלים רק מיעוט, לא כל שכן, שיש לחשוש ליחוד עם מעות שעליהם נאמר ורובם בגזל. יש להזהר שלא יהיו בידיו כספים של זרים בצורה בלתי מבוקרת, למשל: גבאי צדקה שאינו שם את כספי הצדקה בכיס נפרד וכדומה. כיון שאז מורה היתר לעצמו לומר שאלו הם מעותיו. כמו כן, בעבודה יסכם מראש עם בעל הבית, מתי ולאיזה צורך מותר לו להפסיק בעבודתו ומתי לא. אחרת, היצר מנצל כל מצב מעורפל, לומר שזה דאי מותר, ועל כך לא יקפיד המעביד וכו'.

דרבי קנין מעלת הזהירות בעניני גזל וזכויות הזולת

א. לימוד המוסר:

רמח"ל בספרו "דרך עץ החיים" כותב אודות חובת ההתבוננות:
"חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן, כי אם אינו
מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא החכמה לבקש אותו, ונשאר
בחושך בלא ידיעה, והולך בדרכי ההבל ובאפילה, וסוף דבר יתן
דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על שלא
נשתמש מן החכמה ומן הכח אשר הטביע בו לעשות חיל. זה ודאי
פתוי היצר, הסטרא-אחרא, אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה
ובבא, כי כבר ידע, אם נפל בזה, מעט נשאר לו לשוב ולהתקומם,
כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר, ואין דבר
מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. ואם היתה הידיעה
רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם, ולא היה
אפילו היצר קרב אליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט
במלאכים. ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה האדם בעל
יצר, שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, לכן שם בהם
הידיעה, אך סגורה כגחלת ושתוכל להתפשט כשלהבת, והבחירה
ביד האדם, וחכמינו זכרונם לברכה אמרו (בבא בתרא ע"ח:): "על
כן יאמרו המושלים בואו חשבון" (במדבר כ"א כ"ז), "המושלים"

אלו המושלים ביצרם, בואו ונחשוב חשבוננו של עולם! כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם, אך המושלים ביצרם הם יעשו את הדבר הזה, וילמדוהו לאחרים לעשות אותו."

על ר' ישראל מסלנט מסופר שהיה לומד הרבה מוסר אודות עניני גזל וכו'.

ב. לימוד ובירור ההלכות:

כבר כתב הח"ח (קונטרס שפת תמים פ"ה) "והסיבה השניה המביאה לגזל, היא חסרון הידיעה, שנראה בעיניו שאיסור גניבה לא יקרא, עד שגונב מכיסו של חברו, או חוטף דבר מיד חברו שזהו גזל. אבל באמת לא כן הוא, כי כאשר האדם לוקח דבר מה משל חברו, באיזה ענין בסתר, הוא הכל בכלל גניבה, וכן אם משתמש בפקדונו או עבטו, או ששואל כלי שלא מדעת חברו, או שמעכב מלפרוע לו את דמי שכירותו, או שהוא נוטל ממנו בפרעון יותר ממה שהלוהו, בין שהוא נוטל ממנו ממון או שאר טובה ששוה פרוטה, כללו של דבר, כל שנשאר בידו ממון חברו בעוול, אפילו רק שוה פרוטה, הוא בכלל איסור גזל."

ובקונטרס "ליקוטי אמרים" להחפץ חיים פרק ב' כתב:
"הנה עון גזל מפורש בתורה (פרשת קדושים) "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" וגם מפורסם הוא בכל ישראל לאיסור כמו בשר חזיר ממש. אכן איזה דבר נכנס בכלל גזל, זה נעלם מהרבה בני אדם אפילו מהישרים בלבותם.

והנה באמת כמו לענין אכילת בשר אין חשוד שום בר ישראל להכניס בשר לתוך פיו אם לא שיודע שהוא בשר כשר [דהיינו מבהמה כשרה והשוחט הוא איש כשר, ונשחטה כדין]. כן מהראוי ונכון היה גם בעניני ממון שלא ליגע בשום דבר שבממון כל זמן שאינו יודע שהוא שייך לו ע"פ דין. וע"כ מי שהוא בן תורה והוא

ירא אלהים לאמיתו ורוצה להיות בעל עסק וזהיר בעניני ממון
כדין, מחוייב ללמוד בחושן משפט חלק שני, שם ימצא לנפשו
מרגוע, ובפרט בהלכות אונאה ומקח טעות מסימן רכ"ז עד רל"ח,
שבאלו הסימנים נתבררו הרבה עניני מקח וממכר שמחוייב כל
בעל משא ומתן לדעת.

אכן קודם שילמוד הלכות אלו בחושן המשפט צריך לדעת
בדרך כלל, דכל דבר שאינו רוצה שחבירו יעשה לו ענין זה שהוא
דבר עוול לפי דעתו, כן לא יעשה הוא לחבירו, ונכלל זה במה
שאמרו על הפסוק ואהבת לרעך כמוך כל מה דעלך סני לחברך לא
תעביד."

גם החזון איש זצ"ל האריך בספרו אמונה ובטחון פרק ג' (אות ז'
— י"ד).

"חכמי היראה מצאו את השפעת הלימוד בשני סוגים, הסוג
האחד לימוד החובה של קיום הדין ושמירת ההלכה וההתעוררות
למה שראוי להתעורר, לשים לב מי הוא המצוה על זה ד' ית' אדון
כל הארץ יוצר כל היצורים, והכרת החטא של ההעלם מקיומו וגודל
העונש. והסוג השני לימוד פרטי ההלכה של כל דין ודין. העמל
בתורה כחו לזכות הנפש ולעשותו עדין ומצוחצח מושך אליו את
הרגש הנעים של טהרה וקדושה, ולטעת בקרב לב עמוק גיעול נפש
להוללות ותענוגי הבל. נוסף לזה מנחיל עמל התורה אהבה נפרזה
ומסירות נפש לקיום פרטי המצוה של הלכה זו שהוא עמל בה,
ומוסרי כליותיו ייסרוהו לדעת כי לכך נוצר.

ואמנם אם עמלה של חקר ההלכה משרשת אהבת הדין באופן
מיוחד בהלכה זו שהוא עוסק בה, מוסיפה אהבה כללית לחקר הדין
בכל משפטי התורה, כי האמונה בפרטים של המצות בבחינת רגשי,
צריכה קנין ואיננה טבעית, והמושכל השטחי מרחיקה... ויותר קשה

להאמין בדיני ממונות כאשר הוא נאחז בסבך עם חברו, שכל צבא המידות מתוחות נגד חברו, ואיננו רואה חובה לעצמו, ויצרו מתגבר עליו להטותו לכל אפסים, לסמא עיניו, ולהאטם אזניו, ולישר בעיניו כל הדורים, או אז יכנע לבבו להכיר משפט ולראות טריפה לעצמו, כאשר שם לילות כימים בחקור הדין ואיזון משפט בספרי המפרשים והפוסקים אשר התוו לנו את דרך התורה שבעל פה הרחבה מני ים, היגיעה הזאת היא תריס בידו כנגד ההתחרות של בני אדם ואהבת החמס, ומנחילה לבעליה אהבת המשפט וסגולת הצדק היקרה לו מכל הון וכסף.

ומה נמלצו אמרי יושר דברות קדשו של הגר"ס זל"ה באגרתו בזה, וכה דבריו ז"ל שם, אם אמנם באיסורי טריפות בשר בחלב שלטו עליו הרגליו ומגרמיה הוא נרתע עליהם ואין יצרו מתגבר עליו, לעומת זה בדברים שבין אדם לחבירו בחלקות יעבור ולבו לא יפחד ואף כשחברו תובעו לדין יחבול תחבולות להתחמק ולהשטמ ממנו, הלא "לא תגזול" חמור מלאו דטריפה שאף יוה"כ אינו מכפר, וכל שעל פי הדין אין הדבר שלו זהו בכלל גזילה, ובכל זאת לפי שאין הרגל מתמיד בשמירת הדין נפשו נעדרת מקנין המקנה את אהבת המשפט ופחדתו, ודבריו ז"ל דאף בני אדם אשר גמול מעשיהם הטובים מחויבים לכבדם בשם יראים, נכשלים הם בהשתמטות מן הדין שבינו לבין רעהו.

והעיקר שברפואת תחלואי הנפש האלו הוא העיון בהלכה הדק היטב בכל פרטי סעיפיה עד שישרישו בקרבו אהבת הדין במוחלט.

הנה מבואר בדבריו ז"ל כי בהשתדלות כללית בקניני היראה לא מצא עדיין את העיקר, והעיקר חסר בנפשו, אם לא למד ולא עמל בעיון ההלכה בחושן המשפט, ואף בלמדו במרוצה ובשטחיות לא קנה עדנה את קנין המבוקש לאהבת הדין ולהיות מסור אליו.

והלימוד בעיון בהלכה עד לרדת להלכה ברורה בכל הסעיפים המסתעפים, הוא לימוד של שנים רבות בשקידה נמרצה, כי הסתגלות העיון הזה הוא תכלית ידיעת התורה שהפליגו חז"ל שאי אפשר לקנותה בדרך ארעי במיעוט השתדלות ואמרו שהתורה נקנית במ"ח קנינים וכולם יציאה מגדרי הטבע והרגל האישיות להכנס בדרכי השלימות, עד שלא תפריעו טבעו את רב מסירותו ועוצם שקידתו, לא יתן שנה לעיניו ותנומה לעפעפיו.

וכמה הפליגו חז"ל בקיום הדין, עד שאמרו פ"ק דשבת כל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, כי הדין הוא קיום העולם וכדתנן פ"ק דאבות על ג' דברים העולם עומד על הדין כו', וכתב הטור חו"מ סי' א' וז"ל וזהו כונת רז"ל באמרם כל הדין כו', כי הקב"ה ברא העולם להיות קיים והרשעים שגוזלין וחומסין מחריבין אותו במעשיהן, כמו שמצינו בדור המבול שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, נמצא שהדיין המשבר זרועות רמות הרשעים ולקח מידם טרף ומחזירו לבעלים מקיים העולם וגורם להשלים רצון הבורא יתברך שבראו להיות קיים, והרי כאילו נעשה שותף להקב"ה בבריאה, ואאע"ה לא ידעו ה' וקראו אוהבי אלא על אשר הלך בדרך המשפט והדריך בו בניו, ומרע"ה רבן של כל הנביאים לקח עצת יתרו בענין המשפט להעמיד שופטים להזהיר את ישראל ולצוותם על דבר המשפט וה' הסכים על ידו, ויהושע אחרי כרתו ברית עם ישראל סיים דבריו במשפט דכתיב ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם, כי המשפט הוא יסוד ועיקר גדול בעבודת ה', ועוד האריך רבנו הטור שם.

והנה העמיד רבנו ז"ל דבריו בתחלת חושן המשפט ללמד דעת שגדרי הגזל והחמס אינן נפתרין על פי דעת בני אדם רק על פי חקי התורה, וכל שהוא נגד הדין הוא גזל אף שאין בני אדם מסכימים

עליהם בבחינת הרגש, וכל מעשה שהוא בדין הוא קיום משפט אף שזה נגד דעות האנושיות, וכמש"כ הגר"ס זצ"ל באגרתו שכל מה שאינו שלו בדין הוא גזל האמור בתורה.

ובני אדם השלמים בטוב המדות בהיות מתלמדים עליהם בנערותם בספרי תיקון המדות ואת הלכות המשפט לא למדו, ולבם לא קנה את אהבת המשפט, צפויים המה למכשול של עוות הדין יותר מאלה ההדיוטים שלא למדו את מוסר היראה ותורת המדות, כי ממדת היצר הרע להכניס גבהות הלב ותקיפות הדעת בלב המשתלם, ומביט על אנשי המון הבטה גאונית, כאילו הוא מורם מהם למעלה למעלה, וכל מה שהוא עושה הוא בעיניו מן המעשים היותר נכונים ומתוקנים, וכשחוק יהיה בעיניו אם יחשדוהו כי הוא עושה חמס נגד הדין, הלא מעשי הם תמיד לפנים משורת הדין ומיושרים תכלית ההטבה, לא עלי נאמר שמירת המשפט, זה יתכן לאנשים האוהבים את עצמם ומעשיהם בלתי שלימים וכל נטויותיהם אחרי הבצע, אבל לא לבעלי היראה בעלי השלימות, ולא עוד אלא החושד בו הוא בעיניו כבוזה את החכמים ומחלל כבוד שמים חלילה.

אמנם כבר גילה לנו הגר"ס זצ"ל באגרתו כי אם אמנם כונתם רצויה, מעשיהם מקולקלים תכלית הקלקול, כי מי שלא עמל בהלכה בעיון הדק היטב לא ידע ערכה ונעלם ממנו נתיבותיה וחסר העיקר בעבודת ד' ית' שצוהו לשמור את סעיפי ההלכה ולאהוב אותה, ואם משפט הוא חסר מה קנה, וכמו שלא יתכן לשמור את השבת בלא דעת הלכותיה, ולא יתכן להשמר ממאכלות אסורות בלי דעת האסור והמותר, כן לא יתכן להשמר מגזל וחמס בלי לימוד הלכות שבין אדם לחברו, ואין ספק שזה שלא למד ולא חקר לדעת אותו, הוא גזול וחומס על כל שעל מבלי משים, ומה יועילנו שלמות המדות אשר הוא מתייחד בהם בעת שכפיו מגועלות בגזל מתמיד ובחמס תדיר.

מן הקנינים העיקרים להשתלם באהבת המשפט הוא הלימוד בגפ"ת, בהלכות בכלל, ובהלכות שבין אדם לחברו בפרט וכמש"כ הגרי"ס זצ"ל, והיותר משריש פארות מעמיקות הוא העמל והעיון בגפ"ת, ואף שאיננו בקי בכל הלכותיה כבר יש בנפשו הקנין של הכנעה למשפט, וההכרה שההלכה היא היסוד בעבודתו יד', ושצריך שאלת חכם בכל מה שהוא נוגע בעניני חבירו.

והחכם שעמלו בתורה בגפ"ת בהלכה ובספרי היראה ומוסר המדות, שלימותו בטוחה וישרותו שמורה, ומי שעזב את ההלכה ולא יגע לדעתה, אין ספק שהוא חדול המשפט ואיננו בטוח מלהיות חבר לאיש משחית מבלי משים."

ג. לימוד ממעשי גדולי ישראל:

"חייב אדם לומר מהי יגיעו מעשי למעשי

אבותי אברהם יצחק ויעקב (תנא"ר)."

הרמח"ל בספרו "דרך עץ החיים" כשמאריך בחובת ההתבוננות כותב":

"ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת, לחשוב מחשבות, מה הוא? ולמה בא לעולם? או, מה מבקש ממנו מלך מלכו המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמצא כנגד היצר, והיא קלה ופעולתה גדולה, ופריה רב שיעמוד האדם, בכל יום, לפחות שעה אחת, פנוי משאר כל המחשבות לחשוב רק על הענין הזה שאמרתי, ויבקש בלבבו, מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה' בהם?".

כדי להגיע, אל כל המחשבות הנחוצות לעבודתו יתברך, יש להתבונן כמעשה האבות כפי שכבר הבאנו דוגמאות.

למשל, הבאנו לעיל שאברהם אבינו נזהר מן הגזל על ידי שזמם

את פי גמליו. משה רבנו ודוד המלך רעו את צאנם במדבר כדי להרחיקם מן הגזל ועוד.

בנוסף להתבוננות במעשי הקדמונים, יש להתבונן בכל דור, בגדוליו. ומהם יש ללמוד את דרך ה', כבר האריכו בתועלת הרבה הבאה מסיפורי צדיקים, ראה דגל מחנה אפרים (פ' לך), ובהקדמה לספר תולדות יהושע בהקדמת רבי יהושע בוקסבוים. וכן היה נוהג הגר"ח מצאנו לספר מעשיות מגדולי דורו כדי ללמד את מעשיהם לציבור (מובאות בספר "הזהירו בממון חבריכם" עמו' רי"א).

ד. התבוננות בתועלת הגשמית הבאה לאדם מזהירותו בענייני הזולת:

אף שיש לקיים כל מצווה רק משום שהיא ציווי הבורא. בכל זאת הורונו רבותינו (פסחים נ'): "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה". כמו כן מצינו בחסיד אחד שרצה למנוע אדם אחד, מלהזיק את רשות הרבים, בהראותו לו את התועלת שתצמח לו עצמו בהמנעו מלקלקל את רשות הרבים. וכך נאמר (ב"ק ג' ב'):

"ת"ר לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים, מעשה באדם אחד, שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, אמר לו: ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לגלג עליו, לימים נצרך למכור שדהו, והיה מהלך באותה רשות הרבים, ונכשל באותן האבנים, אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך!"

אף אותו החסיד כשהוכיח לאותו אדם, לא הסביר לו, שיש בזה איסור, אלא הראה לו את התועלת שתצמח לו אם יזהר מלפגוע בזולת. אין החסיד מכונה "חכם" אלא "חסיד", אף שפנה אליו בדברי חכמה ולא בדברי חסידות, יש ללמוד מכאן שאף לאמירת מילים פשוטות כאלו, דוקא החסיד הוא ששם לב להם ולא החכם, והחסיד

שם את לבו לכך, כדי להשתמש בחשבון זה לזרז את האדם לשמור את ההלכה.

בספר "ילקוט מעם לועז" (דברים ח"ד ע"י תתקע"ג) כותב:
 "וכשעושה אדם משאו ומתנו יהיה באמת ובאמונה, ויאמר על
 לאו לאו, ועל הן הן, ואל יחשוב שאם ינהג כך יבוא לו הפסד,
 אדרבה, לא זו בלבד שאין בזה הפסד, אלא לא ימצא מנוח בשקר
 ובתחבולות, כי אין העושר והנכסים מכח החריצות וההשתדלות,
 כי רבים עשו ולא הועילו, ואף שאנו רואים כמה אנשים
 שמצליחים בכך, סופם לאבד עושרם ולא יתקיים העושר מאב
 לבנו.

אבל מי שנושא ונותן באמונה, אותו מעט שמזמין לו הקב"ה,
 מתברך מאליו ומתקיים בידו ולא יצטרך לבריות, כי אין העושר
 והנכסים, אלא למי שהעושר שלו, כמו שנאמר "לי הכסף ולי הזהב
 אמר ה' ציבאות" ולמי שרוצה הקב"ה מרוממו ולמי שרוצה
 משפילו, והכל במאזני צדק, ואם האדם נושא ונותן באמונה
 ודבורו בנחת עם הבריות ודרכיו בצדק ואמת, אותה מלאכה
 שעוסק בה נעשית לו עטרה לראשו ואשריו ואשרי יולדתו שכיון
 שכוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, ושם שמים
 מתקדש במעשיו, נמצא שמלאכתו ועסקו נחשבים לו כמעשי
 צדקה, ונחשב כאילו עוסק בתורה ובמצוות, כיון שמעשיו מוצאים
 חן בעיני הקב"ה.

אבל אם יחשוב האדם לאסוף ממון בתחבולות, ולא יחוש אם
 יהיה הממון בא לידו בגניבה או בעושק שכר שכיר, לא זו בלבד
 שמתחלל שם שמים על ידו, והוא רע לשמים ולבריות, אלא
 בודאי, לא יצליח במעשיו, וסוף שילך הכל לאברון ושממה, כי
 בהבל בא ובחושך ילך והנה גם הוא אחריו, לכן כל בעל נפש יחוס
 על נפשו ועל מעשה ידיו ויתנהג כדין וכשורה בכל עניניו, ולא
 יאבד עצמו לדעת בטענות היצר הרע.

חלק ההלכה

מצוות ואיסורים רבים נאמרו בענין לקיחת ממון שלא כדין ביניהם: איסור גניבה, גזל, עושק, רבית, הונאה, משקלות, חיוב השבת אבידה, איסור לא תחמוד ולא תתאוה, ולא תעמוד על דם רעך [הכולל לדעת התו"כ גם חיוב להציל ממון הזולת], בחיבור זה נשתדל בעזה"י לעמוד על כמה עניינים שחובה עלינו לדעתם לבל ניכשל מחוסר תשומת לב וידיעה, ואנו תפילה, שלא נכשל בדבר הלכה.

איסור לא תחמוד

א. גדר האיסור: נאמרו בתורה שני לאוין:

א. "לא תתאוה" (פרשת ואתחנן), שהוא איסור לחשוב ולתכנן כיצד לקחת דבר השייך לזולתינו.

ב. לא תחמוד (פרשת יתרו) איסור לקחת ממון (א) שלא כדין ע"י הפצרה מרובה או כל אמצעי לחץ אחר (ב).

"משרשי מצוה זו: לפי שמחשבה רעה היא זו וגורמת לו, לאדם, תקלות הרבה, שאחר שיקבע במחשבתו לקחת ממנו, אותו הדבר שחמד מתוך אותה תאוה רעה, לא ישגיח בשום דבר, אם לא

(א) אם אינו מפציר על ממון, אלא על דברים אחרים, כגון: שידבר עמו, או שיעזור לו בדברים שאין נוטלים עליהם שכר — מסתבר שאין איסור, אולם אם מותר לבקש, בדבר שבד"כ נוטלם עליו שכר צ"ע.

תפיסת דבר בכדי ללחוץ על אדם שיוותר על זכויותיו וכדומה, הרי זה בכלל איסור לא תחמוד.

(ב) יש מי שדן שגם (הנכנע) ללחץ המפציר, עובר. (ועיין שו"ת שערי דעה ח"א סי' קמ"ט מה שנסתפק בזה). ואין הדברים מסתברים לומר שהמסכים עובר שהרי המפציר עובר משום לא תתאוה גם כשלא יסכים השני, ואולי יש בהסכמתו משום לפני עיוור, כיון שע"י הסכמתו ונתינתו את החפץ עובר המפציר בלא תחמוד, כדברי הרמב"ם והחינוך הסוברים שעובר בלא תחמוד רק כשנטל את הדבר ולא בהפצרה בלבד.

ירצה חבירו למכרו יאנס אותו ממנו, ואם יעמוד כנגדו אפשר שיהרגנו כאשר מצינו בנבות שנהרג על כרמו שחמד ממנו אחאב (החינוך מצוה ל"ח). הוסיף על כך החינוך (במצוה תט"ז) וכתב: "ואל תתמה לומר ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבו מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה שיראה ברשות חבירו, והוא מכולם ריק וריקם ואיך תבוא בתורה מניעה במה שאי אפשר לו לאדם לעמוד עליו? שזה הדבר אינו כך, ולא יאמרו אותו רק הטפשים, הרעים והחטאים בנפשותם, כי האמנם ביד האדם למנוע עצמו ומחשבותיו ותאותיו מכל מה שירצה, וברשותו ובדעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים ברצונו ולבו מסור בידו ואל כל אשר חפץ יטנו".

1. נחלקו הראשונים (רמב"ם וראב"ד פרק א' מגזילה ואבדה) אם הלוחץ על חבירו, למכור לו דבר תמורת מעות, עד שיסכים, אם גם זה נכלל באיסור או לא. [נטל בחזקה ונתן מעות הרי זה חמסן, ואסור לכולי עלמא, (שו"ע חו"מ צ"ב סע' ד)]. לפיכך ראוי להזהר מלשלוח ספרים לאנשים כדי שיקנו אותם. כיון שפעמים רבות, הם קונים אותם, רק מפני הבושה (ב¹).

2. איסור לא תחמוד אם נאמר גם כלפי בני נח? ה"שדי חמד" (מערכת הגימל סי' ו' סק"ט) הביא שלדעת המקנה ועוד, כיון שנאמר "רעך" – לא נאמר אלא כלפי ישראל, ואחרים נסתפקו בכך.

(ב¹) אם אינו רוצה בספר, שנשלח לו, יכול לשמור אותו בביתו מבלי להשתמש בו, והשולח כיון שידע למי שלחו יבוא ויטלנו ראה בספר "הזהירו בממון חבריכם" (עמוד קמ"ו).

כמו כן מכתבים שנשלחו בתוכם מעטפות ובולים עבור תשובה, ואינו רוצה להשיב, טוב יעשה אם ירשום מי ששלח, וישיב לו כשירשנו מאתו, ראה שו"ת מהרש"ם מבערן ח"ב סי' ר"י (שם).

ב. פרטי הלכות:

1. אסור לאדם להפציר בחבירו שיתן לו אפילו דבר מועט (שוה פרוטה) כסיגריה וכדומה.
2. איסור ההפצרה אמור גם כלפי קרובים, והורים, וכבר כתב החפץ חיים: שאם הסכימו המחותנים על סך נדוניה, אסור לו להרבות בבקשה שיוסיפו על הנדוניה יותר ממה שכבר פסקו לו.
3. בכלל האיסור להרבות רעים שילחצו על בעל חובו שימחול לו על חיוב ממון, או יוריד לו משווי החפץ בכדי למכרו בזול יותר ממחירו, אך מה שעומדים על המקח יתכן, ואין בזה איסור כיון שאין זה נחשב ללחץ, והמוכר יכול להתנגד ולא למכור.
4. יש לדון אם מותר להפציר באדם שילווה לו מעות או ישאל לו חפץ. ראה בירורים (ג).

(ג) צדי הספק הם כך: מחד גיסא, הרי יש מצוה להלוות או להשאל (אם השאלה היא בגדר חיוב המצוה להלוות ראה הלכות הלואה בספר אהבת חסד להחפץ חיים) ואם כן מסתבר דמותר להרבות רעים בכדי שיקיים את המצוה [אך צ"ע בזמן שערך הכסף יורד כבתקופת אינפלציה עד כמה חייב להלוות, ובהלוואת חפץ כמו סיגריה שאין הפסד כיון שמחזיר סיגריה יש מקום להתיר], מאידך גיסא, כיון שאין זה חיוב ממוני, אלא מצוה בלבד אולי אסור להפציר, ונראה דשרי רצ"ע.

דיני משקלות

"קשה עונשן של מידות ומשקלות יותר משל עריות. שהשוקל או המודד ושיקר, אינו יכול לשוב בתשובה הגונה מפני שגזול את הרבים ואינו יודע למי להשיב, ואף שאמרו שיעשה בהם צרכי רבים אין זה תשובה הגונה. (גמרא ב"ב דף פ"ח)."

"חייבים ראשי הקהל להעמיד ממונים שיהיו מחזירים על החנויות, וכל מי שנמצא איתו מדה חסירה, או משקל חסר או מאזניים מקולקלים, רשאים להכותו ולקונסו כנראה בעיניהם. (שו"ע חו"מ רל"א סע' ב')."

א. המצוות:

א. אסור להחזיק בביתו מדה חסירה שנאמר "לא יהיה בכישר אבן ואבן גדולה או קטנה". (סמ"ג ל"ת קנ"ב)."

ב. אסור למדוד במדה חסירה, שנאמר "לא תעשו עול במידה" וגו' סמ"ג (ל"ת קנ"א) (א).

ג. "מצוות עשה, להכריע המשקל היינו להוסיף משהו, כדי להכריע המשקל לטובת הקונה שנאמר "הין צדק" — צדק משלך ותן לו (יראים מצוה רי"ח [ר"ז]).". בכלל מצוה זו, לדקדק יפה ולצדק את המאזניים בשעת עשייתן (קונטרס משקלות לבעל החפץ חיים).

(א) המודד ומחסר ואפילו פחות משהו פרוטה עובר באיסור "לא תעשו עול", ואף שלא עובר באיסור גזל בפחות משהו פרוטה אלא מדין חצי שיעור. ומסתבר דאף בדבר מועט שאין רגילים להקפיד שאין בו איסור גזל בכ"ז אסור במדידה וצ"ע.

ב. דיני המשקלות:

1. אסור לעשות, או להשהות, מידה חסירה, אפלו היא עומדת לעביט של מי רגלים, שמא יבוא מי שאינו יודע שהיא חסירה וימכור בה, ואם יש מנהג בעיר שאין מחדדין [אפילו לא לפרקים (ערוה"ש)] אלא במידה הרשומה ברושם הידוע [חותמת ממשלתית וכדומה] מותר להשהותה (שו"ע חו"מ סי' רל"א ג') (ב).

וצריך לשבר מידה שאינה נכונה. ואם קשה בעיניו לשברה, יעשה לה אוזן [ידיית], כדי שיראה ככלי שימוש ולא ככלי מידה (קונטרס משקלות לבעל החפץ חיים).

2. צריך שיהיו המשקלות ניכרות, כדי שלא יוכלו להטעות בהם, היינו שלא יהיה בין משקל אחד למשנהו הפרש קטן. ואם שוקל שלושת רבעי ליטרא בשר לא צריך לשקול שלוש פעמים רבע, אלא יתן בצד אחר ליטרא ובצד השני רבע ליטרא ובשר, ולא ישקול ע"י חצי ליטרא ורבע ליטרא, כיון שיש חשש שיערים – שיפיל את הרביע ליטרא ולא יראה הלוקח (רמב"ם פ"ח הי"ט מהלכות גניבה).

3. המשקלות צריכים להיות מדבר שאינו נשחק ואינו מחלד. בגמרא מבואר שאין עושין משקלות ממתכת מפני שמחלדה, ומה

(ב) יש לדון בימינו כשמצויים בבתי פרטיים מיני משקלות שונים: למשל משקל המיועד לשקילת אדם, או משקל מטבח המיועד לשקילת התרומה או שקילת ירקות לצורך בישול וכדומה, אם צריך להקפיד בכל דיני המשקלות האמורים מפני החשש שמא ישקול לצורך קניה או מכירה, או כיון שאין משתמשים בזמננו לצורך מכירה וכדומה במשקלות אלו, רשאי להחזיקם בביתו גם כשאין מדוקדקים. משקולות לשקילת בני אדם שאין רגלים לשקול בהם כלל מצרכים – נראה דשרי. ועדיין צ"ע.

משקל המאזנים שבימינו צריך שיהיה מדוקדק והציון ההתחלתי יהיה במקומו, ואם זו ממקומו אפילו למטה מן ההתחלה, שהוא לטובת הקונה אסור, שמא יקנה דברים וישקול באותו משקל.

שבימינו נהגו לעשות, כתב הערוה"ש מפני שכך קבעה המדינה ואין בידינו לשנות, וראה עוד בבירורים (ג).

אם נשחק מעט מהמשקולות ישברם ויקח חדשים, וכל שכן שאסור לעשות שום פעולה כדי להקל או להכביד את המשקלות (ד).

4. צריך לנקות את כלי המדידה מדברים הנדבקים בהם או משנים את מידתם. בזמן שהדבר הנמדד עטוף בנייר או בניילון וסיכויי שינוי המידה קטנים מסתבר שזמן חיוב הניקוי הוא לעיתים רחוקות יותר וצריך עיון בגדרו. ולכאורה הדברים תלויים במראית העין, שאם נדבק דבר־מה ינקה ואם לאו אין צריכים, (ויש להעיר כי כששוקלים דבר עטוף בנייר צריך להוסיף קצת כמשקל הנייר, ויש מהדרים השמים נייר, או שקית, על כף המאזניים הנגרית, וכן ראוי לנהוג).

ג. דיני המדידה: 1. הנושא והנותן עם ישראל או עם עכו"ם (ה).

ומדד בחסירה עובר בלא תעשה וחייב להחזיר. כל טעות במידה, חוזר, אפילו בכל שהוא, ואינו כדין הונאה (שבהונאה פחות משתות לא חוזר).

(ג) ויש לומר שבימינו מותר להשתמש אף לכתחילה במשקלות של מתכת ואפילו במקום שבידינו לשנות, מפני שבזמן הזה המתכת משובחת ומיוצרת מחומרים אחרים ואינה מחלידה, ואולי משום זאת לא אסרו גדולי הדור בארץ ישראל את המשקלות העשויות מתכת.

ואולי זו הסיבה שלא מחפים את המשקלות של זהב בעור, מפני שבימינו המתכת עמידה יותר מאשר העור. ואדרבא יש יותר חשש לאי דיוק בעור מאשר במתכת שלנו.

(ד) בכלל זה כשיש שינוי בטקסימטר אסור להפעיל את המונה.

(ה) גם רמיית גוי במשקל היא איסור תורה, ולא כהסוברים דהוי רק דרבנן (עיין פת"ש), וחייב להחזיר אף לגוי את ההפרש שחיסר במידה (סמ"ק מצוה רע"ו).

2. אסור להרתיח (לשפוך בחזקה עד שעולה קצף) את המידה (דבר שאינו לפי משקל אלא לפי מידה) ואף במידה קטנה מאד, ואין בשיעור הקצף שוה פירוטה. לכן בעת מדידת דבר שרגיל להיות בו קצף, כמו, בעת שפיכת נפט, צריך להמתין עד שהקצף ישכך^(ה¹). כמו כן צריך להמתין בעת הורקת כלי המידה לתוך כלי הקונה עד שהנזול המתאסף יטוף לתוך כלי הקונה (ו).

3. צריך למדוד כפי הנהוג באותו מקום ולא ישנה כלל, מקום שנהגו לגדוש (כלי מלא על גדותיו במקום שמוכר לו במידה) לא ימחוק (היינו ישוה פני הכלי) אפילו ברצון הלוקח שפיחת לו מהדמים, ומקום שנהגו למחוק לא יגדוש אפילו ברצון המוכר שמוסיף לו דמים (ז) כי התורה הקפידה על עיוות המידות פן תצא תקלה על ידי זה שהרואה יחשוב שמוודין כך, וידמה שכך היא מידת העיר, וימדוד כן לאחר שאינו יודע את המנהג ויטעהו (ח"מ סי' רל"א סע' ח', וסמ"ע סק"ד). וכן אסור למדוד במידה שהיא חסירה ממשקל שהסכימו עליו בני העיר (שו"ע הגר"ז) (ח).

(ה¹) ונראה שדבר שרגילים להשאיר בו את הקצף בכוונה כמו בירה, אין צריך להמתין, כיון שכך דרכו וצ"ע.

(ו) וצריך עיון במוכרי נפט בשעות העומס כשישנם קונים רבים, כמו בעת החורף. כמה צריך להמתין בטיפטוף המתאסף בפח, ונראה דדינם כחונני שלא חייבו אותו לטפטף ג' טיפין, אך צריך לדעת כמה צריך להמתין במכירת הנפט?

גם במקום שלא צריך להמתין משום שמוחלים הקונים, אם הוא רוצה להחמיר שלא להנות משל אחרים, יעשה מהנותר המתאסף צרכי רבים (גמרא ביצה כט).

(ז) לכאורה יש ליומר שאין להוסיף גודש אפילו במתנה, אף שמלשון הפוסקים: "שעבור ממון אסור", משמע שאם מוסיף במתנה לא החמירו, אך, אם החשש משום מראית העין, הרי גם במתנה יש לחוש וצ"ע.

(ח) בזמננו שיש מאזנים השוקלות כל כמות, אם קו המאזנים נמצא בין שני

4. צריך למדוד בעין יפה, שיהיה עודף על המידה שנאמר "איפה שלמה וצדק יהיה לך", מה תלמוד לומר "וצדק" אמרה תורה: צדק משלך ותן לו. על־כן יש חיוב להכריע במשקל. שיעור ההכרע: אחד ממאה בלח מפני שנשאר מעט אצל המוכר מהנדבק לדפנות הכלי, ואחד מד' מאות ביבש, חבילות או בקבוקים שרשום עליהם מידות משקל או נפח צ"ע אם צריך להוסיף הכרע. ועיין בירורים (ט).

הקיום לכאורה צ"ע אם רשאי לעשות פשרה עם הקונה, על אותו מיעוט כיון שאינו דרך משקל והרי יכול להטעותו.

במקום שאין לנהג מונה, ורוצה להסיע את הלקוח על פי אומדן, צ"ע אם דבר זה נכלל בפרשת משקלות, שהרי אפשר בקלות לרמות באופן זה או שמא אין זה שייך לענין משקל כלל וכיון שהסכים הלוקח לאומדן מותר.

(ט) במקרה, שאינו מוכר במידה, אלא בחבילות ובקבוקים ומסמן על כל חבילה את תכולתה, יש מקום לומר, שאין צריך להכריע. או נאמר, כיון שהקונה יודע כמות התכולה, הוי כמוכר לו במשקל, ואם כן גם בזה יצטרך להכריע וצ"ע.

גם נראה לומר, דבמקרה כזה אפילו אם צריך להכריע, לא יהיה ההכרע גם בלח אלא כההכרע של מידת היבש, כיון שכאן לא שייך הטעם המחייב בלח הכרע גדול יותר שהוא משום שנשאר אצל המוכר, שהרי מידת התכולה הרשומה היא בדרך כלל נמדדת לפי הכלי שהושם לתוכו, ואינה תלויה במידת הכלי שממנו שופכים, אלא אם כן, מודדים בכלי ושופכים לתוך הכלי שבו מוכרים, שאז יצטרך הכרע כמידת הלח.

הונאה

צריך להזהר מאד שלא יאנה את חבירו, וזו היא השאלה הראשונה שנשאל אדם בשעה שמכניסין אותו לדין: "נשאת ונתת באמונה (שבת, לא)".

א. האיסור:

1. אסור להונות את חבירו, בין במקחו ובין בממכרו, וכל שהונה את חבירו בין לוקח בין מוכר עובר בלאו (שו"ע חו"מ רכ"ז א'), שנאמר (ויקרא כ"ה י"ד) "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו".

2. כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב? שתות בשווה. יותר משתות, בטל מקח ויכול המתאנה לבטל את המקח, אך אם רוצה בקיום המקח, אין המאנה יכול לבטל המקח, בין שאינה בשוגג ובין שאינה במזיד, ראה פרטי ההלכות בשו"ע (א), ושם (חו"מ רכ"ז סע' ו') נסתפק אם מותר להונות בפחות משתות. אבל דברים שיש להם מחיר רשמי קבוע, לרוב בני אדם מקפידים ובכל שהוא הוי אונאה. ואם הונה בדבר שיש לו מחיר רשמי לכאורה חייב גם להשיב

(א) אם מכר כול מפני שהוצרך למעות, יותר מכדי שהדעת טועה, שניכר שמפני דוחקו מכר, אינו יכול לחזור ידיע ומחיל. ואם גם בקונה אמרינן כן, ב"שערים המצויינים בהלכה" סי' ס"ב סק"פ נשאר בצ"ע.

בפחות משתות וכן גם דן בספר "דיני ממונות" (ח"ב שער שני פרק ראשון סע' ג').

3. כשם שיש איסור הונאה במכירה, כך יש איסור הונאה בשכירות ובקבלנות, ובהחלפת מטבע (שו"ע רכ"ז סע' ט"ז).

ב. קביעת המחיר והאונאה משום שינוי המחיר:

1. מחיר קבוע רשמי [ואם כך קבעו כל הסוחרים צ"ע] הוי אונאה אפילו בפחות משתות ראה לעיל סע' א' ס"ק 2, ואם הממשלה מעלה מחירים יכול למכור לפי המחיר החדש כיון שזה שוויו עכשיו, אך אם קבעו שאת המלאי הישן צריך למכור במחיר הישן, צריך למכרו במחיר הישן (כך פסקו מגדולי הרבנים בבני ברק) (ב).

אם לא ידע המוכר שעלה המחיר צריך להודיעו מלבד בדבר מסובסד שצריך למכור במחיר הישן ("הזהרו בממון חבריכם" עמוד קג).

2. הנושא ונותן באמונה [שאומר כך עלה לי וכך רווח אני רוצה] אין בו משום הונאה (ג).

3. הונאה היא רק בדבר שיש לו שער, אבל דבר שכל אחד נוטל עליו כפי רצונו, אין בו הונאה ("מחנה אפרים", מכירה ואונאה, סי' כ"ד) ומזה למד ה"בית יצחק" (או"ח סי' ק"ח) לענין מכירת אתרוג לסוכות כיון שהשערים משתנים אין בו משום הונאה, אך שאר סחורה, אף שבחנניות השונות יש מחירים שונים, שזה מוכר

(ב) צ"ע בדבר, שהרי כעת החפץ שוה יותר, ואם זה מדינא דמלכותא דינא מובן, ואולי כל המצרכים שהממשלה מסבסדת יש תוקף לקביעת המחיר הממשלתי, גם לשיטות שבא"י אין דינא דמלכותא.

(ג) ואפילו, אם הונו אותו ששילם יותר משווי, שהרי זה כמפרש, שאל יסמוך על שווי המקח, אלא על הדמים שנתן עבורו (חור"מ רכ"ז כ"ז וקש"ע ס"ב ג').

בכך, את אותה הסחורה, בכ"ז אין זה דומה לאתרוג שאין לו שער כלל (אחד מגדולי ההוראה שבירושלים).

4. אין אונאה לקרקעות, ואם העלה או מכר בפחות, דירה או דמי שכירות, אין בזה הונאה אפילו שוה אלף בדינר. ויש אומרים, דרך עד חצי המחיר אין הונאה (שו"ע חו"מ רכ"ז כ"ט). שכר פועל, אין בו משום הונאה, דהוי כמכר ואין הונאה לעבדים (שו"ע רכ"ז ל"ג).

5. אדם שמשווק מוצרים לשוק, אפילו הם תוצרת עצמית, אינו רשאי לדרוש מחיר גבוה יותר משל אחרים. אך אם שינה ויצר דבר אפילו בשינוי קצת, הוי דבר מיוחד, ורשאי לדרוש מחיר מיוחד, (אחד מגדולי ההוראה שבירושלים). אך אם החלו אחרים ליצר אותו דבר, ועל ידי כן הפחיתו את המחיר, צריך גם הוא להוריד את המחיר (הנ"ל).

בזמן מכירות סוף־העונה, שהרבה מפחיתים ממחיר הקרן, אינו צריך להפסיד ולמכור כמותם (הנ"ל). אך כשמורידים בסוף העונה מעט מהמחיר הקבוע צריך גם הוא להוריד את המחיר, אלא, אם הדבר ידוע על ידי שלטים, — שהמוזילים תולים הודעה שהוזילו — ומי שאינו מוזיל אינו תולה.

6. במקומות שהמכירה היא במחירים שונים וקשה לקבוע מחיר, ראוי לכאורה למכור באמונה כדלעיל (בס"ק 2), או שיאמר לכל קונה: "זהו המחיר שאני מבקש ואפשר להשיג יותר בזול במקומות אחרים". ואין לסמוך על ידיעה כללית שיודע הציבור שיש הבדלים במחירים (הנ"ל). אך דבר הידוע לכל שיש בו הבדל במחירים, כגון: בין חנות פרטית לסופרמרקטים, אין זו הונאה. במקומות יוקרה בהם הוצאות החזקת החנות עולות לבעלים יותר מאשר במקומות אחרים — בשכירות המקום ובמיסים הגבוהים. אחד מגדולי ההוראה שבירושלים סובר, שמותר להעלות את המחיר יותר מאשר במקומות אחרים, ויש לדון בדבר.

7. המחיר נקבע לפי המחיר שבאותו עיר, ולא לפי המחיר של ערים אחרות (ד). וצריך עיון מה גדר העיר ומה נחשב עיר אחרת, שהרי בכל עיר ישנם איזורים שונים. אחד מגדולי ההוראה בירושלים סובר שכל ירושלים נחשבת לעיר אחת, למרות שיש בה כמה איזורים [ומה שמוכרים הסוחרים שבעיר העתיקה במחיר זול יותר, לכאורה, כיון שהדבר ידוע שהם מוכרים יותר בזול אין זה משפיע על חיוב האחרים לקבוע אותו מחיר באיזורים האחרים, אפילו אם היו הסוחרים האלו המוכרים העיקריים והם כרוב העיר, וצ"ע לדינא].

8. קנה חפץ ושילם עבורו, אף שלא עשה קנין בחפץ ועלו המחירים, צריך המוכר ליתנו במחיר הקודם ולא לחזור בו, ואם לא כן צריך לקבל על עצמו קללת מי שפרע, ואם הקונה רק הזמין ולא שילם, אם המוכר אינו מפסיד אלא שהריווח הוא מועט, לכאורה ראוי שיקיים את המחיר הנמוך, [ראה בירורים (ה)]. אם לא נשתנה המחיר צריך ליתן במחיר שקצבו, ומידת חסידות, שאפילו חשב על מחיר מסויים ועדיין לא הודיעו לקונה, שיתן לקונה באותו מחיר שחשב תחילה (עי' קש"ע סי' ס"ב סע' י"ז).

(ד) בגמרא ערכין (י"ח. וכ"ד). נאמר ש"שמין מרגלית לקלין" – ששמין ערך הדבר לפי ערכו במקומו, אף שבמקום הכרך שישנם עשירים הוא שזה יותר. דין זה נאמר לכאורה, גם לגבי עניני מכירה.

(ה) אם המוכר אמר לעני שיתן לו במחיר מסויים יש לומר דהוי כנדרי צדקה ואינו יכול לחזור בו, גם אם עלה המחיר. ואולי אפשר לומר, שאדעתא דהכי לא אמר, וצ"ע.

עוד יש לדון אם הבטיח ליתן במחיר מסויים, ועלה המחיר, אפילו כשאינו מפסיד מהקדן, אלא יש רק מיעוט רווח, אם צריך לקיים דיבורו, שהרי הבטיח כשהמחיר היה נמוך יותר, ומסתבר כיון שלא מפסיד יש גם בזה משום מחוסרי אמנה [שצריך האדם לעמוד בדיבורו].

ג. הונאה בגלל מום:

1. אם מוכר דבר שיש בו פגם אע"פ שהדבר שוה את המחיר שהוא מוכרו לו, מכל מקום צריך המוכר להודיע ללוקח על המצאות הפגם (ובמתנה ליכא ככה"ג משום גניבת דעת (קש"ע סי' ס"ג סע' ד').

2. מהו פגם: כל דבר שבני אדם מקפידים עליו הוא פגם. וצ"ע, מה גדר "מקפידים", ראה בירורים (ו).

3. כל פגם שמקפידים עליו — שאין בני אדם מסכימים לקנות את המוצר עם הפגם צריך להחזיר את הדמים, (ז) ובכל ענין יש לנהוג לפי מנהג המקום (ח).

(ו) 1. ישנם דברים הגורמים להורדה במחיר כמו פגמים קטנים בבד, או בצבע וכדומה. ולכאורה, אין זו הונאה של מום אלא הונאה של מחיר.

2. פגם אסטטי חיצוני שניתן לראותו בקלות, יש מקום לומר שאם הקונה לא בדק הרי מחל, ואין המוכר צריך להודיעו, שהרי אפשר לבדוק, וצ"ע.

3. בגמרא (יבמות דף מ"ה) מבואר שמותר לאדם שאביו גוי ואמו יהודיה לשאת אשה מיכלי להודיעה על כך. יש לומדים מכאן דמום שבדיעבד מסכימים עמו, אין צריך להודיע עליו, ואם שאלו אותו על כך, נראה דצריך לענות רק את האמת שהרי אסור לגנוב דעת. וכן הדבר בכל מקח כגון אם מוכר סחורה מאתמול כשהיא טובה (כסחורה טריה) אינו צריך להודיע לקונה, אך אם הקונה שאל אותו, חייב לומר האמת, מדין גניבת דעת.

(ז) קנה חפץ, והשתמש בו כראוי, ונמצא בו מום גמור שצריך להחליף את החפץ, כגון הקונה ספר ורשם בו את שמו, ונמצאו דפים מוחלפים רשאי להחזירו למוכר ואין המוכר יכול לסרב לקבלו [משום רשימת השם]. אך אם הזיק את הדבר או פגמו באופן שאין הדרך לעשות כן צריך לשלם את ההזיק, ואם השביח-נטול דמי שבחו (על פי השו"ע רל"ג סע' י"ג—י"ד).

(ח) וצ"ע אם כל מוכר חייב לבדוק את סחורתו מפגמים, או שהבדיקה מוטלת על

4. אסור לצבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים, כיון שאין הצביעה משבחת יותר מהחסרון שהחפץ ישן. כמו כן, אסור לערב מעט סחורה משובחת בסחורה גרועה, כדי שיחשבו שסחורתו משובחת, בשעה שאין הדבר כן.

ד. דין הונאה בקטן:

1. קטן שאינה והגדיל, אם החפץ נמצא עדיין בעין, מסתבר, שצריך להחזיר הדמים, וענין זה נוגע לכל מיני החלפות שעושים קטנים כמו בולים ומשחקים וכולי.

2. אין קונים מקטן כיון שאין לו רשות למכור את חפציו, וקטן שעוסק במקח וממכר ברשות אביו הוא מקחו מקח אך כשעושה מבלי ידיעת הוריו לכאורה יש להחמיר.

3. מותר למכור לקטן רק דברים שהם בהסכמת ההורים (ח¹).

ה. הונאת גוי:

אין איסור להונות גוי — ליטול ממנו מחיר גבוה יותר, אבל רק כשאין לחשוש לחלול ה'. אך אסור להונות גוי, לומר לו על דבר פגום שהוא שלם, משום שאסור לגנב דעת הבריות אפילו של גוי, אפילו בדבר שאין בו הבדל לגוי כמו למכור לו טריפה שחוטא וראה לקמן פרק ד'.

הלוקח [לברר מקחו]? וממה שהחפץ חיים היה שוכר אנשים לבדוק הספרים שהדפיס שלא יהיו פגומים אין הוכחה שיתכן ונהג כך רק ממידת חסידות, שהרי כל קונה ידוע, שאין המוכר בודק את הספרים.

ראה עוד עניני הונאה לקמן פרק ד' בענין גניבת דעת.

(ח¹) ולכאורה דברים קטנים כממתקים וצעצועים צ"ע בזה דאולי נטל הכסף ללא רשות, ואולי, בסכום קטן אין צריך לחשוש לזה, אך בסכום גדול, בודאי צריך לחשוש וצ"ע.

ממון כשר

ו. הונאה בנבחרי ציבור:

מפלגה שבחרו בה משום הבטחות מסויימות, אסור להם לשנות ממה שהוסכם עליו. אדם שנתמנה מאת מפלגה לייצג אותה, אם שינה מהוראות המשלחים צריך להתפטר כיון שזה מתנאי המינוי (ע"פ ספר "פסקי תשובה" סי' קצ"ב).

ז. בכלל איסור הונאה:

אין לשאול את המוכר מה מחירו של חפץ פלוני אם אינו חפץ לקנותו. אך אם חושב לקנות כעבור זמן, או ששואל כדי לדעת אצל מי ניתן להשיג במחיר זול יותר, מותר. וצ"ע מה הדין אם רוצה לדעת מחיר חפץ, לא לשם קניה אלא לצורך מסויים לעצמו, ואין כונתו לצער את המוכר? ואם אומר למוכר את סיבת השאלה נראה שמותר.

איסורי גזל וגניבה

א. המצוות והאיסורים:

- א. לא "תגנובו" (ויקרא י"ט י"א) אזהרה לגנוב ממון בסתר.
ב. "לא תגנוב" (שמות כ' י"ג) "בגונב נפשות הכתוב מדבר שגונבו על מנת לעשותו עבד" (א).
ג. לא תעשק (ויקרא י"ט י"ג) מעכב דבר שהגיע לידו בהיתר ואינו משיבו.

- ד. ולא תגזול (ויקרא י"ט י"ג) גזול ממון בחזקה ובגלוי.
ה. לא תשיג גבול רעך וגו' (דברים י"ט י"ד) הגזול קרקע בארץ ישראל עובר בלא תגזול ובלאו של השגת גבול (ב).
ו. מצות השבת גזילה שנאמר "והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העשק אשר עשק, או את הפקדון אשר הפקד אתו, או את האבדה אשר מצא (ויקרא ב' כ"ג)".

(א) החוטף אדם לצורך סחיטת כופר למרות שעובר על איסורים רבים (אינו עובר על איסור זה, וכל שכן אם החטיפה לטובתו של החוטף, כגון חוטף ילד מהורים המתנגדים לשמירת מצוות שאינו עובר על איסור זה).

(ב) איסור גזל קרקע יתכן כאשר אדם מכניס את גבולו לתוך רשות אחרת. בכלל זה יש להזהר שלא יוציא שלטים, או ירחיב מבנה, לתוך רשות הרבים, במקום שמעכב את העוברים ושבים. ונראה דהגזול קרקע ברה"ר עובר רק באיסור שאמרו: "מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו", ולא באיסור של "לא תשיג", רצ"ע.

גם הונאה וריבית כלולים באיסור גזל (ב"מ דף ס"א), וכן איסור נוסף יש במשקל שלא כראוי, כמבואר לעיל פרק ב'.

איסורי גזל וגניבה נאמרו גם כלפי גוי, והאיסור לרוב פוסקים מדאורייתא. [ראה תנא"ר פרק ט"ו שגזל עכו"ם היה גזל]. כמו כן חייב להשיב הגזילה והגניבה לגוי, ולדעת הסמ"ג (ל"ת קנ"ו) והלבוש החיוב להשיב הוא מדאורייתא, ולדעת "נתיבות המשפט". (שמ"ח א') ושעה"מ החיוב הוא רק מדרבנן משום קידוש השם. לדעת "המאירי" (ב"ק ל"ח) כל שגוררין ושומרים ז' מצוות צריך להשיב לו כמו לישראל וכן סובר בעל ספר חסידים (סי' שנ"ח). ואפילו יש להשיב לו אבדתו, אך הפקעת הלואתו של גוי מותר ויבואר אי"ה לקמן.

ב. דברים הנכללים באיסור גזל וגניבה:

1. דיני מוזיק ויבואר אי"ה לקמן פרק ה'.
2. פגיעה בזכות השני ומניעת דבר המגיע לו: יש דברים שחיובם ואיסורם דאורייתא ויש שהם אסורים ממידת חסידות כמו שאמרו רבותינו (ברכות ו'): "כל שיודע בחבירו, שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום, ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן, שנאמר "זאתם בערתם הכרם גזילת העני בבתיכם" — ואין לעני מה לגזלו מלבד השלום (ע"פ רש"י שם). ראה עוד לעיל בחלק האגדה לגבי גזל כבוד וכו'.

עוד אמרו רז"ל (כתובות ק"ה): כל המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד שנאמר "למס מרעהו חסד" למס — מלשון חמס.

3. גזל שינה; אמר על כך רבי ישראל מסלנט (מובא בספר "תנועת המוסר" ח"א עמוד 357): "ואילו גזילת שנתם של אחרים הוא מדאורייתא". ועוד כתב שם (עמוד 353, בהגהה): "השווה עם

רוצה ללמד, כדי ללמוד ממנו (תוספתא ב"ק פ"ז), בכ"ז אסור לומר דבר של אחרים בשם עצמו. ואף אם נתן לו האומר רשות לומר את החידוש בשם עצמו נראה דאסור, כיון דהוי כגונב דעת, שחושבים שהוא חידש, ומתכבד במה שאינו ראוי לו (ראה לקמן דיני גניבת דעת).

5. הנהנה מסעודה שאינה מספקת לבעליה "הוי אבק גזל (רמב"ם תשובה פ"ד ה"ד) ובספר חסידים (או"ח שט"ז) קורא לדבר זה "יותר מגזל", מפני שבוש בעה"ב לומר שאינו רוצה באורח.

6. ניתוח מת לאחר המות, הוי כגזל ואסור. ולדעת שו"ת "בנין ציון" (סימנים קס"ח וקס"ט) אסור אפילו לצורך פיקוח נפש, שהרי אינו ניתן להשבה, וכן מבואר בירושלמי ע"ז אין פיקוח נפש דוחה איסור גזל (שאינו ניתן להשבה), אך רוב הפוסקים סוברים כהגוב"י שמותר לנתח לצורך פיקוח נפש, אך נטילת אברים וקרנית, שאין בזה פיקוח נפש אסור, ויש מתירים בקרנית כיון דהוי עור בעלמא (עיין שו"ת "שרידי אש").

7. גניבת דעת: אסור לגנוב דעת (ד) ואפילו דעת עכו"ם [עיין רשב"א חולין דף צ"ד שהביא מחלוקת אם הוי איסור תורה או דרבנן].

א. גדר האיסור: אסור לעשות פעולה להטעות את השני, אך

(ד) אף שהלשון "אסור לגנוב" משמעותו איסור גניבה, מהרמב"ם (דעות פרק ב') נראה דהוי משום איסור שקר. ויש מקום לדון בענין דאי הוי רק איסור שקר, הרי זה דין של בין אדם למקום ולא דין של בין אדם לחבירו, אך בשו"ע חו"מ סי' רכ"ח הביא זה בדיני איסור הונאה שהם עניני בין אדם לחבירו וצ"ע. עוד יש לדון, אם גונב דעת אדם לטובתו, כגון: לעודדו וכדומה, שהרי אם האיסור הוא משום סרך גניבה, במקרה זה הרי אינו גונב ולכן מותר. אך אם האיסור נובע מחמת איסור שקר הרי יש לאסור, ורק באופנים שמותר לשנות מפני דרכי שלום יהיה מותר.

אם השני הטעה את עצמו אין צריך להודיעו (חולין צ"ד: (ה). עם זאת, כאשר מכבדים אדם על ידיעת שתי מסכתות, והוא אינו יודע אלא אחת צריך להודיע שאינו יודע אלא אחת (תוספתא וירושלמי פ"י שביעית (ו)).

ב. דבר שאין בו נפ"מ למבקש אך הוא ביקש דוקא דבר מסויים אינו רשאי ליתן לו דבר אחר. כגון: שנותן לגוי בשר טריפה והגוי סבור שהיא כשרה ועיין עוד לקמן.

ג. אסור ללבוש בגדי־חקי, כדי להטעות את הנהגים שיחשבו שהוא חייל ויאספו אותו למכוניתם.

ד. המבטיח הבטחות כדי שיבחרו בו ואינו חושב לקיימם, מלבד שעובר באיסור שקר ועוד, יש בזה משום גניבת דעת.

ה. המבקש תרומות עבור נצרכים, ומתאר את מצבם באופן חמור יותר ממה שהוא באמת, כדי לשכנע את הנותן, יש בזה גניבת דעת, ואף תשש גזל, כיון שהנותן נתן בכונה מסויימת דוקא.

ו. מי שיש לו זכות להשתמש בשרות מסוים, אך אין בידו תעודה המוכיחה זאת, לכאורה יש לאסור להשתמש בתעודה של

(ה) בגמרא (חולין צ"ד) מבואר, שכאשר הולך אדם בדרך ופגע בחבירו והלה חושב שהלך לקראתו, אינו חייב לומר לו שלא יצא בכוחה לקראתו. ורק אם עושה מעשה המטעה, חייב להודיעו. כגון: פותח חביות יין וחבירו עשוי לחשוב שפותחן לכבודו, ולא על מנת למוכרן בחנות חייב להודיעו. על פי זה יש מקום לדון, אם אדם לובש בגדי חקי לאיזו סיבה שהיא ולא להטעות את הנהגים ורוצה לגשת לתחנת הסעת טרמפיסטים אולי יש לאסור כיון שמסיעים אותו בתור חייל. ונראה להחמיר כיון שהוא הולך למקום ההוא ההליכה נחשבת כפעולה.

(ו) לכאורה נראה שהחילוק הוא דוקא בכבוד תורה שאין להנות ממנה כשלא מגיע לו, אף שלא עשה דבר להטעות את האחרים. אבל המהרי"ט פירש שכיון ששותק כשסבורים שיודע יותר הרי הוא מאמת את טעותם.

אחר, [כגון להשתמש בפנקס קופת חולים של חברו כשהוא עצמו גם חבר בה], מפני חשש גניבת דעת כיון שמקפידין על כך (ז). וכל שכן במקום שאין לו זכות שאסור לעשות כן ואף שאין הם מפסידים, כמו כניסה לקניה בשק"ם במחיר מוזל המותר רק למשפחות חילים, ויש לחשוש לגניבת דעת ואף לגזל ממש.

ג. פרטים באיסור גזל:

1. על איזה סכום נאמר האיסור: הגזל דבר השה פרוטה עובר באיסור לאו, ואם גזל פחות משה פרוטה והיה דבר שמקפידים עליו, עבר באיסור חצי שיעור (מגיד משנה הלכות גזילה). דבר שאין מקפידים עליו מותר ליטול ללא רשות, אך משום מידת חסידות ראוי להזהר בזה, ואפילו גפרור לא יטול ללא רשות. אין לטעום ממזון המונח לפני החנויות אלא אם כן דעתו לקנות (כן איש חי שנה א' פרשת כי תצא) (ח).

2. ליטול דבר ללא רשות ביודעו שהבעלים אינם מקפידים עליו: יש להזהר שלא ליטול שום דבר ללא רשות, אף שברור לו שבעל הבית אינו מקפיד עליו, ואף אם בעה"ב ישמח ויגיל על כך

(ז) שגם בדבר שיש לו זכות שיה לבעל התעודה, מקפידין האנשים בדרך כלל שדוקא בעל התעודה יקבל את השירות ולא אחר, ואף שעיקר כונתם היא למנוע ממני שאינו בעל זכות להכנס ואילו היו הכל משתמשים כהלכה לא היו מקפידין, אבל עתה שמקפידין ראוי לזהר, רצ"ע.

(ח) ראה שבת קכ"ט. שנראה שבעת הצורך מותר לקחת טעימה גם כשאנו רוצה לקנות, שכך נאמר שם: "וכלהו אערומי אסור, מלבד הערמה הזאת שמוותרת": מי שהקיד דם ואין לו כסף לקנות יין להבריא עצמו יטול מטבע גרועה שאינה מתקבלת, וילך לכמה חנויות ויטעם, ובעל היין לא יקח המטבע ולא ימכור, ויעשה כך עד שישתה בסך הכל רביעית הרי שמוותר לטעום גם כשלא רוצה לקנות. (ודחק לחלק ולומר, שכאן אילו בעל היין היה נוטל את המטבע היה קונה בה לפיכך גם הוא נחשב כקונה).

משום שהיה אודהו כנפשו, מכל מקום כיון שעכשיו אינו יודע מזה אסור (קש"ע סי' קפ"ב סע' י"ג). אבל אם בעל הבית קונה בסתם עבור בני הבית מותר, כיון שעל מנת כן קנה (הגר"ז ט), וכן אם רגיל לאכול מהפרדס מדעת הבעלים מותר, וכן כל כיוצא בזה (קש"ע קפ"ב י"ד).

3. ליטול דבר על מנת להחזיר: אסור לגנוב על מנת להחזיר (גמרא ב"מ ס"א, א) (י), ואפילו על מנת לשלם משובח יותר, שהרי אסור לגנוב על מנת לשלם כפל (גמרא שם ועיין שד"ח). ואפילו אם כונת הגנב לחנך את האדם לשמור את חפציו אסור (שאלתות). אך מותר לבן, לגנוב את רכוש אביו כדי לשומרו עבור אביו, כאשר יש אנשים שרוצים לגנוב רכוש האב, והבן גילה זאת לאביו והאב לא מאמין (ספר חסידים אות תקפ"ה). ליטול דבר העומד למכירה כמו חלב או לחם, מפתח מכולת על מנת לשלם ראה לקמן ס"ק 4, (יא).

(ט) בנים מותרים ליטול דברים שרגילים בני הבית ליטול, מבלי להודיע לאביהם, משום שכל שישנו בבית נקנה למען בני הבית, אך צ"ע, בבנים שכבר יצאו מבית הוריהם, שנשאו נשים וחיים בבתיהם, וביותר אם גרים בעיר אחרת ונקלעו לבית הוריהם בלי ידיעת ההורים, צ"ע, אם מותרים ליטול דברי מאכל ללא ידיעת ההורים, ואף כשיש בנים אחרים שעדיין גרים בבית ההורים והמוזן נקנה עבור הבנים, הרי לא לדעת האורחים נקנו המצרכים.

(י) לדעת בעל ספר "החינוך" איסור גניבה על מנת להחזיר הוא מדאורייתא. ודלא כמי שסובר דהוי רק מדרבנן. אך השיטה מקובצת (ב"ק דף ס"א) סובר דגונב על מנת להחזיר אינו בכלל האיסור, ומפרש את האמור: גונב על מנת למיקט שאסור בגניבה, היינו גונב, למטרת ציעור חבריו ולא מתכוון להשיב את הדברים, וקצת ראייה מגמרא (תענית כ"ב). שתלמידי חכמים רצו לבחון את אבא אומנא, כיצד יגיב, לקחו חפצים מביתו ללא רשות, לראות אם יחשדם בגזילה (רש"י), הרי שעל מנת להשיב מותר, דבר זה חשוב לגבי מורים ומחנכים המחרימים צעצועים ושאר דברים של תלמידים, שלפיו רשאים ליטול על מנת להשיבם לאחר זמן, וביותר היות וזה לטובת התלמיד, רצ"ע.

(יא) בגמרא (יומא פ"ו). נתבאר, רב אמר: היכי דמי חילול ה', כגון אנא, שנטול

4. שואל שלא מדעת: צריך להזהר שלא יטול שום דבר מחבירו להשתמש בו ולהחזיר, מלבד תפילין וטלית שהם דברי מצוה ונוח לאדם לעשות מצוה בממונו וכאילו הרשה לכן (יא¹) אך זה בתנאי שזה באקראי ולא בקביעות ושלא יקחם מהחדר בו מונחים (מ"ב סי' י"ד ס"ק י"ג) ואם מכיר בבעל התפילין שהוא קפדן אל יטלם, וכן אם בעליהם נמצאים שם אל יסמוך על כך ויבקש רשות. וכן יחזור ויקפלים (שו"ע או"ח י"ד ד'). ספרים ללמוד בהם, בשו"ע (שם) מבואר דאסור שמא יקרעו, ובימינו שהספרים מאד בזול יחסית לזמנם, יש מקום לדון (יב). עיתון המונח בתיבת מכתבים, מותר ליטלו ולקרוא במקום גם ללא נטילת רשות, ובלבד שאם בעל הבית או אחד מבני ביתו עוברים שם יתנו לו וכן יקפיד להחזיר לאותו תא דאר, משום שאין אדם מקפיד על דבר שאחר הקריאה משליכנו (ספר "הזהרו בממון חבריכם" עמוד קמ').

צריך להזהר שלא יתן דבר שאינו שלו לאחר, אפילו שאול לו, כיון שאין השואל רשאי להשאיל (יב, 1) ואין חבר חדר רשאי ליתן

בשר בהקפה, ויש שיחשדו כי שאינו מתכוין לשלם, וכל שכן, באופן כזה, שאין הבעלים עומדים, שיש לחשוש לחילול ה' וחשד. אך אם כך מנהג המקום נראה שאין חשד משום שכולם נהגו כן.

יא¹ בבבא איש חי (ח"א פרשת לך) מובא בספר "הזהרו בממון חבריכם (עמ' קמ"א) כותב: בזמן הזה אין לסמוך על הכלל הזה כיון שמקפידים האנשים על כך.

יב) ראיתי אנשים חשובים מעיינים בספרים המונחים בבית המדרש ללא נטילת רשות, ואולי סברו שהמניח ספרו בבית המדרש אינו מקפיד, וכל זה רק באותו מקום, אך המזיוז ממקומו, בעלים מקפידים משום שבאים ואינם מוצאים אותו. משום שכיון שמעיינים בלבד אין חשש לנזק, אך הלומד בספר אפילו באותו מקום יש לחשוש שמא ימשך לזמן רב ויקרע הספר. ויש אומרים שבימינו שהספרים הרבה יותר בזול מאשר בזמן השו"ע, הרי פחות מקפידים מאשר בתפילין וטלית. מלבד ספר יקר כמו ש"ס וכדומה או שאר ספרים שחוששים לקלקל סדרה שלימה, ולא ספר בודד.

יב¹ אם שאל חפץ מאחר ונתנו לאחר בהשגחתו, כמו עט ששאל לעצמו וליתנו

את חפצי חבריו לאחרים בהשאלה וכן בני הבית צריכים רשות להשאיל חפצי בעל הבית, ואשה שרגילה להשאיל חפצי הבית היא כאילו הרשה לה מפני שכך נהגו.

לשכור דבר שלא מדעת, ראה (מחנ"א הלכות גזילה סי' ט"ז). ונראה דאם המנהג הוא להשתמש ולשלם מותר, דהוי כאילו מעמיד החפץ עבור זה.

נתחלפו לו כליו בבית המרחץ או במקום ציבורי אחר, אסור לאדם להשתמש בחפצים שאינם שלו. אך דבר שאין לו ערך עצמי אלא רק עומד להחזרה כבקבוקים ריקים וכדומה, מותר כיון שאין לאדם שום הבדל. אם ניכר שאדם החליף בכונה, ולקח את הטוב יותר והשאיר את שלו הגרוע מותר, אך אם השאיר את שלו שווה יותר או שווה כשלו אסור (בן איש חי שנה א' כי תצא אות י"ז).

לדעת ערוה"ש (סי' קל"ו ס"ב) כל דבר שאין מקפידים עליו אם הוחלפו כגון: מטטריות או ערדליים מותר להשתמש גם אם שוים בערכם, לכן בכל מקרה שנתחלפו ראוי לשאול למורה הוראה, וישנם אופנים שמותר להשתמש כשנתחלפו כמו בדיני אבידה (עיין הגהות הר צבי לטור חו"מ).

יש להמנע, מלהשתמש ברכוש ציבורי ללא נטילת רשות ממוני המוסדות, כמו; אכילה או לינה בישיבה וכדומה (יג). וכמו כן יש

לאחר לחתום בו באותו מעמד, או כל חפץ אחר שנשאר תחת שמירתו של השואל מסתבר שמותר.

(יג) דין רכוש מוסדות ציבור, מקובל שענין זה שנוי במחלוקת בין גדולי הדור הקודם, אם דין מוסדות ציבור כממון הגבאים והם כבעלים לכל דבר כלפי קביעת מדיניות ונתינת רשות, ומי שלא הורשה ונטל דבר או השתמש הרי הוא כגולן. ואחרים סוברים, שממון זה הוא שייך לציבור, וכל שנחגג כפי

להזהר שלא להוציא ספרים מספריות או בית המדרש ללא רשות הגבאים.

5. איסור עשיית פעולה הנראית כגניבה: אסור לאדם להכנס חצר חבירו ליטול חפצים של עצמו בדרך גניבה, שנאמר "לא תגנוב", אלא שבור את שניו ואמור לו שלי אני נוטל (ב"ק כ"ז:). [אך אם אין לו אפשרות אחרת אלא בדרך זו מסתבר שמותר. אם אדם נטל דבר שאינו שלו במרמה, אם מותר לנגב ליטול את שלו בחזרה דרך רמאות, נסתפק בעל ה"מנחת אליעזר", ובשו"ת "פרי השדה" ח"ב סי' י"ז התיר, והוסיף על כך ב"שערים המצויינים בהלכה" סימן קפ"ב שכעין זה התיר בעל שו"ת חו"י סי' קצ"ד לקחת את שלו בחזרה על ידי שטר אמנה] וב"משך-חכמה" (פרשת כי תצא) כתב שאף להחזיר לעצמו את המגיע לו, אסור על ידי הטעיה ורמאות במשקל.

מהלכה זו למדנו שכל דבר שאפילו יתכן שמצד איסור גזל הוא מותר, יש להמנע מלעשותו, כדי להתרחק מלבוא לידי איסור גזל על ידי הרגל מעשה הדומה לגניבה ולכן גניבת מכס וכדומה אסור. כמובן בטלפון בטלפון ציבורי ללא אסימונים (יד), וכדומה גם

דעת הנדיבים רשאי, כגון לומד בישיבה הזאת ואוכל שם ללא ידיעת הממונים אינו גולן, אך לכאורה, יש לומר: כיון שהנדיבים נותנים את הכסף כדי שיתנהל המוסד כשורה, והגבאים הם צריכים לקבוע בסמכותם דברים, אם כן רשאים למנוע זרים מלהשתמש ברכוש המוסד.

(יד) לטלפן בטלפון ציבורי ללא אסימונים יש אוסרים מעוד סיבה: כיון שהמשתמש בשירותי הדואר צריך לשלם עבור השירות, אך טעם זה אינו מחוור שהרי דמי השירות אינם ניתנים לפועלים, אלא כפי דינא דמלכותא למשרד הדואר וחוזרת המחלוקת אם יש דינא דמלכותא או לאו. ולכן יש לדון במקום שהחל לטלפן והאסימונים לא נופלים אם מותר להמשיך ולשוחח, כיון שאם אין חוק שאוסר להמשיך אין לאסור להמשיך את השיחה

במקום שאין דינא דמלכותא אסור כיון שזה יוצר הרגל לא הגון שעלול להכשילו בחטא גמור, נוסף על כך, לפעמים חשבוניות טלפון ציבורים הם על מוסדות או על אנשים פרטיים והרי זה גזל גמור.

6. לקחת דבר של הזולת לצורך הצלת חיי אדם: מותר ליטול רכוש אחר להצלת נפשות וישלם (ב"ק דף ס' ותוס' שם), ואם עשה למען הצלת זולתו פטור מלשלם כדי שלא ימנע מלהציל, (קרבן נתנאל מובא בספר שערים המצויינים בהלכה (סי' קפ"ב ס"ק א'). דבר שלא ניתן לתשלומים אסור ליטלו אף לצורך הצלת נפשות (ירושלמי ע"ז) ועיין שו"ת "בנין ציון" (סי' קס"ח וקס"ט).

7. מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו (ב"ק כ"ח): לכן אסור ליטול דבר העומד לשרות רבים ליטלו לצורך יחיד, לדוגמא: נורה המשרתת רבים — בפרוזדור של המוסד אין להורידה ולהעבירה לחדר פרטי באותו מוסד, אף שהכל שייך לאותו מוסד, ואין כאן פגיעה בזכות הממונית של בעלי החפץ.

8. פגיעה בזכות יוצרים (ט"ז): רשאי אדם להתגנב ולשמוע דברי תורה, גם אם מגיד השיעור אינו רוצה שישמעו אותו אחרים, (על פי תוספתא ב"ק פ"ז מובא בש"ך חו"מ סי' רצ"ב) שנאמר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלאות נפשו כי ירעב ולא עוד אלא שמתעלה שנאמר ונמצא ישלם שבעתיים", אך מסתבר שאם חייב בכבוד

בטלפון הציבורי שהוא ברשות משרדי הממשלה וצ"ע (מלבד אם המונה רושם שיחות למוסד או לאדם פרטי שהיו גזל גמור).
(טו) אדם המחבר ספר, או המציא דבר, אסור לעשות כדוגמת זה משום יורד לאומנות חבירו, ואם יש דינא דמלכותא האוסר, אסור גם משום זה (שו"ת חת"ס חו"מ סי' ע"ט). ועיין שדי חמד שהביא דעות החולקות וסוברות שאם גמר למכור ספריו אין צורך ברשות הבעלים להדפיסו שנית ועיין עוד בהסכמה של מהר"א מרוטנברג לספר "מסגרת השולחן" שעל קיצור שלחן ערוך.

האדם שאסר את שמיעת השיעור אין לו להתגנב כיון שהיו זלזול בכבוד רבו, או תלמיד חכם.

להקליט שיעור לצורך חזרה, ללא רשות, מסתבר כנ"ל וביותר שאין גזל בקול, לכן יכול אדם להקליט ניגון חדש וכדומה, בשעה שאין הדבר פוגע בפרנסת היוצר כגון ששומע אותו לעצמו. מותר להסתכל בחידושים של מחבר ולהעתיק לעצמו אך לא לפרסמם, ואם אוסר להעתיק אין רשות להעתיק כיון שאין לו רשות להשתמש בספר ללא רשות (טז), אך דברים ששמע וכדומה אף שהמחבר אינו מרשה מותר להעתיקם לעצמו (יז).

9. **אסמכתא לא קניא:** לפיכך הוי כגזל, לכן כל משחקי גורל וכדומה אסורים משום ספק גזל מלבד איסורים חמורים אחרים שיש במשחקי קוביא או קלפים.

10. **גזילת זמן:** פועל העובד במפעל צריך להזהר שלא יבטל זמנו גם אחרים אל יבטלו את זמנו בקריאות לטלפון וכדומה. ואם ביטל צריך לשלם למעביד. גם יש להזהר במוסדות ציבור לעבוד באמונה ראה גם לעיל ס"ק 5. אף בדבר שאינו נוטל שכר על הפעולה אלא על שכר בטלה, כגון: אברך בכולל, או מלמד תורה,

ונהגו לפסוק שיש זכויות להמחבר, ואף ליורשיו, ודלא כדעת השדי חמד הסובר שאין זו זכות ממון ששיך להורישה.

(טז) אדם אינו יכול לאסור ממונו מלהסתכל עליו או בו, אלא יכול לאסור את ממונו מלהשתמש בו, ולכן נראה שאם אדם ראה חידוש או שמע, רשאי להעתיקו לעצמו כיון שעתה אינו משתמש בחפצי הזולת.

(יז) מותר להעתיק לעצמו דברי תורה מספר נדיר, אף שעל ידי זה ירד ערך הספר משום שיהיה עוד ספר בעולם ובכך יאבד היחודיות של הספר הראשון, אם המעתיק הוא תלמיד חכם, כיון דניחא לאדם לעשות מצוה בממונו (שו"ת חת"ס או"ח סי' ב'). אמנם אם הבעלים מקפידים אסור.

יזהר מאד במלאכתו לבל ח"ו יהיה בכלל "ארור עושה מלאכת ה' רמיה".

11. אם נוסע בכרטיס זול המיועד לבן גיל אחר הרי זה גזלן, וצריך להשיב. נכנס למקום שדורשים עבור הכניסה תשלום ולא השגיוחו בו חייב לשלם. השתמש בדבר שבעליו דורשים תשלום עבור השימוש כמו טלפון, נסיעה באוטובוס, כניסה לתערוכה, וכדומה, אם עבר ונכנס ללא הבחנת השומרים, צריך לשלם אחרי-כן.

ד. עושק:

המעכב חפץ של חברו שלא כדין, או מעכב פרעון-חוב שבידו לפרועו, עובר באיסור (יח) עושק שהרי מונע את הבעלים מלהשתמש בכספם, וביותר עובר בשעת אינפלציה שערך הכסף פחת והולך, והרי גזל את שויו. גם דבר שאול שאין נפחת ערכו יזהר להשיבו מיד בסיום זמן השאלה.

ה. איסור סיוע או שותפות בגזל:

1. אסור לקנות מהגנב או מהגזלן את החפץ שגנב או גזל, ואין חילוק בין ישראל או נכרי, כי גם הנכרי נצטוו על איסור גניבה וגזילה אפילו גנב מחברו הנכרי, ואם הקונה מתכוין לטובת הבעלים להחזירו להם, כשיחזירו לו מעותיו מותר, ודקא כשלא היה אפשר

(יח) הלוח כסף מגמ"ח ואינו פורע בזמנו ובידו לפרוע, אף אם אין בזה איסור עושק מפני שאין זה ממון אדם מסוים, בכ"ז אסור לעשות כן ולעכב מעבר לזמן הפרעון, שהרי לא ניתן לו אלא לזמן מסוים. וכל שכן שאסור לעכב פרעון חובות שאדם חייב עבור קניות או שכר תיווך ושדכנות במטרה שערך הכסף ירד, או כדי לאלץ את התובע להוריד את המחיר שתובע ממנו, והרי זה עובר בעושק.

להבעלים עצמם להציל, וכן אסור לקבל בפקדון דבר שהוא נראה כגנוב או גזול (קש"ע קפ"ב ח').

2. מי שהוא גנב או גזול ואין לו מלאכה אחרת אלא זאת, וכל ממונו בחזקת גנוב או גזול אסור להנות ממנו, ואסור לעני לקחת ממנו צדקה (קש"ע שם).

3. וכן אם אחד רוצה למכור איזה חפץ שהוא גנוב, כגון: שומרי פירות שמוכרים פירות במקום צנוע, או מוכר שנושא דבר בהצנע למוכרו, או שאומר לקונה הטמן, אסור לקנות ממנו. ואפילו לקנות מאשה איזה דבר שיש לחוש שהיא מוכרת שלא מדעת בעלה, או לקנות מאיש דבר מתכשיטי האשה ומלבושיה שיש לחוש שמוכרם שלא מדעת אשתו אסור (קש"ע קפ"ב י"א) (יט).

דברים אלו אמורים, בפועלים של מפעלים, המוכרים תוצרת המפעל, במקום שיש לחוש שאין היא מתנה להם, אלא שהם נטלו ללא רשות, כמו המביאים מכשירי כתיבה מהמשרדים בהם הם עובדים וכדו'.

4. אסור לסייע לאדם מלהתחמק ממילוי חובותיו או להאריך זכות כרטיס נסיעה לזמן נוסף וכדומה, שהרי זה גונב דעת, או אף גורם לגזילה, ומסייע ביד עוברי עבירה.

5. אסור לסייע לגזול, כגון אדם שבאמצע זמן העבודה מתקשר בטלפון של המעביד, או על חשבון זמן העבודה, אסור לענות לו ולשוחח עמו, ואם בא לסדר עניניו על חשבון המעביד צריך להעיר לו על כך ולא לסייע לו.

(יט) גם למכור לנשים אסור אם היא קונה דבר שאין הבעל מסכים. אך מכירות רגילות בימינו נהגו להקל כיון שכרגיל אין הבעלים מקפידים, מלבד דברים שיש חשש שהבעלים מקפידים.

ו. גזל עכו"ם:

אסור לגזול גם את הגוי, ויש אומרים שהאיסור הוא מדאורייתא (כ), אך מותר להונותו במחיר גבוה יותר. כמורכך מותר להפקיע את הלואה במקום שאין חילול ה', אך הפקעת הלואה שחייבים לממשלה אסורה, לכן אין להעלים מכס, כיון שדינא דמלכותא דינא.

1. הנוסע ברכב ציבורי של חברה בבעלות נכרים, ורוצה לודת טרם גבו ממנו את דמי השירות יש לדון אם זה נחשב הפקעת הלואה ושרי כשאין חשש חילול ה', או שחייב עבור הנסיעה והיו כאילו הפקיע דמי המכר ואסור, וצ"ע (כא).

2. להצהיר בחברה בבעלות נכרים על גיל נמוך יותר לפטור מתשלומים, או על מקום לימודים כסטודנט להשיג הנחה, אם אין הדברים נכונים אסור משום גניבת דעת, ואולי אף משום גזל (כב).

3. אסור לגנוב דעת אפילו של נכרי, שלא ימכור לנכרי טריפה

(כ) יש אומרים שהאיסור משום גזל יש אומרים שהאיסור משום חילול ה', ויש אומרים שאין שום איסור (היראים) אך דעתו לא נתקבלה אצל רוב הפוסקים. גוי שומר ז' מצוות חמור יותר מאשר עובד ע"ז שטמ'ק ב"ק) יש אומרים ששוה דינו לשאר עכו"ם.

(כא) אף שלכאורה זו הפקעת הלואה נשארנו בצ"ע משום שכאן נוטל דמי שימוש. והחפץ חיים קנה כרטיסים וקרען כששלחו את חבילותיו ברכבת מבלי לשלם.

(כב) במקרה וחברת תעופה דורשות הצהרות, ולא איכפת להם שהם כחכות מפני שמענינות בריבוי נוסעים, אך מפני הסכס בינלאומי דורשות הצהרה כל שהיא, נראה לאסור שאף אם אין כאן איסור גזל, אסור משם גניבת דעת.

בתור כשרה (כג) וכתב הבאר היטב דהיינו דוקא במכר ולא במתנה (כד).

אסור לומר לגוי קללה והוא חושב שהיהודי מברך אותו, כגון, בעת שהגוי מתעטש מקללו בעברית והוא חושב שמברכו (ספר חסידים).

ז. השבת גזילה:

מצוות עשה, על הגזול להחזיר את הגזילה עצמה, אם היא בעינה ולא נשתנית, והוא הדין לגנב, ואינו יוצא ידי חובתו בנתינת הדמים, אפילו אם כבר נתיאשו הבעלים. אבל אם הגניבה נאבדה, או שנשתנית בשינוי שאינו חוזר לברייתו, או ששקעה בבנין — שיהיה לו הפסד גדול לסתור את הבנין, יוצא ידי חובתו בנתינת דמים, כמו שהיתה שוה בשעת הגזילה, ואם הנגזל הוא במקום אחר אינו צריך לשלוח את המעות למקומו אלא מודיעו שיבוא, ושלם לו. אם מת הנגזל יחזיר ליורשיו (קש"ע קפ"ב ו').

(כג) דבר שהגוי היה צריך להעלות בדעתו שאין הדבר כשר, לא שייך בזה גניבת דעת, עיין דרכי"ת (סי' קי"ז ס"ק נ"ט).

וכן אם הגוי רוצה בשר שחוט דוקא, ולא נחור, מפני אמונתו, ולא איכפת לו אם השחוט טריפה, י"א שאסור לרמותו, ובספר דברי יוסף ח"ב סי' תל"ח השיג וסבר דאין צריך להקפיד בזה, כיון שבאמת אין בזה הבדל מצד האמת, ואין נפ"מ במחיר, ורק מפני אמונתו המוטעת רוצה כך, אין בזה גניבת דעת (דרכי"ת שם).

(כד) עיין תוס' (גיטין ס"ב:) שהשיג על דברי רש"י הסובר, כשאמר "שלמא למר" התכוון להקב"ה, ותוס' חלקו משום דהוי גניבת דעת. וכן נראים דברי הספר חסידים שגם כשזה לא ענין של מכר, אין לעשות פעולה המטעה את העכו"ם, משום גניבת דעת.

שנים שנגנבו יחדיו, ואחד מהם אין לו לשלם, נחלקו, אם חייב האחד לשלם גם את חלק חברו (כד).

2. המקבל חפץ שהוא גנוב, צריך להשיבו לבעליו מדין השבת אבידה. אך אם נתיימשו הבעלים (כו) הוי שינוי רשות והוא שלו. וצ"ע כיצד יש לנהוג המקבל דבר שיש ספק עליו שמא הוא גזול, כמו חומרי כתיבה וכדומה, שיש חשש שמא נלקחו ממקום העבודה? (כז).

קנה סחורה ולא ידע שהיא גנובה, והבעלים תובעים את החפץ צריך להחזיר להם את החפץ, והם חייבים משלמים לו את הדמים שנתן לגנב, מפני תקנת השוק (שו"ע חו"מ סי' שנו' סעיף ב') [שאם יחזיר בלא דמים ימנעו בני אדם מלקנות דברים מפני החשש שמא החפץ גנוב]. ואם שילם לגנב דמי החפץ הגנוב וטרם לקח את החפץ, ובאו הבעלים ולקחוהו מהגנב, אין הבעלים צריכים להחזיר לקונה את כספו (ש"ך שנו' סק"ד).

(כד) בשו"ת "חיות יאיר" סי' רי"ב כתב דאינו מחוייב בעד חבירו, וישלם רק את החצי דזה דומה למה שנאמר (שו"ע חו"מ סי' ת' סע' ל"ז) בשנים שהזיקו, שאין האחד משלם בשביל חברו. ובשו"ת "שבות יעקב" (ח"א קע"ח) השיגו, דיותר דומה לשנים שלקחו מקח כאחד ששניהם ערבים זה לזה. ובשו"ת "חת"ס" (חו"מ קל"ג) דבריו נוטים לדברי ה"חוו"י" (שערים המצויינים בהלכה קפ"ב).

(כו) יש מחלוקת אם יאוש אחר שינוי רשות מהני או לא. ואם כבר ידע שזה גנוב לפני היאוש הרי התחייב בהשבה, ולכן מסתבר דאין מועיל היאוש באופן זה, וצ"ע.

(כז) אם נטלו דברים ממשדרי ציבור במקרה זה הרי אין מי שיאושו בעל תוקף הלכתי, כיון שגם המנהל אינו בעלים להתיימש, אך מי שקיבל צרכי משרד מידיד חילוני שיש חשש שנטל ממקום עבודתו יש מקום לומר דהוי ספק ספיקא ספק גזול, וספק אולי ממקום שמועיל יאוש, וצ"ע עד כמה צריך לברר את הענין.

3. יכולים לפרוע דמי גניבה בצורה של הבלעה, כגון; הבלעה בתוך פרעון חוב אחר, אך אם שולח את דמי הפרעון כמתנה, צ"ע אם מותר כיון שהיו כגניבת דעת וגם מקבל טובת הנאה וא"כ אינו ראוי, ראה לקמן ס"ק 6.

4. מת הגזלן והשאיר רכוש, אפילו רק מטלטלין צריכים היורשים לשלם (כח).

5. קטן שגזל, אם הגניבה בעין — צריך להשיב, ואם אינה בעין כשהגדיל, פטור מלשלם (ח"מ סי' שמ"ט סע' ג'). בשו"ת "שבות יעקב" (ח"א סי' קע"ז) סובר דמה שפטור הקטן כשאין הגזילה בעין היינו כשנאבדה, אך אם אכל ונהנה ממנה חייב לכשיגדיל, ובכל אופן חייב לצאת ידי שמים ולשלם כשיגדיל (או"ח סי' שמ"ג) ("שערים המצוינים בהלכה" קפ"ב סק"ט) (כט).

6. גזל ואינו יודע את מי גזל, וכן הגזל את הרבים, כגון שהיה חנוני ומרד במידה חסרה, או ששקל במשקל חסר וכדומה, או שהיה ממונה בקהל, והקל על קרוביו והכביד על אחרים, וכן מי שנטל ריבית מרבים, תשובתו קשה, לפיכך יעשה בהם צרכי רבים שגם הנגזלים יהנו מהם ומכל מקום אותן שהוא יודע שגזל מהם, מחוייב להחזיר להם, ואינו יוצא ידי חובתו, במה שעשה צרכי רבים (קש"ע קפ"ב ז').

צרכי רבים הם דבר שצריך לכל, ויהנו מהם הנגזלין (עי' רש"י ב"ק צ"ד: (ל), ובערוה"ש (סי' שס"ו סע' ג') ביאר: יסבב דבר

(כח) אב שעשה תשובה, אף שלא השאיר רכוש יש מקום לפרוע חובו ממידת חסידות (ראה בספר "בן יכרד אב" פרק ב' סע' ה').

(כט) עיין בכה"ח סי' שמ"ג, דאינו חייב לשלם כל החוב, כגדול.

(ל) היינו שנותן לצרכי רבים כשווי דמי הגניבה, אף שערך ההנאה שתגיע לכל אחר היא מועטת.

איסור גזל וגניבה

שהנגזלים או יורשיהם יהנו כדי ערך הגזילה (ל), כל דבר של רבים הוא כמו: בתי חולים, מקואות, בתי כנסת וכדומה (לא).

בספר "אגרות משה" (חור"מ סי' פ"ח) כתב: שלא יתן את זה בתור צדקה ויכבדו אותו, ויחזיקו לו טובה בעבור זה, דאז אינו מקיים מצות השבת הגזילה, ואם מתבייש ליתן בתור השבת גזילה יתן בחשאי שלא ידעו מזה (עיין "שערים המצויינים בהלכה" סי' קפ"ב).

פרק ה'

דיני היזק

א. האיסור להזיק:

א. המזיק רכוש חבירו הרי הוא בכלל גזל דמה ההבדל בין גזל לעצמו או גזל על ידי שהזיק ואין מי שיהנה ממנו ("שערי תשובה" לרבינו יונה, ובביאורו לאבות).

ב. אסור לגרום היזק לאדם, כמו על ידי עשן או הסתכלות בתוך רשות חבירו, וכדומה, מפני מצות "ואהבת לרעך כמוך".

ג. אסור לעשות דבר שעלול לגרום נזק לאחרים כמו חופר בור ברשות הרבים. יש אומרים דהוי איסור דרבנן, ויש אומרים דגם מדאורייתא אסור (עיין גמרא ב"ק נ"א. ומ"ל פ"ב ה"ב מרוצח). כמו כן מי שחולה ואינו נזהר מלהדביק אחרים במחלתו. נחשב כעושה דבר המזיק.

צ"ע אם יש איסור הונאת דברים בכל דבר שגורם צער לחבירו, ואולי האיסור אמור רק בעושה צער בידים?

ב. הנכללים באיסור היזק:

א. היזק ראייה:

1. אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת

בקמותיה (ב"ב ב':) מפני חשש שמא יזיק בעין הרע, כל היזק בדרך כל שהוא אפילו בצורה סגולית אסורה (א), חיוב תשלומים על נזק סגולי צ"ע (ב).

2. אסור לאדם לגרום נזק על ידי ראייה לפיכך צריך להשתתף או לעשות מחיצה כדי שלא יזיק על ידי ראייה (ב"ב ב':) גם להזהר מלהסתכל לתוך רשות השני, עיין (ב"ב דף ס').

3. אסור לקרוא מכתב של אחרים ללא רשות (לדעת ר"י כלץ בספר המוסר יש בה משום איסור לא תעמוד על דם רעך. רבינו גרשום מאור הגולה אף החרים על כך (ג). על קריאת גלויה אין

(א) בספר תנועת המוסר ח"א (עמוד 353) הביא את דעתו של הגר"י מסלנט על כך חז' לשונו: "בשיחה עם תלמידיו נתגלגלו פעם הדברים על דבר אנשים צדיקים שיש להם השפעה במרומים, ואחר מהם סיפר לפניו, שהוא מכיר צדיק אחד אשר פעם אחת כשציערו אותו בני אדם, הכם בלשונו ופגעה בהם קללתו וכל דבריו נתקיימו, מבלי ליפול צרור ארצה, רבי ישראל לא התפעל מעצם המעשה, כי אם העיר בצחות לשונו: האיש אשר הוא במדרגה רמה כזו אשר דבריו יכולים לעשות רושם, הוא מאוד צריך להיות נזהר לנצור לשונו ושפתו להוציא מפיו שום דבר רע, כי בקל יוכל להיות אדם המזיק, כי מה ההבדל אם מזיק בידיים או מזיק בשוט לשונו להכות רעהו בסתר בכוח גזירת עליין".

ברם, מצאנו שרשב"י ור"א בנו נתנו עיניהם היה נשרף, (שבת ל"ד:). ובזמן שר"א הו"ל דמעה לקו שליש התבואה והיותים שבעולם (ב"מ מ"ט:). וכן נאמר על רבי יהונתן בן עזיאל שכל עוף הפורח עליו היה נשרף (סוכה כ"ח). [אך המאירי ביאר את הענין של עוף הנשרף כמשל לחריפות].

(ב) היזק שהוא דרך סגולית, לכאורה יש לדון אם נעשה ברצונו הרי זה כגורם נזק וחייב לצאת ידי שמים, ואם נהיה רק בגללו, שמשמים הקפידו על כבודו וכדומה אז אינו צריך לשלם גם לצאת ידי שמים, ואולי נזק סגולי הוא ענין עונש משמים ואין המעניש חייב כלל, בכל גוונא.

(ג) לפתוח מכתבים לצורך, כמו מחנכים הבודקים מכתבי חניכיהם, או צנזורה צבאית וכדומה, צ"ע כיצד ינהגו, מעשה שהגיע מכתב סודי ממשלה מנדלסון

חרם, אך מידת חסידות לא לקרוא גם גלויה משום שיש הרבה שמקפידים על כך (ד).

ב. איסור גילוי סוד השני:

האומר לחבירו דבר, שהוא בכל יאמר עד שיאמר לו אמור (יומא ד':) ואם האומר מזהיר שלא לומר אפילו אמרו בפני רבים, והלך וסיפר לאחרים יש בו משום לשון הרע (מג"א סי' קנ"ו). כמו כן נתבאר בספר "שערי תשובה" דאסור לגלות סוד חבירו, אפילו לא אמר לו שלא יגלה, אם על ידי זה יתכן שיפרו עצתו. ואם גורם נזק לאחרים, מסתבר שמותר לגלות, כדי שינצל מן ההיזק.

ג. איסור עשיית דברים המזיקים:

עשן ורעש (ה) ריח רע וכדומה, פרטי ההלכות מבואר (בשו"ע חו"מ, סי' קנ"ו) אמרו רז"ל (חגיגה ה') "כי את מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם" — זה הרק בפני חבירו וגרם לו מיאוס. 1. יש להזהר מאד לא לגרום רעש בשעות השינה, ובזמן של שמחות ראוי להקפיד לסיימם בשעה מוקדמת כדי שלא יגרמו נזקי שכנים, וגזל שינה, ראה לעיל בפרק ד', עישון במקום ציבורי דבר זה

לזילנא, הושיבו בית דין להתיר החרם ופתחו את המכתב (מובא בספר "הגאון החסיד מוילנא") אי"כ לכאורה צריך בית דין להתיר, במקרה שיש צורך סביר לקריאת המכתב. על ר"ח מוהלחין מספרים שהיה קורא מכתבי תלמידיו כדי לדעת אודות מצבם הרוחני (מובא בספר "הזהרו בממון חבריכם").

(ד) אמנם שולח גלויה מוכיח שאינו מקפיד על קריאת גלויותו, אך בכל זאת רוב בני אדם מעדיפים שלא יקראו.

(ה) ידועה וזהירותם של גדולי ישראל כגון: ר"י מסלנט ותלמידיו, עד כמה נוהרו אף מלדפוק על דלת ביתם בשעות מאוחרות שמא יעירו את השכנים.

ראוי מאד למנעו מפני שמזיק לאחרים, ובמיוחד במקומות שהעישון אסור שאין לזה היתר.

2. אין לפתוח חלון או לסגור חלון כשגורם לצינון אויר או להיפך, מקובל בשם החפץ חיים שיש לנהוג על פי האמור (פאה פ"ד א' – ב') שהאומר כדן שומעין לו, אם כן, בקיץ שומעים לאומר לפתוח, ובחורף לאומר לסגור (ו), ואם מעשנים בחורף מותר לפתוח החלון וכל דאלים גבר (פסק של אחד מגדולי ההוראה בירושלים).

3. אסור להשליך בעיר דבר שיש לו ריח רע, ואם מצא נבלה מסרחת מצוה ליתן מעות לסלקה והוי צרכי רבים. בזה"ק כתוב שהמלאכים מקללים את השופך מים לרשות הרבים (בן איש חי, שנה א' פרשת כי תצא סעיף י"ד).

ד. זהירות בגרימת נזק לזולת:

יש להשתדל ככל שאפשר לא לגרום נזק לאחרים בכל ענינו.

1. אסור לעשות דבר שעלול להזיק לאחרים:
א. הרואה תקלה ברשות הרבים מצוה לסלקה, ואפילו בשבת, אפילו היה הדבר מוקצה מותר לטלטלו כדי למנוע נזק מרבים (שו"ע או"ח סי' ש"ח סע' י"ח).

כמו כן, עץ הנוטה לרשות הרבים, צריך להסיר הענפים העלולים לפגוע בעוברים ושבים (בבא בתרא כ"ז).

ב. אסור לעשות מכשול ברשות הרבים, לפיכך אסור להשליך קליפה או אבן ברשות הרבים משום שהיא תקלה, הזיו ממקומה

(ו) ומסתבר דכל דברי החפץ חיים נאמרו במקום שהוא ענין צער בלבד ולא כשיש בדבר ענין של בריאות, וצ"ע.

אבן המונחת ברשות הרבים למרחק ג' טפחים ממקומה הראשונה הרי הוא אחראי לתוצאות הנזק כי נחשב שהוא עשה את הבור (ב"ק ל') ויש להזהר מאד במקרה כזה לסלק אבן זו, החניית רכב ברשות הרבים ראה בירורים (ז). הלומד בבית מדרש, יזהר שלא יטה את העמוד (הסטנדר) באופן שעלול לגרום תקלה, וכן יזהר כשפושט רגליו, לבל יהיו למכשול.

ג. העושה צרכיו, צריך לבדוק את המקום לבל יהא מלוכלך ויבוא אדם ומבלי משים יתלכלך (מ"ב סי' ג').

2. יש להזהר שלא ללכלך מקום שעייז יגרמו הוצאות ניקי, [אלו הכותבים סיסמאות או מדביקים מודעות על שטח פרטי עוברים באיסור היזק]. ואפיל אם המקום הוא הפקר אם גורם מחלות אסור. בארץ ישראל ישנה חובה נספת לשמור על יופיה של הארץ (על פי הגמרא כתובות ק"ב).

3. ראוי להזהר בכל מקרה שלא לגרום הפסד לציבור, לכן ראוי להשתמש בכל דבר בזהירות ויש למנוע בזבזו מים במקומות שיש צורך בחיסכון או חשמל, או נסיעה מהירה המבזבזת דלק וכדומה, אף שהוא משלם על מה שהוא משתמש כיון שטובת הכלל דורשת חסכון בדברים אלו.

(ז) החניית רכב על המדרכות, או שימת ארגזים לפני החנויות ברשות הרבים, יש לומר דאסור משום שעלולים להיות מכשול, ברם היות והחפצים הללו גדולים ואין רגילים להכשל בהם (ראה גם מ"ב סי' ש"ח ס"ק ר"ה מדברי הריב"ש) אך יש לאסור מסיבה נוספת, משום מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו (ב"ק כ"ח). ואם רשות העיריה מועילה לכך, יש לדון בזה שאף אם נאמר שהעיריה נחשבת כז' טובי העיר בכ"ז לא מהני ועיין שו"ת בית שלמה סי' קכ"ב, דרשות בני העיר להוציא זיזין וגזוזטראות לא מועילה, וצ"ע. אדם שהרשה לרבים לעבור ברשותו, אם עתה, מותר לשים ארגזים באופן המפריע להילוכם באותו מקום, עיין בשו"ת "יהושע" חו"מ סי' קי"ג).

4. אסור לאדם המשתמש ברכוש אחרים, לגרום לרכוש הפסד כגון: שימוש מופרז במכשירים שעלול לקלקל אותם, כמו כן יש להזהר כאשר נתבקש לקרוא אדם לטלפון לשיחה מחוץ לעיר שיזהר להודרו. וכן לא יאריך בשיחה בענינים שאינם שייכים למטלפן. כמו כן כשיוצאים מן החדר והחשמל פתוח לכבות אותו או ברז מטפטף לסגור אותו.

5. אסור להתלונן במשטרה, או בבית משפט חילוני ובכל מקום שיענש אדם שלא על פי דיני התורה. בכל זאת, מותר למסור גנב, או מזיק אחר למשטרה, כדי להציל את הציבור מנזק (הגרי"י וויס והגרי"י אלישיב מובא בספר "לשון חיים" עמוד נ"ב). עוד הביא שם בשם הגרי"י אלישיב שליט"א שגם במקרה של תאונת דרכים שנגרמה בפשיעה, מותר למסור למשטרה, מפני שאדם כזה מסכן את הציבור.

6. הרואה נזק שעומד לבוא עליו כמו זרם מים הפורץ לשדהו, והוא עושה פעולה למנוע זאת על ידי סתימת פרצות שדהו, אף שעל ידי כן יזרמו המים למקומות אחרים הפרוצים וישטפו שדות אחרים, מותר לו להציל את עצמו, עיין שו"ע חו"מ סי' שפ"ח סע' ב' וביאור הגר"א שם, אך בשו"ת חו"י סי' רי"ג משמע שאם מושל צבאי רוצה להרוס בית יהודי אסור לו להשתדל למנוע זאת, אם על ידי כן, יהרסו בית יהודי אחר, כיון שגורם לו נזק, ושרי רק באופן שיש להניח שמא לא יהרסו כלל של אחרים (שערים המצוינים בהלכה).

ה. חיובי תשלומי נזק:

(עיין לעיל, בפרק ד' אות ז' בדיני השבת גול שהרבה הלכות מהם דומים לחיוב תשלומי נזק.) אדם המשלם תשלומי הנזק לא יצא ידי חובתו, עד שיפייס את הניזק על צער גופו.

1. אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, בין שוגג בין מזיד (ב"ק כ"ו), לכן חייב לשלם על כל נזק שעשה. אך דבר שהוא אונס גמור, נחלקו הראשונים אם פטור או חייב, במקרה והניזק אשם בהיזק, כגון: אדם שישן ובא אחר והניח חפץ לידו והיזק בשנתו פטור, משום שהניזק גרם את הנזק בשימו את הכלים ליד הישן. וכן מותר לאדם, להיזק אדם אחר כשעושה זאת כדי להציל את עצמו ורכושו במקרה שאינו יכול לעשות זאת באופן אחר, ולא צריך לזה בית דין.

2. המזיק אדם, צריך לשלם לו נזק, צער, בושת, ריפוי, ושבת — דמי בטלה מעבודתו, הזיק שלא בכונה פטור מבושת, הזיק באופן שקרוב לאונס, פטור מהכל וחייב רק בנזק.

אדם שהיזיק או הכה את חברו ופייסו ומחל לו הנפגע, אם הוא מחילה לגבי כל החיובים, שהרי יש לרדן: על חיוב הממון אם הוא מחילה בטעות מפני שרוב בני אדם לא יודעים שיש להם זכות תביעה ממונית? (אחר מגדולי ההוראה בירושלים) סובר דהוי מחילה על הכל גם בכה"ג.

3. המזיק בשעת ריצה לדבר מצוה בגמרא (ב"ק ל"ג) מבואר דאם רץ בערב שבת והיזיק פטור משום שרץ ברשות, אבל, אין ללמוד מכאן לכל רץ לצורך מצוה שיהיה פטור, משום שבשבת האדם בהול ולא בשאר מצוות (שו"ת חו"י סי' ר"ז) וכן כתב בערוה"ש (סי' ש"ע סי"ט) דאפילו רץ לדבר מצוה חייב ורק רץ להציל מדליקה והיזיק בעת ריצתו וכדומה פטור כדי שלא ימנעו מלהציל.

וצריך להזהר מאוד בעת בדיקת לולבים שלא יזיק אותם ע"י פתיחתם, או פגיעה בראשם.

רופא שטעה והיזיק פטור אפילו מלצאת ידי שמים (שו"ת שבו"י ח"ג סי' רפ"ב).

חיילים שהזיקו בשעת מלחמה ובשעת אימונים, ראוי לשאל תמיד מורי הוראה מפני שיש פעמים שפטורים מלשלם ופעמים שחייבים.

4. הזיק בגרמא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כגון:
א. השאיר דלת פתוחה ונגנבו חפצים, חייב בדיני שמים (ב"ק ריש פרק הכונס). שוחט שהשאיר בשעת השחיטה את דלת הלול פתוחה וברח תרנגול אם חייב השוחט, מפני שכך הדרך להשאיר את הדלת פתוחה בעת השחיטה, ואם היה שוחט בתשלום, לכאורה חייב, ועיין אגרות משה (ח"מ סי' ס"ט).

ב. אדם שניזק בפשיעתו והוצרך לטיפול רפואי, אם חייב לשלם לקופת חולים מדין גרמא, יתכן שכיון שעל מנת כן מבטחים הרי כאילו התנה הפירוש לפטור.

ג. הזיק את מי שמבוטח בחברת ביטוח, צריך עיון אם חייב לשלם לחברת הביטוח, ולכאורה חייב לצאת ידי שמים, ואם חייב לשלם למבוטח בשעה שאינו מפסיד כיון שמפוצה על ידי החברה, דן הגרצ"פ בהגהות "הר צבי" לטור (ח"מ סי' רל"ח).

ד. רב שפסק שלא כדין והקל הוי עבירה של בין אדם למקום, ועבר ב"לא תעשו עוול במשפט", ואם החמיר ואסר, יש בזה גם איסור "בין אדם לחבירו" וצריך לרצות את חבירו (ז) (שו"ת תשובה מאהבה ח"א קפ"א) וצריך אף לשלם כדי לצאת ידי שמים אם היה מזיד וגרם נזק.

(ז) בגמרא (חולין נ"ו) מסופר על אמורא אחד שבדק את הטריפות במחט אמר לו חבירו: "עד מתי אתה מאכיל לישראל טריפות" — כי הבדיקה במחט אינה כל כך מדוקדקת, וחבירו השיב לו: "עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל". מפני שהבדיקה השניה גרמה לעיתים שדבר כשר שאינו טריפה היה נקבע כטריפה, למדנו מגמרא זו שיש לחפש ולברר הדין היטב ולא להחמיר סתם מספק, כדי שלא לגרום להפסד ממון ישראל.

המטריף בידים סיר של חבירו, לכאורה הוי נזק שאינו ניכר וצריך לשלם רק אם עשה במזיד (עיין "יד אליהו" חו"מ סי' קי"ב).

6. כיצד שמים את הנזק: א. דבר שאינו שוה מצד עצמו פרוטה, אך שוה לבעליו ממון רב, כגון: תמונה משפחתית או אדם שהדביק מודעה ואדם אחר קרע אותה, צ"ע אם חייב לשלם (ח).

ב. אופן תשלום הניזקין: יש לשלם את ההפרש בין השווי הראשוני (שלפני הנזק) והשווי הנוכחי (שלאחר הנזק). אבל, המזיק דבר שאין ערכו נפחת משום כך, אך נגרם הוצאות לתיקון כמו שובר שמשנה בבית, מלכלך בגד, הטעון מעתה כיבוס, וכדומה, לכאורה כיון שאין נפחת ערכו משום כך לא ישלם, אך מקובל בשם ה"חזון איש" שבאופן כזה צריך לשלם דמי התיקון או הכיבוס.

7. למי משלמים דמי הנזק:

א. המזיק ממון שותפים ואין בשווי הנזק שוה פרוטה לכל אחד, לכאורה פטור מתשלום דמי ההיזק, ואם כן בחברה שיש בה שותפים רבים יהיה פטור מלשלם כשאין דמי ההיזק עולים לכל אחד שוה פרוטה וצ"ע בזה.

(ח) אם אנשים יכולים למכור לבעל החפץ את חפצו ולכן הוא שוה ממון הרי זה דבר ששוה כסף וצריך ודאי לשלם דמים (כך מסתבר).

מעשה באדם שקרע מודעות בלוח המודעות מיד לאחר שתלו אותן, וחייבוהו בית-הדין של העדה החרדית שבירושלים לשלם את ההוצאות, ונראה דאין זה אלא מדין גרמא, אך מודעות ששהו כבר זמן מה, מותר להדביק עליהם מודעות אחרות כיון שכל התולה מודעות על הלוח יודע שמדביקים מודעות אחרות עליהן. (וראה עוד בספר "הזהרו בממון חבריכם" עמוד קמט).

דיני היזק

ב. לחברה ממשלתית צ"ע אם חייב לשלם (ראה ביאורים) (ט), כיון שאין הממון שייך לאנשים פרטיים, אך לחברות ציבוריות שיש לאנשים פרטיים חלק בה צריך לשלם, ולכן המזיק חברה ציבורית כגון: אגד חייב לשלם, ואף שהחברה מקבלת סובסידיות ממשלתיות. וכל שכן שאסור לגזול ממנה על ידי העלמת הגיל הנכון כדי לקבל כרטיסי הנחה. ממון של חברה כמו קיבוץ שאין שם בעלות ממשית על הרכוש צריך עיון.

עני המהפך בחררה

עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע (קדישין נ"ט:).
[היינו אם אדם מחפש אחר דבר לשכרו או לקנותו בין בקרקע ובין
במטלטלין ובא אחר וקנה את הדבר נקרא רשע] לדעת הב"ח בחו"מ
סי' רל"ז הו' איסור מדרבנן ולדעת החת"ס (שו"ת חו"מ סי' ע"ט)
יתכן דהו' גם מדברי קבלה.

"נקרא רשע" — בית דין קוראים לו רשע, וכן אחרים רשאים
לקרותו רשע ולבזותו (חת"ס הנ"ל).

אדם חשוב עושה לפנים משורת הדין גם במקום שאין כללי
הדין של עני המהפך בחררה (תוס' ב"ב כ"א: ד"ה מרחיקין).

א; "עני" — יש אומרים דוקא עני ולא עשיר, מפני שהעשיר
יוכל להשיג את הדבר במעותיו במקום אחר, אלא אם כן הוא דבר
שאינו מצוי שאז גם העשיר נחשב לענין זה כעני (חו"מ סי' רל"ז).

ב; "המהפך" — דוקא שכבר היה מהפך בדבר, אך אם ראה
מציאה ורוצה לזכות בה אין זה נחשב מהפך, ולכן מותר לקנות
חפץ אף שהשני עומד על המקח כל זמן שלא היה פיסוק דמים
(שו"ת חת"ס חו"מ סי' ע"ט) ועיין בפת"ש בחו"מ (סי' רל"ז), דהיינו,
כשלא הגיעו לידי הסכמה על המחיר ועזב הקונה את המכר או את
החנות כדי ללחוץ על המוכר להוריד את המחיר, אך בזמן

התדיינות של הקונה עם המוכר אסור להתערב. המרדכי (פרק האומר) הביא ירושלמי האומר: המעלה מעות כשחבירו עומד על המקח מקללים אותו, ונקרא "למס מרעהו חסד", הערוה"ש הוסיף: דמה שמותר לקנות כאשר הקונה מראה שעוזב את המקח, וזהו רק במסחר עראי, אך בחנות קבועה כיון שכך הדרך לנהל את המשא ומתן נחשב כאילו עדיין מדיינים בדבר (א).

ג; "בחררה" לדעת רש"י איירי גם בחררת הפקר או שרצה לזכות מבעל הבית שיתנה לו בתור צדקה, ולדעת תוס' וכן נפסק בשלחן ערוך חו"מ רל"ז, שכל האיסור דוקא במקח וממכר שעל ידי טרחה אפשר להשיג במקום אחר, אך מציאה שאי אפשר להשיג במקום אחר רשאי לקחתה לעצמו. דבר שכבר טרח בו גם במציאה אסור ליטלו וכן בדבר המשמש לפרנסתו של אדם (עיין שו"ת מהרש"ל סי' ל"ו, ומהרי"ק סי' קל"ב).

1. אם ישנה הזדמנות לקנות בזול הוי כמציאה ותלוי במחלוקת רש"י ותוס'.

2. שידוך באשה מסויימת כל זמן שעדיין לא נתקשר עמה, לדעת ערוה"ש (אבהע"ז סי' ל"ה) תלוי במחלוקת רש"י ותוס', לדעת מהרש"ל (ראה לקמן) גם לדעת רש"י מותר.

(א) אדם הרץ לתפוס תור לאוטובוס, "טרמ"פ", או לקנות דבר מה, וכן מי שהתחיל לטפל בשכירות דירה, לכאורה צריך בירור אם זה נקרא מהפך, שמדברי התוס' (קדושין נ"ט ד"ה עני) מבואר שעני שבא לתפוס ראשון את הפאה נחשב מהפך, אם כן גם בכה"ג, ומשמע, שאפילו בדבר שהכל מהפכים אחריו, כמו עניים בפאה, אם כן כשיש אדם ההולך לתחנה באיטיות ואני ממחר להגיעו לכאורה אין זה מן הראוי (ואולי לדברי רש"י אין זה עדיין מהפך דאחרת קשה עליו קושית התוספות מפאה) וצ"ע, יש סוברים שצריך להזהר מעיקר הדין שלא להקדים אנשים העומדים בתור. ואם כן כשבא אוטובוס וכולם עולים אליו ללא סדר צ"ע אם חייבים להמתין עד שידע בכירור שאינו משיג את מי שעמד לפניו.

3. חיפוש מקום עבודה הוי כמכר, אך אם יש בעל בית נוח נחשב דבר שאינו מצוי והוי כמציאה (מהרי"ט קידושין).

4. צ"ע אם דירה בסביבה דתית או קרובה לאיזור עבודה או הלימודים, אם הוי כמציאה או ככל מקח, (ואולי ראיה מדברי המרדכי הסובר שלגבי בר מצרא הוי כמציאה).

ד; "ובא אחר ונטלה נקרא רשע".

1. אם נטל לצורך מצוה לדעת מהרש"ל מותר, לכן מלמד מותר לשכרו אפילו אדם אחר מהפך אחריו.

2. לדעת הריטב"א צריך להחזיר את החפץ ל"מהפך" הראשון, כדי שלא יקרא רשע, ועיין שו"ת חמדת שלמה (סי' ד') דאינו מתקן בהשבה כלום.

3. אם נטלו בשוגג, לדעת ה"חמדת שלמה" הנ"ל אינו צריך להחזיר ובאגרות משה משמע שלא כדבריו.

4. השולח שליח לקנות לו דבר, או לקדש עבורו אשה מסויימת, והלך השליח וקנה לעצמו — נקרא רמאי, כיון שהמשלח שילם עבור השליחות, או משום שהשליח הבטיחו להביא למשלח, ולדעת הר"מ אף נקרא רשע, ואם לא הבטיחו לקנות או לקדש, אלא אמר: שאם יודמן לו יביא, הרי זה רק רמאי ולא רשע (ערוה"ש) אדם אחר שאינו שליח, שקדשה לעצמו אינו רמאי ולא רשע.

ה; ענינים אלו נוהגים:

1. בשידוכין: אשה שנתרצתה להתחתן עם מישהו, אסור לאחר להשתדך עמה (מהרי"ט קידושין נ"ט), כתב ב"אגרות משה" (אבן העזר סי' צ"א), דאם נתקשרה בקשרי שידוכין אפילו בלא קנין אסור לאחר להשתדל לשאתה, כיון שרוצה הראשון באשה זו דוקא.

אך המחזור אחר אשה לשאתה מותר לאחר לקדשה אפילו לדעת רש"י לעיל ג'. משום דנישאתין הוי מצוה (מהרש"ל) ראה לעיל (אות ד' ס"ק ו').

2. אדם שעמד בתור אין לתפוס את מקומו בתור, אפילו להקדים ולתפוס מקום יותר נוח באוטובוס, או את מקום הישיבה שבאוטובוס.

שמירת תור; אם שולח במיוחד אדם שישמור במקומו את התור, מועיל. אבל אם "השומר תור" נמצא לצורך עצמו והלה לא המתין כלל, אינו יכול לשמור גם לחבירו, ספר "הזהרו בממון חבריכם" (עמוד קנ"ה). וראה שם עוד בענין הקדמת אנשים שעמדו בתור והמוכר רוצה להקדים את וחבירו, אם יש הבדל בין אם הוא בעליו הפרטי של אותו עסק או אפילו אם הוא רק פקיד שנמונה מגבוה.

3. פועל שסיכם על מקום עבודה אסור לאחר לבוא להשכיר את עצמו במקומו, אלא אם כן אין בעל הבית רוצה להשאירו. אך במקום שלפני שקובעים מנסים את הפועל, אם כן עד תחילת העבודה אין זה עדיין קביעות ורשאי, (ע"פ המקנה קידושין נ"ט).

ו; דבר שאדם טרח בו אף שלא עשה בו עדין קנין הוי גזל מפני דרכי שלום או גזל מדבריהם, כמו שאמרו (גיטין ס"א:): עני המוקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום, רבי יוסי אומר גזל מדבריהם, ונחלקו אם הלכה כר"י או כרבנן.

גדר טרח בו אינו ברור ועיין שו"ת חת"ס חו"מ סי' ע"ט דאולי רק בטרחא גדולה.

דייג שדג בחומר נפץ במקום שמותר על פי חוקי המקום משום שאין מזיק לעתיד הדגה שבאותו מקום, לכאורה אסור לאחר ליטול אותם כיון שעשה בהם מעשה וכל כיוצא בזה.

ממון כשר

ז; אדם שסמך על איזה דבר: כמו רב שעזב את מקומו ועבר לעיר אחרת היורד לאומנותו נקרא גזלן גמור (שו"ת חת"ס סי' ר"ל).

אסור לרדת לאומנות חבירו, ענינים רבים נכנסים בכלל זה, לכן צריך בכל פעם שיש לאדם ספק שמא פגע באומנות חברו עליו לשאול למורה הוראה לברר את ההלכה.

תושלב"ע